

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



ESCUELA DE POSGRADO

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRA EN CIENCIAS PENALES**

**LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA
COMUNIDAD NATIVA DE URAKUSA EN LOS DELITOS
SEXUALES, CONDORCANQUI-AMAZONAS 2011-2023**

Autora:

Bach. Jandy Sekut Weepiu Samekash

Asesor:

Dr. Segundo Roberto Guevara Aranda

Registro: (.....)

CHACHAPOYAS – PERÚ

2025

DEDICATORIA

Dedico este trabajo, en primer lugar, a Dios Jehová, fuente de sabiduría y fortaleza, quien me ha guiado y sostenido a lo largo de todo este camino.

A la memoria de mi padre, Eduardo Weepiu Daekat, cuya vida, enseñanzas y ejemplo continúan inspirándome a luchar por mis sueños con perseverancia y fe. Su legado vive en mí y me impulsa cada día.

A mi madre, por su amor incondicional, su apoyo constante y su incansable fortaleza, que han sido refugio y sostén en los momentos más difíciles.

A mis hermanos, por su compañía, consejos y aliento inquebrantable. Su presencia ha sido fundamental en mi crecimiento personal y profesional.

A todos ellos, gracias por ser mi fuerza, mi motivación y mi inspiración en este camino de esfuerzo y logros.

Jandy W.S

AGRADECIMIENTO

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, por brindarme la oportunidad de crecer tanto académica como profesionalmente, contribuyendo de manera fundamental a mi formación.

Mi agradecimiento especial al Dr. Segundo Roberto Guevara Aranda, mi asesor de tesis, por su invaluable apoyo, su vasta experiencia y su generoso compromiso con la transmisión de su conocimiento científico, lo cual ha sido crucial en el desarrollo de este trabajo.

A la comunidad nativa de Urakusa, y en particular a su jefe, la Sra. Eninora Wipio Shikio, por su colaboración, apoyo y disposición para compartir sus saberes y experiencias, los cuales fueron esenciales para el éxito de mi investigación.

Finalmente, gracias a todos quienes, con su contribución y respaldo, han hecho posible la culminación de este proyecto. Su ayuda ha sido fundamental en cada paso de este proceso

**AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ
DE MENDOZA DE AMAZONAS**

JORGE LUIS MAICELO QUINTANA, Ph.D.

Rector

Dr. OSCAR ANDRÉS GAMARRA TORRES

Vicerrector Académico

Dra. MARÍA NELLY LUJÁN ESPINOZA

Vicerrectora de investigación

Dr. EFRAÍN MANUELITO CASTRO ALAYO

Director de la Escuela de Posgrado

JURADO EVALUADOR DE LA TESIS



Dra. JESSICA MUÑOZ MARÍN

Presidente



Dr. JULIO CÉSAR RUIZ ROSAS

Secretario



Dr. CARLOS EMILIO NAVAS DEL ÁGUILA

Vocal

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS



ANEXO N° 4 CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD²

Los suscritos, miembros del Jurado Evaluador del Proyecto de Tesis (), Tesis (X), Tesis en formato de artículo científico () titulado:

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE URUWASA EN LOS DEUNTOS SEXUALES, CONDORCANGUI - AMAZONAS 2011 - 2013.

presentado por el Aspirante
JANDY JERVI WISPIU SAMICKASH para obtener el Grado
Académico de Maestro (X)/Doctor () en
CIENCIAS PENALES

de la Escuela de Posgrado de la UNTRM, hacemos constar que después de revisar la originalidad del Proyecto de Tesis (X), Tesis (), Tesis en formato de artículo científico () con el software de prevención de plagio **Turnitin**, verificamos:

a) De acuerdo con el informe de originalidad, el Proyecto de Tesis (), Tesis (X), Tesis en formato de artículo científico () tiene 20 % de similitud, que es menor al 25% permitido en la UNTRM.

b) La persona responsable de someter el Proyecto de Tesis (), Tesis (X), Tesis en formato de artículo científico () al software de prevención de plagio **Turnitin** fue:

Jessica Muñoz Marín

y pertenece al área ()/oficina ()/dependencia (X) de Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación.



SE ADJUNTA:

- Resultado del informe del software **Turnitin**.

Chachapoyas, 18 de Julio del 2023


PRESIDENTE

Nombres y apellidos:
Dr. JESSICA MUÑOZ
MARIN
DNI: 30886643


SECRETARIO

Nombres y apellidos:
Dr. JUAN CESAR
RUIZ ROSAS
DNI: 43581067


VOCAL

Nombres y apellidos:
Dr. CARLOS EMILIO
NAVAS DEL AGUILA
DNI: 33765389

OBSERVACIONES:

² Marcar según corresponda la etapa y modalidad del proceso de graduación, pudiendo ser: Proyecto de Tesis, Tesis o Tesis en formato de artículo científico.

REPORTE DE TURNITIN

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE URAKUSA EN LOS DELITOS SEXUALES, CONDORCANQUI-AMAZONAS 2011-2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

20%

INDICE DE SIMILITUD

18%

FUENTES DE INTERNET

9%

PUBLICACIONES

5%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	4%
2	repositorio.untrm.edu.pe Fuente de Internet	1%
3	ojs.journalsdg.org Fuente de Internet	1%
4	www.coursehero.com Fuente de Internet	1%
5	repositorio.uwiener.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	<1%
7	rodin.uca.es Fuente de Internet	<1%
8	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos	<1%


JESSICA HUÁNUAR
10586647

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS



ANEXO N° 6 ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En el Auditorio de la Escuela de Posgrado de la UNTRM - Chachapoyas, el día 24 de julio del año 2025 siendo las 18:00 horas, el Aspirante Jandy Sexist Uscopio Simekash cuyo asesor es D. Segundo Roberto Humana Ayuda defiende en sesión pública presencial la Tesis titulada:

"La administración de justicia en la comunidad nativa de Unakusa en las delicias sexuales, Condorcanqui - Amazonas 2011-2023"

para obtener el Grado Académico de Maestro (X) / Doctor ()

en Ciencias Políticas

a ser otorgado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; ante el Jurado Evaluador, conformado por:

Presidente: Dra. Jessica Huíroz Marín

Secretario: Dra. Joly Goya Paz Rosas

Vocal: D. Carlos Emilio Rojas del Aguila

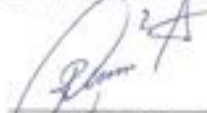


Luego de la sustentación y absueltas las preguntas del Jurado Evaluador se procedió a la calificación individual y secreta, teniendo el resultado de:

Aprobada (X) / Desaprobada () por Unanimidad (X) / Mayoría ().

Otorgada la calificación, el Secretario del Jurado Evaluador lee la presente Acta en esta misma sesión pública. A continuación, se levanta la sesión. Siendo las 19:00 horas del mismo día y fecha, el Jurado Evaluador concluye el acto de sustentación de la Tesis.


PRESIDENTE
Nombres y apellidos:
Jessica Huíroz
MARÍN
DNI: 10586647


SECRETARIO
Nombres y apellidos:
Joly Goya
Paz Rosas
DNI: 43581067


VOCAL
Nombres y apellidos:
CARLOS EMILIO
ROJAS DEL AGUILA
DNI: 33265389


ASESOR
Nombres y apellidos:
Segundo Roberto
Humana Ayuda
DNI: 17961040

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	iv
JURADO EVALUADOR DE LA TESIS.....	v
CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS	vi
REPORTE DE TURNITIN.....	vii
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS	viii
ÍNDICE DE TABLAS	x
ÍNDICE DE FIGURAS.....	xi
RESUMEN.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
I. INTRODUCCIÓN.....	14
II. MATERIAL Y MÉTODOS	23
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	28
IV. CONCLUSIONES	62
V. RECOMENDACIONES	63
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	64
ANEXOS	65

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Grado de estudios de los comuneros de la Comunidad Nativa Urakusa	28
Tabla 2	Distribución de relación con la comunidad nativa de Urakusa	29
Tabla 3	Distribución de tiempo de residencia en la Comunidad Nativa de Urakusa	30
Tabla 4	Distribución sobre el Inicio del procedimiento de denuncia por delitos sexuales en la Comunidad.....	31
Tabla 5	Distribución sobre Funciones de las autoridades indígenas en la resolución de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa	32
Tabla 6	Distribución de opinión sobre la efectividad de la justicia indígena en la resolución de casos de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa	33
Tabla 7	Distribución sobre la Percepción del impacto de la justicia indígena en la reducción de delitos sexuales.....	34
Tabla 8	Distribución sobre tipo de sanción se aplica en la Comunidad Nativa de Urakusa para los casos de delitos sexuales.	35
Tabla 9	Distribucion sobre criterio utilizado para determinar la sanción para un caso de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa.	36
Tabla 10	Distribución sobre las opiniones de medidas propuestas para mejorar la justicia indígena en la resolución de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa	37
Tabla 11	Distribución sobre mecanismos para garantizar sanciones justas y proporcionales en la justicia indígena de la Comunidad Nativa de Urakusa.....	38
Tabla 12	Distribución sobre la Opinión de un adecuado juzgamiento de los delitos sexuales en la justicia ordinaria	39
Tabla 13	Distribución sobre la percepción de la impunidad de los delitos sexuales en la justicia indígena	40
Tabla 14	Resumen de casos recabados en las 1actas de denuncias y solución de conflictos.....	44

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Grado de estudios de los comuneros de la Comunidad Nativa Urakusa.....	28
Figura 2 Relación con la comunidad nativa	29
Figura 3 Tiempo de residencia en la Comunidad Nativa de Urakusa	30
Figura 4 Inicio del procedimiento de denuncia por delitos sexuales en la Comunidad	31
Figura 5 Funciones de las autoridades indígenas en la resolución de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa	32
Figura 6 Opinión sobre la efectividad de la justicia indígena en la resolución de casos de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa	33
Figura 7 La Percepción del impacto de la justicia indígena en la reducción de delitos sexuales.....	34
Figura 8 Tipo de sanción aplicada en la Comunidad Nativa de Urakusa para los casos de delitos sexuales	35
Figura 9 Criterio para determinar la sanción para un caso de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa	36
Figura 10 Opiniones de medidas propuestas para mejorar la justicia indígena en la resolución de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa.....	37
Figura 11 Mecanismos para garantizar para que la sanción sea justa y proporcional al delito cometido en la Comunidad Nativa de Urakusa	38
Figura 12 Opinión de un adecuado juzgamiento de los delitos sexuales en la justicia ordinaria	39
Figura 13 Percepción de la impunidad de los delitos sexuales en la justicia indígena..	40
Figura 14 Procedimiento que se sigue en la Comunidad Nativa de Urakusa para denunciar y procesar un caso de delitos sexuales	41
Figura 15 Mecanismos de protección y apoyo a las víctimas de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa	42
Figura 16 Comentario o sugerencia adicional sobre la administración de la justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa para resolver casos de delitos sexuales	43

RESUMEN

Esta investigación se centra en la administración de justicia en la comunidad Nativa de Urakusa en los delitos sexuales. El objetivo principal es determinar los efectos de la administración de justicia indígena en la resolución de casos de delitos sexuales en esta comunidad. Para lograr este objetivo, se describió las prácticas y procedimientos utilizados en la administración de justicia indígena para resolver casos de delitos sexuales, se analizó la efectividad de la resolución de estos casos y los principios del derecho constitucional aplicable por la administración de justicia indígena.

Se utilizó la metodología de encuestas dirigidas a miembros de la comunidad y autoridades tradicionales de la Comunidad Nativa de Urakusa, analizando actas de casos de delitos sexuales entre 2011 y 2023. Los resultados evidenciaron limitaciones en la administración de justicia indígena debido a un Reglamento Interno desactualizado (vigente desde 1984 y sin revisión desde 2011), sin procedimientos claros, sanciones proporcionales ni principios compatibles con los derechos humanos.

Durante el periodo de 2011 a 2023, se constató que el 93% de los casos de delitos sexuales se resolvieron internamente mediante sanciones informales, como multas y calabozo, sin derivación al sistema judicial ordinario. Esta situación expone a las víctimas a escenarios de impunidad, revictimización y vulneración de su indemnidad sexual. Ante ello, se concluye que las denuncias por delitos sexuales deben ser obligatoriamente trasladadas al sistema de justicia estatal, a fin de asegurar una atención especializada, sanciones adecuadas y el respeto irrestricto de los derechos humanos, en armonía con el artículo 149° de la Constitución y los estándares internacionales en materia de justicia indígena.

Palabras claves: Administración de justicia, comunidad nativa, delitos sexuales.

ABSTRACT

This research focuses on the administration of justice in the Native Community of Urakusa in relation to sexual offenses. The main objective is to determine the effects of indigenous justice in the resolution of sexual crime cases within this community. To achieve this objective, the practices and procedures used by the indigenous justice system to address sexual offenses were described, the effectiveness of case resolutions was analyzed, and the principles of constitutional law applicable to indigenous justice were examined.

The methodology involved surveys conducted with members of the community and traditional authorities of the Native Community of Urakusa, along with an analysis of case records related to sexual crimes between 2011 and 2023. The results revealed limitations in the indigenous justice system due to an outdated Internal Regulation (in effect since 1984 and not revised since 2011), which lacks clear procedures, proportional sanctions, and guiding principles aligned with human rights.

During the 2011–2023 period, it was found that 93% of sexual offense cases were resolved internally through informal sanctions, such as fines and temporary detention, without referral to the ordinary judicial system. This situation exposes victims to impunity, revictimization, and violations of their sexual integrity. Consequently, it is concluded that reports of sexual offenses must be mandatorily referred to the state justice system in order to ensure specialized care, appropriate sanctions, and the full respect of human rights, in accordance with Article 149 of the Constitution and international standards on indigenous justice.

Keywords: Administration of justice, Native community, Sexual offenses.

I. INTRODUCCIÓN

La presente investigación, titulada “La administración de justicia en la Comunidad Nativa de Urakusa en los delitos sexuales, Condorcanqui – Amazonas, 2011-2023”, se propone analizar cómo se han abordado los casos de violación sexual e intento de violación en el marco de la justicia indígena practicada por dicha comunidad durante el periodo señalado. El estudio parte de la necesidad de comprender las prácticas jurisdiccionales tradicionales frente a delitos de alta gravedad.

La justicia indígena en el Perú es una expresión de la autonomía cultural y organizativa de los pueblos originarios, reconocida constitucionalmente en el artículo 149° de la Constitución Política del Perú (1993). Este reconocimiento legal faculta a las autoridades comunales a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, conforme a su derecho consuetudinario, siempre que ello no vulnere los derechos fundamentales. En ese contexto, las comunidades nativas, como la de Urakusa, administran justicia mediante mecanismos tradicionales que responden a sus propias normas, valores y prácticas culturales.

Sin embargo, cuando se trata de delitos sexuales, como la violación o el intento de violación en muchos casos cometidos contra menores de edad, surgen interrogantes sobre la eficacia de las soluciones comunales, la proporcionalidad de las sanciones impuestas y el nivel de protección real que se ofrece a las víctimas. Esta problemática adquiere mayor relevancia en contextos de difícil acceso a la justicia estatal, como es el caso de Urakusa, ubicada en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, donde las distancias geográficas y las barreras culturales refuerzan el uso de la justicia indígena como primer y muchas veces único recurso.

Durante el desarrollo de esta investigación, se ha llevado a cabo el análisis de trece (13) actas de solución correspondientes a denuncias por violación sexual e intento de violación, atendidas por las autoridades comunales en el marco de la justicia indígena entre los años 2011 y 2023. Estas actas reflejan que efectivamente se han registrado casos tanto de violación sexual como de intento de violación, los cuales fueron resueltos por la comunidad aplicando sus propias normas y mecanismos sancionadores. La mayoría de estas resoluciones se basan en el Capítulo VI del Reglamento Interno de la Comunidad

Nativa de Urakusa, titulado "Faltas y Sanciones", específicamente el artículo 41°, que contempla sanciones para estas faltas graves.

Aunque el reglamento establece que los casos deben tratarse con conocimiento de los padres de la víctima y que pueden ser derivados a la justicia estatal si no pueden resolverse en la comunidad, no se detallan con claridad los tipos ni la duración de las sanciones. En la práctica, según lo registrado en las actas, las soluciones han consistido principalmente en multas económicas y reclusión en calabozo, aplicando medidas como 28 horas de calabozo en los casos de intento de violación y hasta 30 días de reclusión en los casos de violación sexual, acompañados del pago de una multa.

Estas decisiones comunales reflejan una lógica de restitución del equilibrio social antes que una sanción penal formal. No obstante, esta práctica plantea dudas sobre su idoneidad frente a la gravedad de los hechos y su capacidad real de protección y reparación hacia las víctimas. A su vez, genera una importante necesidad de reflexión sobre cómo articular esta jurisdicción con los principios universales de justicia y derechos humanos.

Pese a su relevancia, existe un vacío de conocimiento sistemático sobre cómo se administra justicia en casos de delitos sexuales dentro del sistema indígena, y qué impactos tienen estas decisiones en la vida de las víctimas y en la dinámica social de la comunidad. Este estudio busca aportar evidencia empírica y análisis crítico sobre esta realidad, con la intención de generar propuestas orientadas al respeto intercultural, pero también al fortalecimiento de mecanismos que garanticen justicia y protección de derechos fundamentales.

En ese marco, el objetivo general de esta investigación es analizar la administración de justicia indígena en los casos de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa entre 2011 y 2023, evaluando las soluciones aplicadas por las autoridades comunales y su correspondencia con los principios de justicia, reparación del daño y protección de los derechos de las víctimas, formulándose como problema de estudio ¿Cuáles son los efectos de la administración de justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa, para resolver casos sobre delitos sexuales, Condorcanqui-Amazonas 2011-2023?

Como objetivo general se planteó: determinar los efectos de la administración de justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa, para resolver casos sobre delitos sexuales, Condorcanqui-Amazonas 2011-2023. Como objetivos específicos se tuvo lo siguiente: a) Describir las prácticas y procedimientos utilizados en la administración de justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa para resolver casos de delitos sexuales, b) Analizar la efectividad de la resolución de casos de delitos sexuales a través de la justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa, c) Analizar los principios del derecho consuetudinario aplicables por la administración de justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa, para resolver denuncias por delitos sexuales, Condorcanqui-Amazonas 2011-2023 y d) Proponer recomendaciones para mejorar la administración de justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa, en la resolución de casos de delitos sexuales. Por último, se propuso la hipótesis general: La justicia indígena en la comunidad nativa de Urakusa ha sido objeto de un trabajo de investigación exhaustivo, que se ha centrado en la resolución de casos de delitos sexuales en el período comprendido entre 2011 y 2023. El objetivo de este estudio es identificar los efectos de la administración de justicia en la comunidad nativa de Urakusa, para resolver casos sobre delitos sexuales de acuerdo con su reglamento establecido o estatuto.

A través de este trabajo de investigación, se ha determinado que la administración de justicia indígena en la comunidad nativa de Urakusa ha tenido efectos negativos en la resolución de casos de delitos sexuales. La hipótesis que se plantea es que los efectos de la administración de justicia indígena de la comunidad nativa de Urakusa para resolver casos de delitos sexuales desde 2011 a 2023 son:

- **Vulneración al derecho a la indemnidad sexual:** La administración de justicia indígena en la comunidad nativa de Urakusa no ha protegido adecuadamente el derecho a la indemnidad sexual de las víctimas de delitos sexuales. Esto se debe a que las víctimas no han recibido la justicia y la protección que merecen, lo que ha generado una sensación de impunidad y falta de justicia.

- **Transgresión al artículo 149° de la Constitución Política del Perú:** La administración de justicia indígena en la comunidad nativa de Urakusa ha transgredido el artículo 149° de la Constitución Política del Perú, que establece que las autoridades de comunidades campesinas y nativas ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales de las personas. El

incumplimiento de este marco constitucional ha dado lugar a conflictos y a la vulneración de derechos humanos.

Vulneración a los derechos humanos: La administración de justicia indígena en la comunidad nativa de Urakusa ha vulnerado los derechos humanos de las víctimas de delitos sexuales. Las víctimas han sido objeto de violencia y abuso, y no han recibido la protección y la justicia que merecen. La falta de cumplimiento de las sanciones y la impunidad resultante han generado una situación en la que las víctimas no se sienten seguras y no confían en la justicia.

Impunidad debido a la ineficacia en la aplicación de sanciones por delitos de violación sexual: La justicia indígena en la comunidad nativa de Urakusa no ha logrado ser eficaz en la sanción de los responsables de estos delitos. Aunque se han registrado múltiples denuncias por agresiones sexuales, las sanciones dictadas no se han hecho efectivas, lo que ha provocado un contexto de impunidad y una ausencia de justicia para las víctimas.

En relación al tema de investigación de tesis, debemos indicar que se ha alcanzado indagar algunas investigaciones comprendido en artículos científicos, tesis relacionados o similares al tema a desarrollarse. Encontrándose así tesis de otras universidades no solo en nuestro país sino también a nivel internacional, como son las siguientes:

En el Ámbito Internacional, según (Delgado, 2019), quien en su investigación titulada *“La Administración de Justicia indígena y su influencia en la violación de los derechos Humanos”*; Su objetivo es describir, a través de estudios de caso, si este método de impartir justicia ha violado los derechos humanos de las personas ejecutadas en el estado de Guamota en 2019, e indicar sus implicaciones legales, procesales y de derechos humanos para lograr este objetivo. de los pueblos indígenas que realizaron investigaciones jurídicas y teóricas en su estudio, se utilizaron cuestionarios para recolectar información para observar la relación entre variables independientes y dependientes. La unidad de estudio y análisis ubicada en el estado Guamota, provincia de Chimborazo, específicamente la comunidad ancestral donde se llevó a cabo la ejecución indígena, se estudia mediante métodos inductivos, analíticos, históricos, lógicos y descriptivos; debido a que este es un estudio jurídico y el método utilizado por los investigadores es cualitativo debido a los objetivos alcanzados y la complejidad del estudio, es básico, documental, de campo y descriptivo, con un diseño muy Experimental

con 10 cerrados; los grupos de investigación utilizaron preguntas que incluyeron: jueces protectores de los derechos humanos y derechos constitucionales, líderes indígenas y el pueblo de la comunidad Sananchauan en el estado de Guamota con derechos humanos en la aplicación de la justicia aborígen. y llego a la siguiente conclusión: respecto a la vulneración de los derechos humanos en el ámbito de la justicia indígena aborígen, existen consecuencias jurídicas para quienes imparten justicia, y estas consecuencias jurídicas son: conflicto con el tribunal ordinario, sentencia y delito; derechos humanos o derechos constitucionales Una persona puede ser demandada y obligada a compensar el daño causado e indemnizar a la víctima. (p. 60).

(Ortega, 2022), quien presenta su investigación titulada “*Justicia indígena en lo delitos de trata de personas y violación: propuesta para su limitación*”, realizada en la Universidad de Guayaquil, Ecuador; el objetivo es analizar las limitaciones que enfrentan las autoridades judiciales aborígenes para abordar y castigar delitos graves como la violación y la trata de personas, con miras a ampliar el análisis del Tribunal Constitucional para incluir estas cuestiones. Su alcance subjetivo fue examinado a través de revisiones bibliográficas y bibliografía; métodos, como los principios, la legislación nacional vigente y las jurisdicciones aborígenes, que revisen los casos de violación y trata de personas y los examinen para determinar si los mecanismos de justicia aborígen los abordan. Los delitos graves son insuficientes y requieren la intervención del sistema de justicia general. Nuevamente, el enfoque utilizado es analítico, teniendo en cuenta las dimensiones más amplias del estudio, combinando métodos inductivos y deductivos. El problema descrito en este estudio se aborda utilizando técnicas de análisis de fuentes consultivas. Esta técnica se caracteriza por asignar significado a la información, interpretar la información de acuerdo con los objetivos de la investigación y extraer las siguientes conclusiones: según los informes, no existe ningún protocolo entre los aborígenes sobre qué hacer cuando uno de sus miembros es abusado sexualmente, ni medios legales para evitar que este comportamiento quede impune mediante la victimización en lugar del linchamiento social. Todo esto concuerda con el hecho de que no existen estadísticas sobre violencia sexual en las comunidades aborígenes. Más aún: lamentablemente, la autodeterminación de estos pueblos en la búsqueda de la justicia es inseparable de las reglas del Estado, aun cuando sus instituciones sean consideradas autónomas en otras materias relacionadas con las costumbres de sus antepasados. No puede haber cuestión de autodeterminación si eligen no proteger la compensación para

sus miembros porque son mujeres, ni se puede defender la autonomía de la justicia aborígen cuando se encubren crímenes, y mucho menos crímenes graves. En el caso de la trata de personas, se sabe que la inacción estatal y la falta de coordinación entre los sistemas de justicia pueden conducir a impunidad y violaciones de derechos, ya que las víctimas y sus familias no pueden beneficiarse de mecanismos de rehabilitación y reintegración a la sociedad. Si bien existen medidas de reparación integrales para este delito, incluida la compensación financiera (reconocida en la Constitución y el derecho internacional), las diversas reparaciones pueden ser demasiado simbólicas dentro de la justicia aborígen. Como hemos visto, las sanciones por violaciones o transgresiones de las normas aborígenes no tienen en cuenta la rehabilitación de la víctima (sino más bien la sociedad), situación que puede conducir a una renovada impunidad o a una revictimización de las víctimas, especialmente en los casos. Se ha impedido la trata de menores, especialmente los intentos de violación (p. 15).

Asimismo, se considera la tesis denominada “*El Derecho Consuetudinario en la Justicia Indígena*”, elaborada en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato, realizada por (Villacrès, 2019); el objetivo es examinar los principios del derecho consuetudinario y cómo estos se aplican dentro del sistema de justicia indígena, haciendo uso de diversas metodologías de investigación, entre ellos: literatura y bibliografía de campo, utilizando un tipo de investigación descriptiva que permita caracterizar los elementos característicos, surgimiento e impacto de la justicia local. Se ha posibilitado la aplicación del derecho consuetudinario e interpretativo del Ecuador, lo que permite determinar con mayor facilidad la naturaleza de la justicia originaria, formas procesales, características en el contexto nacional, así como obtener información sobre la cosmovisión jurídica de los pueblos y naciones. Ya que los sujetos del estudio fueron 50 abogados (abogados de tiempo completo, expertos en temas indígenas y constitucionales), 20 (miembros de comunidades indígenas ecuatorianas), 20 (panzaleo) y 20 (comunidades vecinas), un total de 110 personas. Respecto a los métodos y herramientas utilizados en la investigación de este artículo, encuestas, entrevistas y análisis documental a abogados en ejercicio, expertos locales y constitucionales, se extraen las siguientes conclusiones: Este estudio muestra que, a través de una comprensión de la cosmovisión aborígen, existen una serie de procedimientos o cuestiones en los procedimientos legales aborígenes, particularmente en asuntos penales, que determinan el contenido y alcance de dichos procedimientos que violan los derechos

humanos. También viola los derechos humanos. Sin embargo, los investigadores nacionales adoptan una postura diferente y expresan preocupación por los efectos y abusos no documentados de muchas acciones, sanciones y procesos legales aborígenes (p.62).

De acuerdo con, (Fabiola, 2021) en su tesis titulada “*Castigo físico como sanción en la Justicia Indígena frente al Derecho Constitucional a la integridad física*”, realizada en la Universidad de Otavalo; el propósito del estudio es revelar las contradicciones que existen entre la aplicación de la práctica tradicional y la protección a la integridad física en sanciones judiciales locales sin proporciones adecuadas debido al uso de métodos cualitativos del tipo descriptivo. En cuanto a los métodos y herramientas utilizados en este estudio, observar el comportamiento de la población indígena a través de las sanciones de veinte minutos implementadas en los estados Cayamba y Pedro Moncayo llevó a las siguientes conclusiones: Un estudio y análisis de expedientes de sentencias judiciales locales deja claro que el derecho a la integridad física fue violado por usar castigos corporales en las comunidades de Cayambe y Pedro Moncayo. En la investigación de la provincia de Pinchincha, las autoridades aborígenes no realizaron un análisis profundo de la gravedad de los delitos cometidos, por lo que, a la hora de tomar decisiones, se escudaron en las costumbres y leyes nacionales, que no debían tener en cuenta las costumbres o tradiciones, si hubieran violado la constitución y los acuerdos internacionales, es decir, el problema fue abordado sin observar el principio de adecuada proporcionalidad en la sanción de las violaciones (p.99).

En el Ámbito Nacional, según (Aranda, 2020), en su artículo titulado “*Violencia sexual y justicia comunal en pueblos indígenas Awajún – Wampis, región Amazonas*”, desarrollado en la Universidad Nacional de Trujillo, llegó a la siguiente conclusión: La violación sexual de menores es castigada con castigos que no cumplen con el propósito de la sanción, que es disuadir la ejecución de estos funestos hechos; es más no se cumple con el resarcimiento por el daño causado. Las tradiciones de las comunidades y los derechos de los niños y adolescentes están resguardadas tanto por normativas nacionales como internacionales. No obstante, en situaciones de conflicto entre estos derechos, el interés superior del niño debe prevalecer. Se ha evidenciado que, en casos de violencia sexual contra menores, la administración de justicia comunitaria vulnera estos derechos. (p. 119).

En el ámbito local, en su investigación, (Dati, 2022) elaboró el estudio titulado “*Delitos contra la libertad e indemnidad sexual en menores de edad y su regulación en el derecho consuetudinario de la Comunidad Nativa Wawik Chapi-Imaza*”, abordó el tratamiento de estos delitos en menores dentro del marco del derecho consuetudinario aplicado por la comunidad nativa Wawik Chapi. Se empleó un diseño de investigación de una sola casilla debido a su naturaleza descriptiva y analítica. La población incluyó 50 personas mayores de 14 años de 10 comunidades y 10 casos, con una muestra de 15 autoridades como el apù, vice apù, secretarios y vocales de la comunidad nativa de Wawik Chapi. Las conclusiones fueron las siguientes: Aunque los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han sido incorporados al derecho consuetudinario de la comunidad nativa Wawik Chapi como parte de su sistema de justicia indígena, su aplicación ha mostrado limitaciones. En la práctica, se han reportado casos en los que los agresores reinciden o continúan cometiendo abusos contra las víctimas. Desde una mirada constitucional, las sanciones impuestas no resultan adecuadas para prevenir ni erradicar la violencia sexual, ya que no corresponden con la gravedad de los hechos. No obstante, es importante reconocer que los pueblos indígenas tienen el derecho de impartir justicia conforme a sus tradiciones y costumbres. (p. 72).

Asimismo, (Zegarra, 2023), en su investigación titulada “*Frecuencia del delito de explotación sexual en menores de 14 y 16 años, Tayuntsa–Condorcanqui*”, centró su estudio en identificar la frecuencia de casos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual en menores de entre 14 y 16 años dentro de la comunidad nativa de Tayuntsa. Para ello, empleó una metodología de tipo descriptivo y correlacional, con un enfoque cuantitativo, analizando la relación entre variables en un contexto y periodo determinados. La población de estudio estuvo conformada por víctimas de explotación sexual en el distrito de Santa María de Nieva, tomando como muestra a 20 de ellas. Se utilizaron herramientas como cuestionarios, medios digitales y entrevistas para recolectar la información. A partir de esta investigación, se llegaron a diversas conclusiones relevantes: Aunque existen normas legales, el Estado peruano no brinda una protección efectiva a la población, en especial a los pueblos indígenas como la comunidad nativa Tayuntsa. En esta comunidad, la justicia se rige principalmente por el derecho consuetudinario y no cuenta con una supervisión constante que permita prevenir la explotación sexual. (p. 62).

Según (Salambay, 2023), la justicia indígena ejerce su competencia dentro del territorio donde residen los miembros de la comunidad, aplicando sanciones y condenas a través de sus propias autoridades. Sin embargo, al tratarse de delitos sexuales, considerados de alta gravedad y al no presentarse denuncias ante la justicia ordinaria, puede generarse un escenario de impunidad. En otros casos, cuando la comunidad impone una sanción que considera adecuada, esta puede no ser vista como suficiente desde una perspectiva externa o social. Además, en varias situaciones, las víctimas optan por no denunciar para evitar exponerse públicamente ante la asamblea comunal, lo cual no solo contribuye a la revictimización, sino que también refuerza la impunidad del delito.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

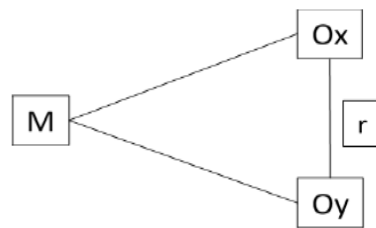
1.1. Tipo de investigación

El tipo de investigación, según su enfoque, es pura o básica, ya que se centra en el procedimiento de muestreo y la extensión de sus descubrimientos más allá del contexto estudiado. (Tamayo, 2003, pág. 42)

1.2. Diseño de investigación

El diseño de investigación es no experimental y de corte transversal. Esto significa que no se manipulan las variables, ya que se enfoca en personas que administran justicia en la comunidad nativa Urakusa en casos de delitos sexuales. El trabajo se centrará en la búsqueda de nueva información y conocimiento.

La representación del diseño es de la siguiente manera:



Donde:

M: 13 actas de solución de denuncias por violación sexual que son administrados por la justicia indígena en la comunidad nativa de Urakusa.

OX: Observación de la variable independiente: Administración de justicia en la Comunidad Nativa Urakusa.

OY: observación de la variable dependiente: Delitos Sexuales.

r: Relación entre variables.

1.3. Enfoque de investigación

La investigación se llevará a cabo con un enfoque cualitativo, ya que se describirán las variables de estudio a través del análisis de 13 actas de solución de denuncias por violación sexual administradas por la justicia indígena en la comunidad nativa de Urakuza. La recolección y análisis de datos se realizarán para responder a la formulación del problema de investigación, utilizando métodos y técnicas estadísticas para la comprobación de las hipótesis.

1.4. Población, Muestra y Muestreo

1.4.1. Población

La población está representada por 13 actas de solución de denuncias por violación sexual que son administrados por la justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa, Provincia Condorcanqui, 2011-2023. Y 15 encuestas a comuneros de la Comunidad Nativa de Urakusa

Asimismo, se consideró 5 sentencias de la Corte Suprema y del TC relacionadas con el tema de investigación.

1.4.2. Muestra

La muestra está representada por 100% de la población.

1.4.3. Muestreo

El muestreo que se utilizará es el convencional no probabilístico por conveniencia.

1.5. Variables de estudio

a) Variable independiente

Administración de justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa.

b) Variable dependiente.

Efectos en la resolución de casos sobre delitos sexuales, Condorcanqui-Amazonas 2011-2023.

1.5. Métodos

Se emplearán varios métodos en la investigación, incluyendo el método genérico y método propios del derecho.

1.5.1. Método genérico

Deductivo

El método deductivo permitirá conocer los efectos principales del tema de investigación para luego dar una propuesta de solución al mismo, luego de hacer un análisis sobre la administración de justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa en los delitos de violación sexual, a fin de determinar la Vulneración del derecho a la indemnidad sexual y transgresión del artículo 149° de la Constitución Política del Perú.

Inductivo

Respecto al método inductivo, en la presente investigación, permitirá lograr los objetivos establecidos y permitirá verificar las variables identificadas, para tal efecto se realizará un análisis general hasta llegar a las particulares de la presente investigación de la administración de justicia indígena en la comunidad de Urakusa-Amazonas, en los delitos de violación sexual, por cuanto, se empleará este método para recopilar datos relevantes, esto puede incluir entrevista con los Apus (jefes), que son encargados de administrar justicia en su Comunidad Nativa de Urakusa, encuestas a los miembros de la Comunidad Nativa de Urakusa, y víctimas de violación sexual; además se realizará análisis del reglamento interno y actas de solución, entre otros. A medida que se va obtener datos correspondientes, procediendo a desarrollar los conceptos llegando a conclusiones generales.

Analítico-sintético

Desde la perspectiva analítica, este método permite la descomposición, es decir dividir los temas en componentes claves como: administración de justicia indígena, violación sexual, en la comunidad Nativa de Urakusa, procediendo analizar de cada una de ellas, identificando características, y relaciones de los mismos, a fin de establecer las relaciones que interconectan con la realidad. Esto permitirá identificar los resultados obtenidos tras el procesamiento de la información recopilada a través de los instrumentos aplicados. El objetivo es analizar los indicadores descriptivos correspondientes a las variables independiente y dependiente, basándose en los datos relacionados con la resolución de casos de violación sexual en la comunidad nativa de Urakusa. De este modo, será posible formular conclusiones que estén alineadas con los objetivos planteados en la investigación.

Métodos propios del derecho

a) Hermenéutico jurídica

La investigación se enfocará en una interpretación adecuada y en la correcta aplicación de la normativa comunal, lo que permitió detectar las deficiencias y obstáculos en la resolución de denuncias por delitos sexuales en la comunidad nativa de Urakusa. Esto facilitará la formulación de alternativas viables para mejorar el sistema de justicia especial.

b) Argumentación jurídica

En la presente investigación el método argumentativo servirá para dar a conocer que la administración de justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa, en los delitos de violación sexual, es un sistema que requiere ser fortalecido con el sistema estatal para garantizar la protección efectiva de los derechos de las víctimas y la sanción adecuada de los agresores de acuerdo a la gravedad del delito, y los estándares internacionales de derechos humanos.

1.6. Técnicas e instrumento de recolección de datos

Técnicas

a) Análisis documental

Se analizarán las actas de la muestra de investigación en relación con el Reglamento Interno, así como las sentencias y otros documentos pertinentes al tema de estudio.

b) Encuestas

Esta es una técnica que nos permitirá obtener mayor información de primera fuente, la misma que serán aplicados a los miembros de la Comunidad Nativa de Urakusa sobre su percepción y experiencias en la administración justicia indígena en los casos de violación sexual, así como a las víctimas de violación sexual.

Instrumentos

Para el desarrollo de la presente investigación titulada "La administración de justicia en la comunidad nativa de Urakusa en los delitos sexuales", se utilizaron dos instrumentos fundamentales para la recolección de datos: la ficha de encuesta y la ficha documental. Estos instrumentos permitieron obtener información tanto de fuentes primarias como

secundarias, necesarias para el análisis crítico del sistema de justicia comunal en relación con los delitos sexuales

a) Ficha de encuesta

La ficha de encuesta fue diseñada como un instrumento estructurado que permitió recopilar información directa de los actores sociales involucrados en la comunidad. Se aplicaron encuestas a miembros de la comunidad, líderes comunales, con el fin de conocer: La percepción de la población sobre el funcionamiento de la justicia comunal, el tratamiento que se da a los casos de delitos sexuales, el nivel de cumplimiento de las sanciones establecidas por la comunidad. La ficha de encuestas incluyó preguntas tanto cerradas como abiertas, formuladas en un lenguaje comprensible y culturalmente pertinente.

b) Ficha documental

La ficha documental fue utilizada para sistematizar y analizar información contenida en documentos relevantes como reglamentos internos de la comunidad, actas de solución de casos, legislación nacional y tratados internacionales, y estudios previos sobre justicia indígena y violencia sexual.

Este instrumento permitió organizar los datos secundarios en categorías temáticas (normativa, sanciones, cumplimiento, impacto social), facilitando el análisis comparativo entre lo establecido formalmente y lo que ocurre en la práctica.

1.7. Análisis de datos

En esta fase de la investigación, se llevó a cabo el análisis del muestreo utilizando la información recabada mediante encuestas y fichas documentales de las actas de denuncias sobre delitos sexuales ocurridos entre 2011 y 2023. Se analizaron 15 encuestas y 14 actas de denuncias, las cuales fueron tabuladas y explicadas a través de estadísticas descriptivas. Este proceso permitió verificar la hipótesis propuesta y llegar a conclusiones relacionadas con los objetivos planteados. Se obtuvieron resultados de las encuestas aplicadas a 14 miembros de la comunidad nativa de Urakusa que participaron en la investigación. Desglosaremos cada pregunta por tabla, presentando los resultados de manera detallada y organizada, y de esta manera se obtuvo los siguientes resultados:

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

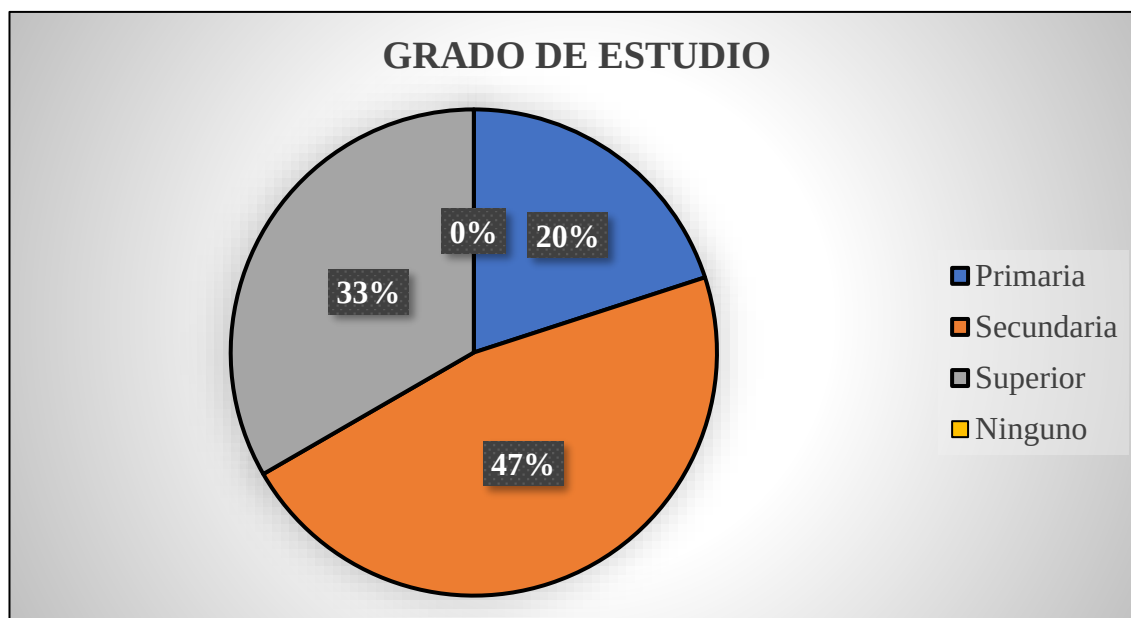
Tabla 1

Grado de estudios de los comuneros de la Comunidad Nativa Urakusa

ESTUDIOS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Primaria	03	20%
Secundaria	07	47%
Superior	05	33%
Ninguno	00	0%
Total	15	100

Figura 1

Grado de estudios de los comuneros de la Comunidad Nativa Urakusa



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En la Tabla 1 y Figura 1, del 100% de los comuneros y autoridades tradicionales entrevistados en la Comunidad Nativa de Urakusa, se tiene, 20% de las personas tienen estudios primarios, 47% de las personas tienen estudios secundarios, 33% de las personas tienen estudios superiores y 0% de las personas no tienen estudios lo que significa que todas las personas tienen algún nivel de estudios.

Tabla 2

Distribución de relación con la comunidad nativa de Urakusa

RELACION CON LA CC. NN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Miembro de la Comunidad	13	87%
Autoridad Tradicional	02	13%
Autoridad estatal	0	0%
Otros	0	0%
Total	15	100

Figura 2

Relación con la comunidad nativa



Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: De total de personas originarias encuestadas en la comunidad nativa de Urakusa, el 87% se identifican como miembros de la comunidad; 13% autoridad tradicional, 0% autoridad estatal y 0% otros; esto significa que, de todas las personas que participaron en la encuesta, todas ellas se consideran parte de la comunidad nativa de Urakusa.

Tabla 3*Distribución de tiempo de residencia en la Comunidad Nativa de Urakusa*

AÑOS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Menos de 5 años	0	0%
5-10 años	1	7%
11-20 años	0	0%
Más de 20 años	14	93%
Total	15	100

Figura 3*Tiempo de residencia en la Comunidad Nativa de Urakusa*

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: De total de personas originarias encuestadas en la comunidad nativa de Urakusa, 93% han vivido allí durante más de 20 años, 0% menos de 5 años, 7% de 5-10 años y 0% 11-20 años, esto indica que la Comunidad tiene una población estable y arraigada con una gran proporción de personas que han vivido durante un periodo prolongado de tiempo.

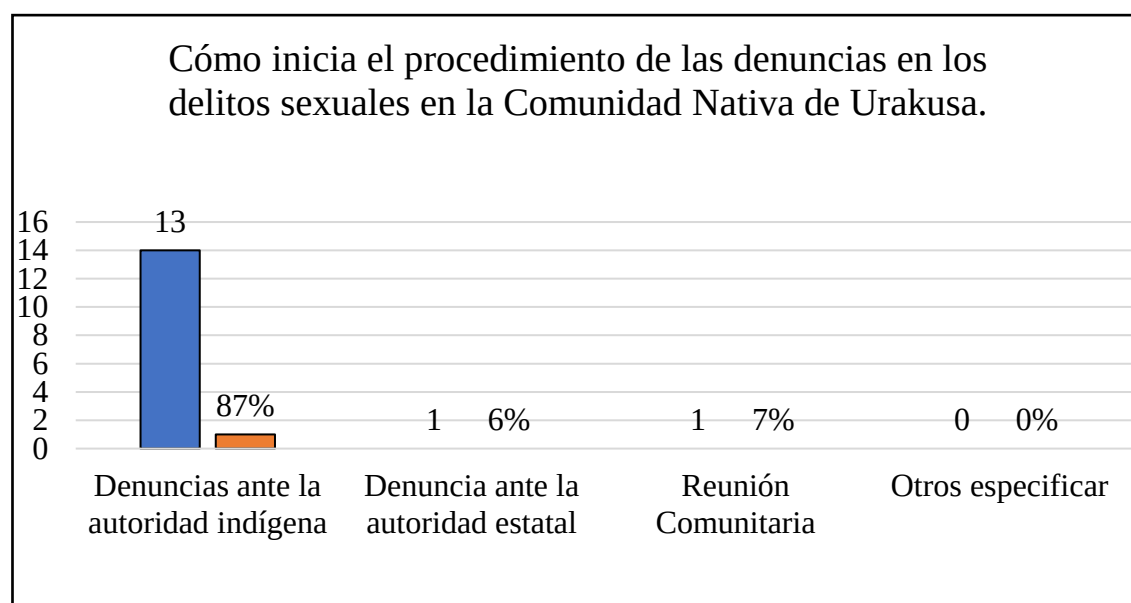
Tabla 4

Distribución sobre el Inicio del procedimiento de denuncia por delitos sexuales en la Comunidad

INICIO DE PROCEDIMIENTO		
DE LAS DENUNCIAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Denuncias ante la autoridad indígena	13	87%
Denuncia ante la autoridad estatal	01	6%
Reunión Comunitaria	01	7%
Otros especificar	0	0%
Total	15	100

Figura 4

Inicio del procedimiento de denuncia por delitos sexuales en la Comunidad



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: De total de personas originarias encuestadas en la comunidad nativa de Urakusa, 87% indican que, en casos de delitos sexuales se inicia mediante una denuncia ante la autoridad indígena, 6% denuncia ante la autoridad estatal, 7% reunión comunitaria y 0% otros por especificar. Esto indica que la comunidad tiene un sistema de justicia propio.

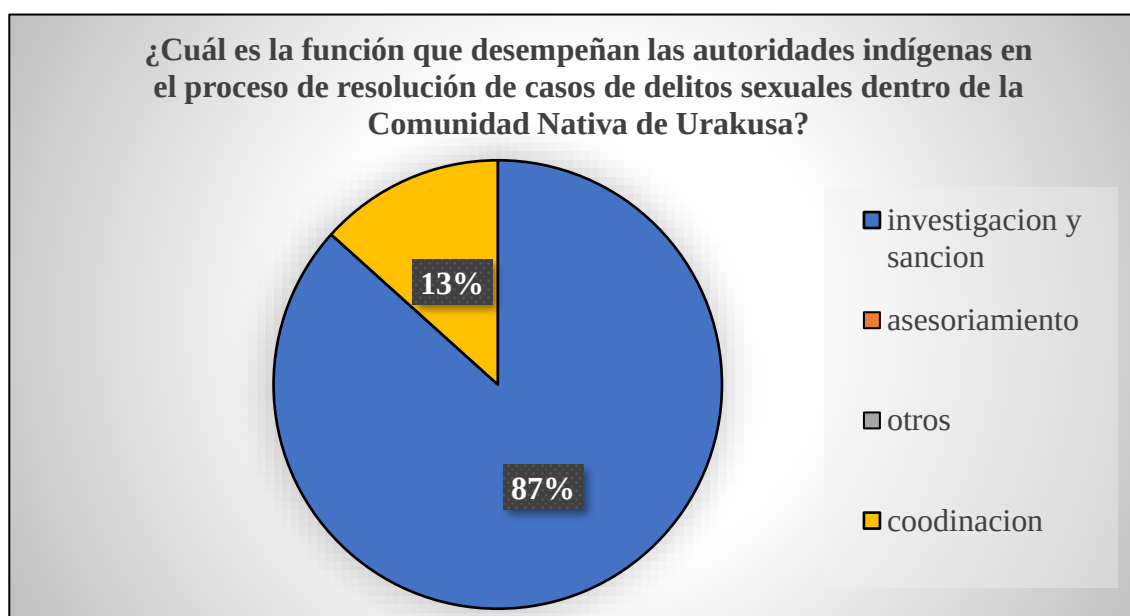
Tabla 5

Distribución sobre Funciones de las autoridades indígenas en la resolución de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa

RESOLUCIÓN DE CASOS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Investigación y sanción	13	87%
Asesoramiento y apoyo	0	0%
Coordinación con autoridades estatales	2	13%
Otros por especificar	0	0%
Total	15	100

Figura 5

Funciones de las autoridades indígenas en la resolución de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: De total de personas originarias encuestadas en la comunidad nativa de Urakusa, 87% indican que, el papel de la autoridad indígena en la resolución de casos de delitos sexuales es investigar y sancionar, 0% asesoramiento y apoyo, 13% coordinación con las autoridades estatales, y 0% otros por especificar. Esto indica que la autoridad indígena tiene la responsabilidad de actuar con justicia, imparcialidad y eficacia en la investigación y sanción de delitos sexuales, y de proteger a las víctimas y a la comunidad en general.

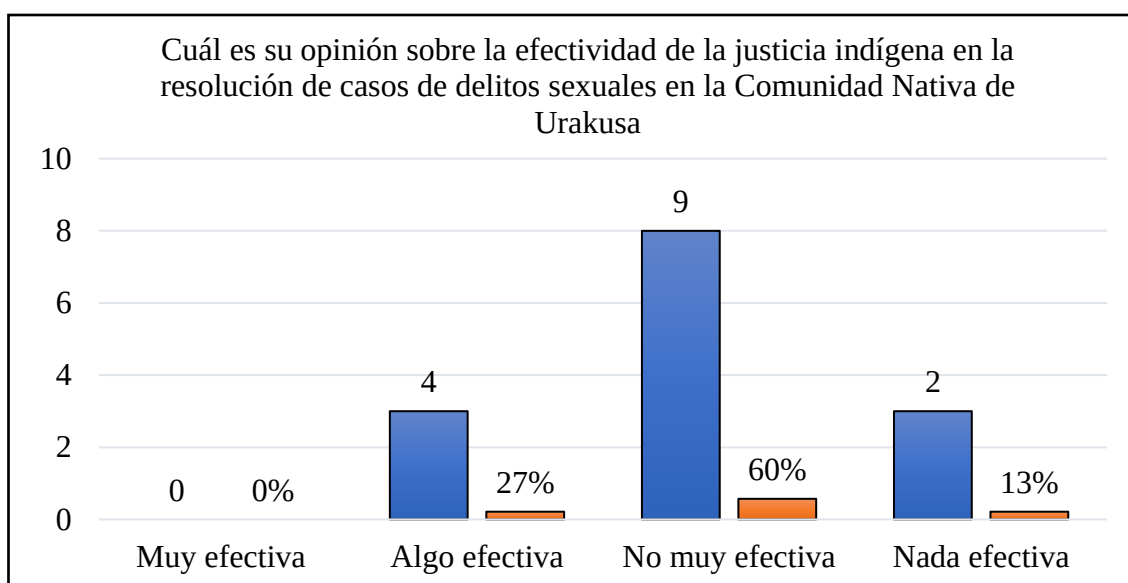
Tabla 6

Distribución de opinión sobre la efectividad de la justicia indígena en la resolución de casos de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa

EFFECTIVIDAD DE LA JUSTICIA INDÍGENA	CANTIDAD	PORCENTAJE
Muy efectiva	0	0%
Algo efectiva	04	27%
No muy efectiva	09	60%
Nada efectiva	02	13%
Total	15	100

Figura 6

Opinión sobre la efectividad de la justicia indígena en la resolución de casos de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Del total de personas originarias encuestadas en la comunidad nativa de Urakusa, el 27% considera que la justicia indígena es algo efectiva en la resolución de casos de delitos sexuales, mientras que el 60% la percibe como poco efectiva, el 13% la califica como nada efectiva y ningún encuestado (0%) la considera muy efectiva. Esto indica que la Comunidad Nativa de Urakusa tiene una falta de confianza en el sistema de justicia, por cuanto necesita una mejora o reforma significativa en la forma en que se aborda la justicia, especialmente en casos de delitos sexuales.

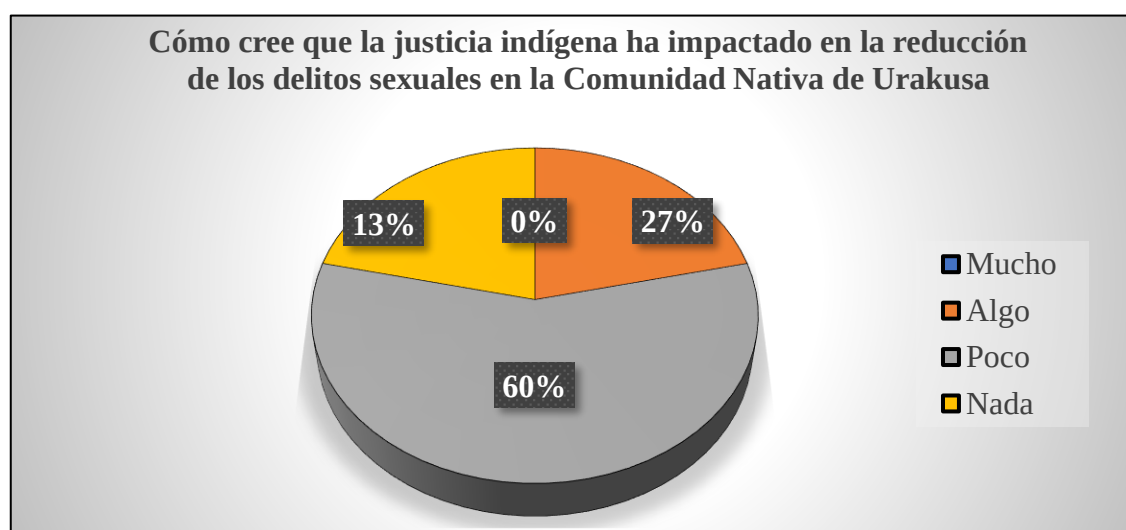
Tabla 7

Distribución sobre la Percepción del impacto de la justicia indígena en la reducción de delitos sexuales

REDUCCIÓN DE DELITOS SEXUALES	CANTIDAD	PORCENTAJE
Mucho	0	0%
Algo	04	27%
Poco	09	60%
Nada	02	13%
Total	15	100

Figura 7

La Percepción del impacto de la justicia indígena en la reducción de delitos sexuales



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: De total de personas originarias encuestadas en la comunidad nativa de Urakusa, 27% indican que en algo ha impactado en la reducción de delitos sexuales, 60% poco ha impactado en la reducción de delitos sexuales, 13% nada ha impactado en la reducción de delitos sexuales y 0% mucho. Este resultado se debe a que la mayoría de las personas encuestadas en la comunidad indígena de Urakusa perciben que la justicia indígena no está siendo efectiva en la reducción de los delitos sexuales, lo que puede estar relacionado con una falta de confianza en el sistema de justicia, limitaciones en la capacidad de la justicia indígena para abordar estos delitos, y una percepción de que la justicia indígena no está siendo aplicada de manera justa o imparcial.

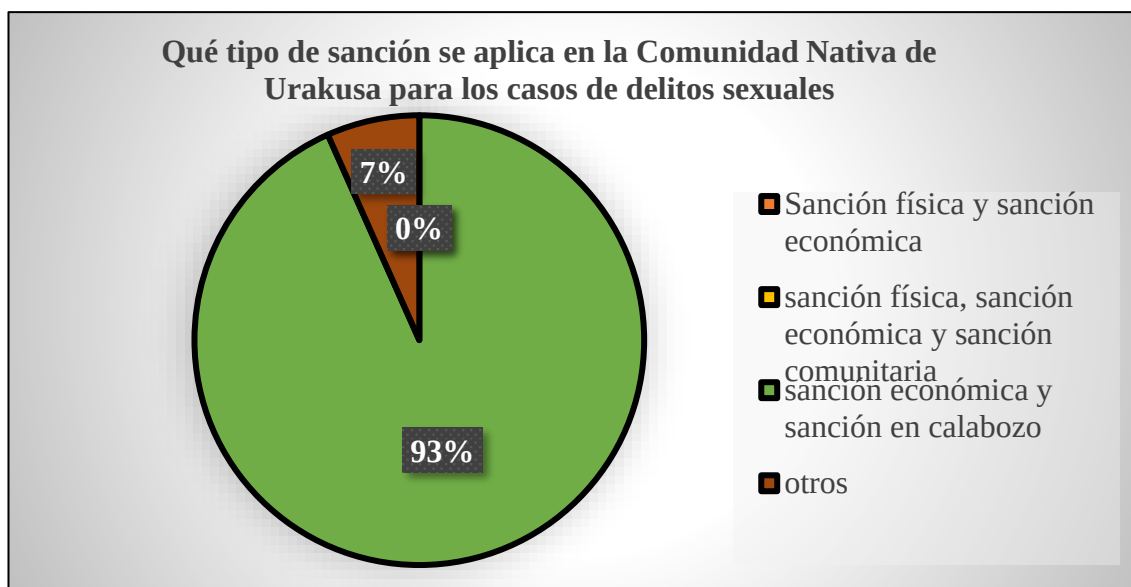
Tabla 8

Distribución sobre tipo de sanción se aplica en la Comunidad Nativa de Urakusa para los casos de delitos sexuales.

SANCIÓN EN LOS DELITOS SEXUALES	CANTIDAD	PORCENTAJE
Sanción física y sanción económica	0	%
sanción física, sanción económica y sanción comunitaria	0	0%
sanción económica y sanción en calabozo	14	93%
Otros	01	7%
Total	15	100

Figura 8

Tipo de sanción aplicada en la Comunidad Nativa de Urakusa para los casos de delitos sexuales



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: De total de personas originarias encuestadas en la comunidad nativa de Urakusa respecto a las sanciones aplicadas en los delitos sexuales, 0% indican que aplican sanciones físicas y sanción económica, 93% indican que aplican sanción económica y sanción en calabozo; y 0% sanción física, sanción económica y sanción comunitaria y 7% otros. Esto indica que la mayoría de las personas encuestadas tiende a favorecer sanciones

severas, como el las sanciones económicas y el calabozo para castigar a los responsables de delito de violación sexual en la comunidad.

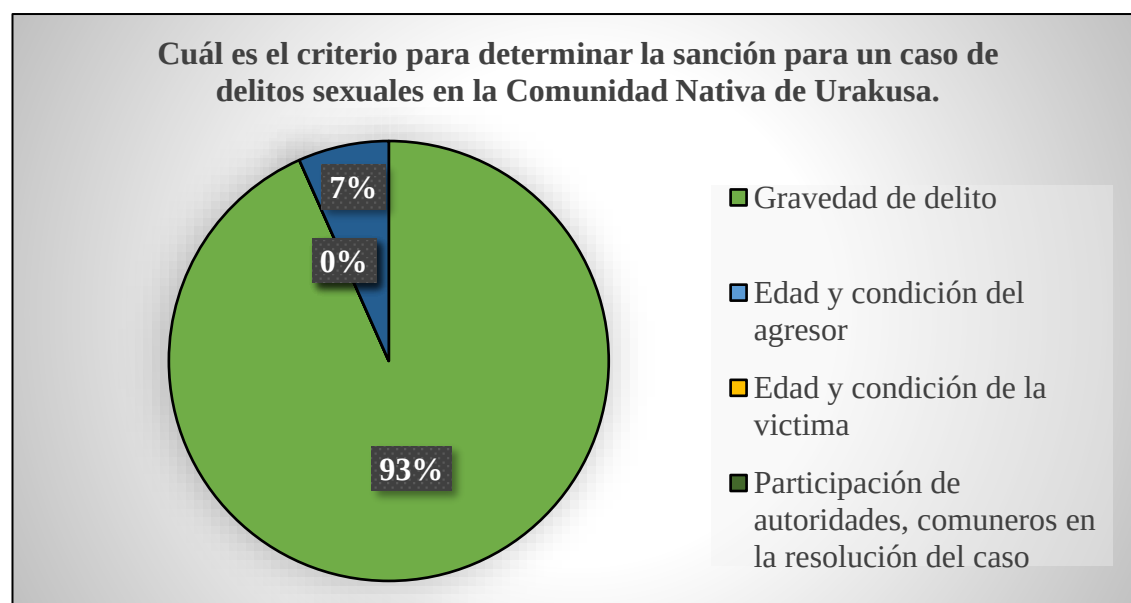
Tabla 9

Distribucion sobre criterio utilizado para determinar la sanción para un caso de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SANCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Gravedad de delito	14	93%
Edad y condición del agresor	0	0%
Edad y condición de la victima	0	0%
Participación de autoridades, comuneros en la resolución del caso.	0	0
Otros	01	7%
Total	15	100

Figura 9

Criterio para determinar la sanción para un caso de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: De total de personas originarias encuestadas en la comunidad nativa de Urakusa respecto al criterio que utilizan las autoridades comunales para determinar la

sanción en casos de delitos sexuales, se tiene, 93% gravedad de delito, 0% Edad y condición del agresor, 0% Edad y condición de la víctima, y 0% Participación de autoridades, comuneros en la resolución del caso y 7% otros. Esto indica que la comunidad considera que la gravedad de delito es un factor importante al momento de determinar la sanción correspondiente.

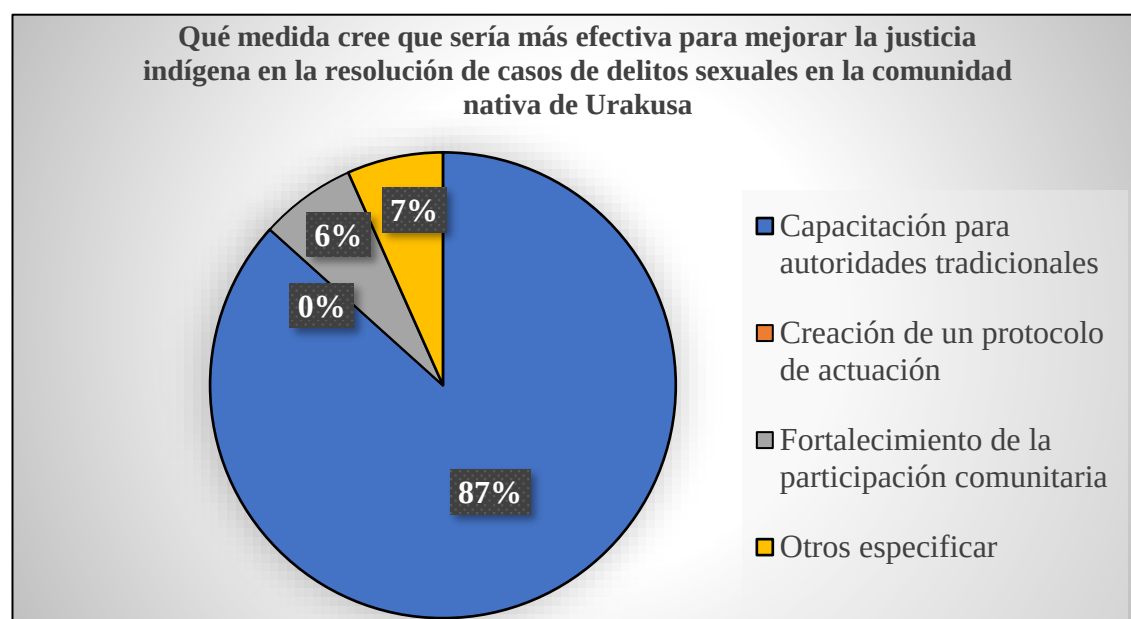
Tabla 10

Distribución sobre las opiniones de medidas propuestas para mejorar la justicia indígena en la resolución de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa

MEDIDAS EFECTIVAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Capacitación para autoridades tradicionales	13	87%
Creación de un protocolo de actuación	0	%
Fortalecimiento de la participación comunitaria	01	7%
Otros especificar	01	6%
Total	15	100

Figura 10

Opiniones de medidas propuestas para mejorar la justicia indígena en la resolución de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: De total de personas originarias encuestadas en la comunidad nativa de Urakusa respecto a las medidas que sería efectiva para mejorar la justicia indígena en la resolución de casos de delitos sexuales, se tiene, 87% Capacitación para autoridades tradicionales, 7.14% Creación de un protocolo de actuación, 7% Fortalecimiento de la participación comunitaria, y 6% Otros especificar. Esto indica que la comunidad considera que la capacitación de las autoridades tradicionales es clave para mejorar la capacidad de estas autoridades para administrar justicia de manera efectiva y justa sus comunidades.

Tabla 11

Distribución sobre mecanismos para garantizar sanciones justas y proporcionales en la justicia indígena de la Comunidad Nativa de Urakusa

SANCIÓN SEA JUSTA Y PROPORCIONAL	CANTIDAD	PORCENTAJE
A través de la aplicación de la ley tradicional	0	0%
A través de la aplicación de la ley estatal	15	100%
A través de la participación de los integrantes de la Comunidad en la resolución de caso	0	0%
Otros	0	0
Total	15	100

Figura 11

Mecanismos para garantizar para que la sanción sea justa y proporcional al delito cometido en la Comunidad Nativa de Urakusa



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: De total de personas originarias encuestadas en la comunidad nativa de Urakusa, se tiene 100% a través de la aplicación de la ley estatal se garantiza que la sanción sea justa y proporcional al delito cometido, 0% a través de la aplicación de la ley tradicional, 0% a través de la participación de los integrantes de la Comunidad en la resolución de caso y 0% Otros. Esto indica que la comunidad tiene una gran confianza en la justicia estatal y considera que es un mecanismo efectivo para garantizar la justicia y la proporcionalidad en la aplicación de las sanciones.

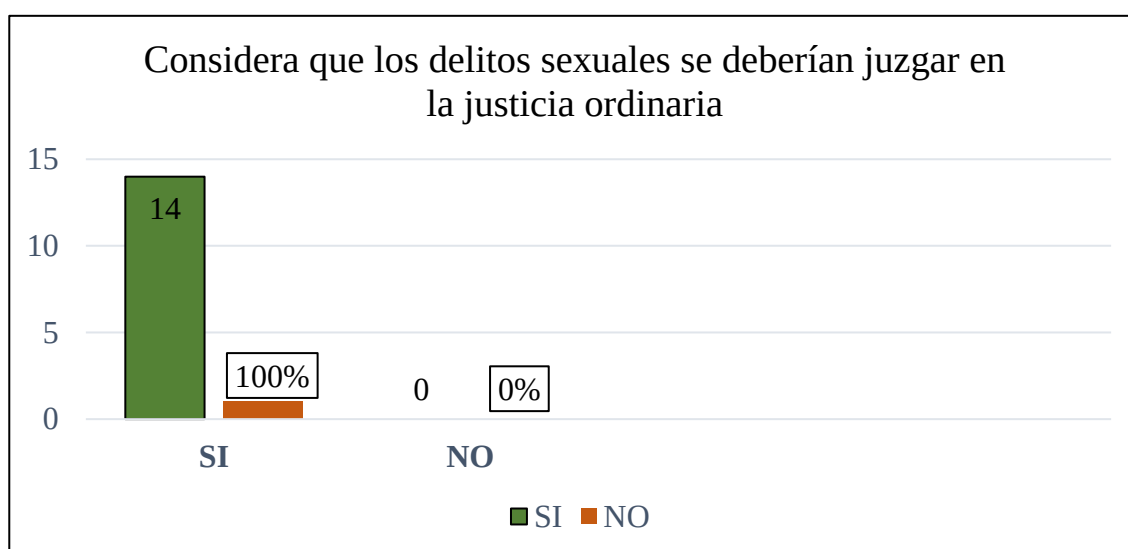
Tabla 12

Distribución sobre la Opinión de un adecuado juzgamiento de los delitos sexuales en la justicia ordinaria

JUZGAMIENTO EN LA JUSTICIA ORDINARIA	CANTIDAD	PORCENTAJE
SI	15	100%
NO	0	0%
Total	15	100

Figura 12

Opinión de un adecuado juzgamiento de los delitos sexuales en la justicia ordinaria



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Del total de personas originarias encuestadas en la comunidad nativa de Urakusa, el 100% manifestó que los delitos sexuales deberían ser juzgados por la justicia ordinaria, mientras que ningún encuestado (0%) consideró que dichos delitos deban ser

tratados exclusivamente por la justicia indígena. Esto indica que la Comunidad Nativa de Urakusa considera que la justicia ordinaria es la más adecuada para juzgar los delitos sexuales, y que no hay apoyo para que estos casos sean juzgados en la justicia indígena.

Tabla 13

Distribución sobre la percepción de la impunidad de los delitos sexuales en la justicia indígena

LA JUSTICIA INDÍGENA ORIGINA IMPUNIDAD	CANTIDAD	PORCENTAJE
SI	15	100%
NO	0	0%
Total	15	100

Figura 13

Percepción de la impunidad de los delitos sexuales en la justicia indígena



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: El total de personas originarias encuestadas en la comunidad nativa de Urakusa expresó, en un 100%, que las sanciones aplicadas por la justicia indígena en casos de delitos sexuales generan impunidad, mientras que ningún encuestado (0%) opinó lo contrario. Este resultado refleja una percepción generalizada de que la justicia indígena no es efectiva para sancionar adecuadamente este tipo de delitos, lo que a su vez evidencia

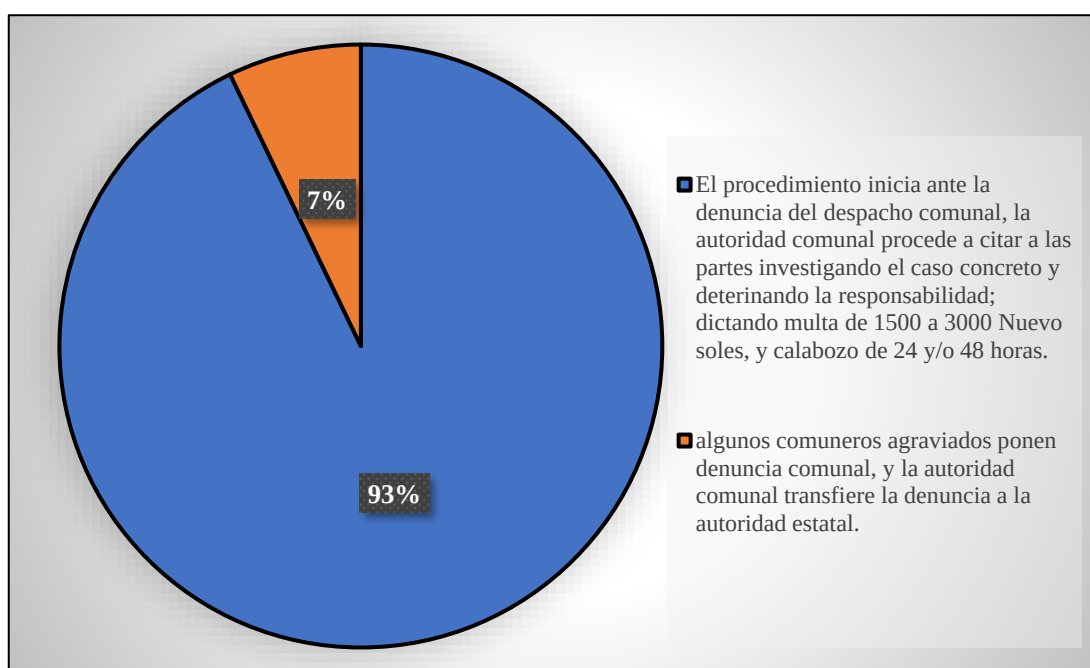
una falta de confianza en dicho sistema debido a sus limitaciones para abordar estos casos de manera justa y eficaz.

Pregunta 1: ¿cuál es el procedimiento que se sigue en la Comunidad Nativa de Urakusa para denunciar y procesar u caso de delito sexuales?

Del total de miembros originarios encuestados, se tiene el 93% de los miembros de la comunidad nativa de Urakusa coinciden en que el procedimiento se inicia con la presentación de una denuncia ante el despacho comunal, donde la autoridad cita a las partes, investiga el caso y determina la responsabilidad, dictando una multa de S/ 1,500 a S/ 3,000 Nuevos Soles; según los acuerdos y con 24 y/o 48 horas de calabozo y 7% algunos comuneros agraviados ponen denuncia comunal y la autoridad comunal transfiere a la autoridad estatal. Esto indica que la Comunidad tiene un sistema de justicia propio y autónomo, que se basa en sus propias normas y procedimientos para resolver disputas y aplicaciones sanciones.

Figura 14

Procedimiento que se sigue en la Comunidad Nativa de Urakusa para denunciar y procesar un caso de delitos sexuales

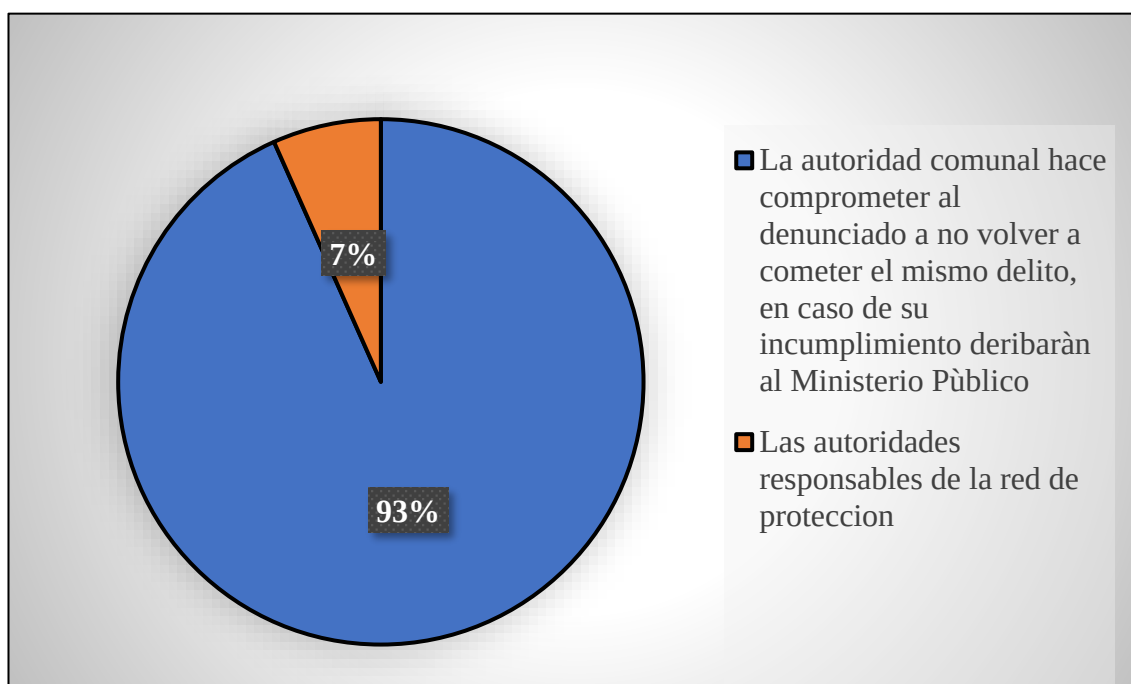


Pregunta 2: ¿cómo se garantiza la protección y el apoyo a las víctimas de delitos sexuales en la Comunidad de Urakusa?

Del total de miembros originarios encuestados, se tiene el 93% la autoridad comunal hace comprometer al denunciado a no cometer el mismo delito, para garantizar la protección y apoyo a las víctimas en casos de delitos sexuales, en caso de incumplimiento derribaran al Ministerio Publico y 7% las autoridades responsables de la red de protección comunal o lideresa realizan bastante charlas a los padres de familia, docentes y otros trabajadores del estado para evitar el abuso sexual con los menores y adolescentes.

Figura 15

Mecanismos de protección y apoyo a las víctimas de delitos sexuales en la Comunidad Nativa de Urakusa



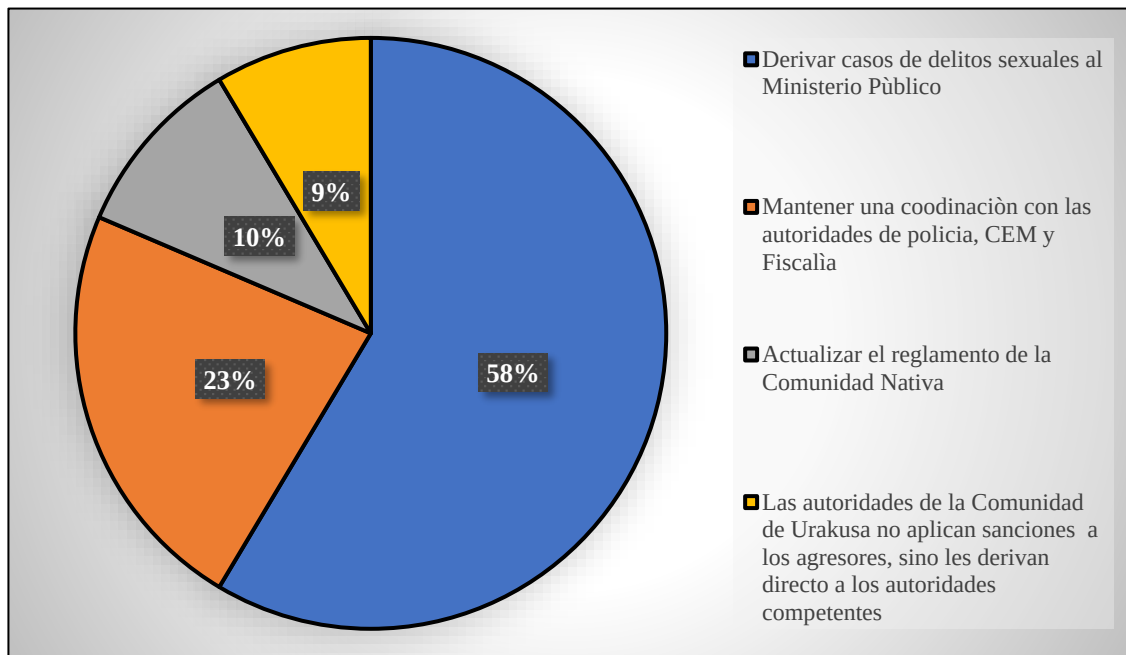
Pregunta 3: ¿Tienes algún comentario o sugerencia adicional sobre la administración de la justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa para resolver casos de delitos sexuales?

Del total de miembros originarios encuestados, se tiene el 58% los casos de delitos sexuales deben ser derivados al ministerio público, 23% deben mantener una coordinación con las autoridades como: policía, fiscalía y CEM, 10% deben actualizar el reglamento Interno de la Comunidad Nativa de Urakusa y 9% las autoridades de la Comunidad de Urakusa no aplican sanciones a los agresores sino los derivan directo a las

autoridades competentes. Esto indica que algunos consideran necesario hacer ajustes en las normativas comunitarias, la mayoría prefiere trabajar con los sistemas legales ya establecidos fuera de la comunidad para garantizar que se haga justicia

Figura 16

Comentario o sugerencia adicional sobre la administración de la justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa para resolver casos de delitos sexuales



Consolidado general de actas de denuncias y resolución de conflictos en la Comunidad Nativa de Urakusa

Se recopilaron un total de doce (13) casos, de los cuales están documentados en las actas de denuncia y resolución de conflictos correspondientes al periodo 2011-2023. Este registro evidencia la aplicación del derecho consuetudinario en la comunidad, fundamentado en prácticas tradicionales que han sido sistematizadas y formalizadas mediante su Reglamento Interno. Dicho reglamento establece de manera clara las conductas sancionables, lo que permite a la comunidad ejercer su sistema de justicia de forma autónoma y conforme a sus normas propias. A continuación, se presenta un cuadro resumen que respalda esta información.

Tabla 14

Resumen de casos recabados en las 1actas de denuncias y solución de conflictos

N.º	TIPO DE DELITO	EDAD DE LA VÍCTIMA	SEXO	AÑO	FUENTE	RESUMEN DE LOS HECHOS	SANCIÓN IMPUESTA	OBSERVACIÓN
1	Violación sexual	No indica edad	F	2011	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra D.D.N. por violación sexual a la menor M.E.	Multa de S/. 300.00 en 15 días, destitución del cargo de ronda campesina, compromiso de no reincidencia.	No se dispone de información adicional.
2	Violación sexual	08 años	F	2012	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra V.E.O, quien reconoció haber violado a la menor Y.E.CH. en dos oportunidades.	Padre de la víctima solicitó remisión del caso al Ministerio Público.	No se dispone de información adicional.

3	Intento de violación	No indica edad	F	2014	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra V. por intento de violación a la menor E., al ofrecerle colonia.	Aplicación de sanción según reglamento comunal.	No se dispone de información adicional.
4	Acoso sexual	17	F	2016	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra W.T.T, por acoso en agravio de la señorita de iniciales SH.P.O. P, habiendo pretendido llevar a la señorita a su comunidad de Yahuahua, habiendo sido enamorados desde el año 2015. Que además fue víctima de violencia física	No se dispone de información adicional.	No se dispone de información adicional.
5	Violación sexual	12 y 10 años	F	2017	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra E.T.D. por violación a las menores A.W.A. (12) y K.S.A. (10).	Sanción de un mes de calabozo y multa de S/. 2,000.00, a pagar en dos meses.	No se dispone de información adicional.
6	Violación sexual	No indica edad	F	2017	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra C.D.P.W. por violación	30 días de calabozo y multa de S/. 1,000.00 según art. 54 del reglamento comunal.	No se dispone de información adicional.

						a la señora E.P.W. luego de años de acoso.		
7	Intento de violación	12 años de edad	F	2018	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra S.Y.SH, por intento de violación en agravio de la menor de iniciales M.O.W, circunstancias en que la madre de la menor deja a sus menores hijos de madrugada por motivo de trabajo, por cuanto el denunciado ingresa al domicilio alzando el mostiquero y procediendo a tocarle sus partes íntimas de la menor, por cuanto la menor al despertar se percato que era su tío.	Sanción por 48 horas por intento de violación y 24 horas por violación de domicilio. A partir del día y hora se controlará la sanción que percibe el acusador.	No se dispone de información adicional.
8	Tocamientos indeviduos	13 años	F	2020	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra G.W.T, en agravio de la menor de iniciales D.D.P, por tocamientos indebidos,	48 horas de sanción por tocamientos individuos	No se dispone de información adicional.

						circunstancias en que la menor se regresaba de bañarse de pozo, aprovechando en tocarle los senos y su parte íntima, por cuanto solicita sanción conforme el reglamento de la comunidad Nativa de Urakusa.		
9	Intento de violación	13 años	F	2020	Estatuto de la Ronda Campesina	Denuncia contra E.TS.SH, en agravio de iniciales A.Y.Y, por intento de violación sexual	Multa de S/. 1,200.00, y sanción de 3 años (10 de octubre hasta 10 de enero del 2022)	No se dispone de información adicional.
10	Intento de violación	11 años	F	2021	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra I.TS. JH, tío de la víctima M.E.O.TS, por intentos reiterados de violación desde los 7 años.	Multa de S/. 1,500.00 en tres meses.	No se dispone de información adicional.
11	Violación sexual	5 años de edad	M	2022	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra D.S.C, por violación en	Multa de S/. 5,000.00 fraccionada en 3 meses.	No se dispone de información adicional.

						agravio de la menor de iniciales J.C.W.K		
12	Violación sexual	No indica edad	F	2022	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra O.D.W, por violación en agravio de iniciales M-W-W-	Multa de S/. 200.00 nuevos soles, otorgando el plazo hasta el mes de marzo. Y así mismo depositara S/. 100.00 nuevos soles	No se dispone de información adicional.
13	Violación sexual	No indica edad	F	2023	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra R.W.O, por violación en agravio de iniciales M.M.P.W	La madre de la menor manifiesta desconocer el hecho	No se dispone de información adicional.

Objetivo específico a) Describir las prácticas y procedimientos utilizados en la administración de justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa para resolver casos de delitos sexuales.

En esta investigación, tras haber analizado la realidad problemática y con el objetivo de dar respuesta a nuestro problema planteado, establecido de la siguiente manera: ¿Cuáles son los efectos de la administración de justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa, para resolver casos sobre delitos sexuales, Condorcanqui-Amazonas 2011-2023? háblese que son casos de delitos sexuales que son resueltos bajo la administradas de justicia indígena de la Comunidad Nativa Urakusa. Una vez obtenida y sistematizada toda la información relevante, la cual ha sido representada mediante tablas y figuras que detallan las resoluciones adoptadas en los casos de delitos sexuales, resulta necesario proceder al análisis correspondiente que permita dar respuesta a los objetivos específicos establecidos en esta investigación:

En relación a este objetivo específico, fue establecida en forma de conceptualización la teoría acerca de que es la administración de justicia indígena, de la cual un punto cercano con credibilidad tenemos la Constitución política del Perú en el artículo 149° en cual establece lo siguiente: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial.”

En relación a ello, la administración de justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa presenta características particulares, sustentadas en su reglamento interno y sus costumbres ancestrales. Esta forma de resolver conflictos responde al derecho consuetudinario indígena, entendido como “un conjunto de costumbres, prácticas y creencias que los pueblos indígenas y las comunidades locales aceptan como normas de conducta obligatorias y que forma parte intrínseca de sus sistemas sociales y económicos y su forma de vida” (Tobin & de la Cruz, 2024, pág. 3). Por cuanto el reglamento interno de la comunidad nativa de Urakusa, actúa como la norma formalizada que regula su sistema de justicia. Este reglamento refleja el conjunto de valores, costumbres y normas que guían la convivencia dentro de la comunidad y sirven de base para las decisiones de sus autoridades comunales en la resolución de conflictos.

En este contexto, resulta esencial describir cómo se han venido resolviendo los casos vinculados a delitos sexuales dentro de la Comunidad Nativa de Urakusa. Esta descripción debe partir del contenido normativo establecido en el reglamento comunal, el cual permite identificar qué conductas de naturaleza sexual son consideradas como faltas o delitos, así como los procedimientos internos que se emplean para su sanción o tratamiento. El reglamento representa una guía fundamental que orienta la administración de justicia indígena, en concordancia con los valores y principios culturales propios de la comunidad.

No obstante, comprender el funcionamiento real de la justicia comunal exige también acudir a las prácticas efectivas ejercidas por las autoridades locales. En este sentido, el presente objetivo específico se centra en describir las prácticas y procedimientos utilizados en la administración de justicia en la Comunidad Nativa de Urakusa para la resolución de casos de delitos sexuales. Esta descripción se construye a partir de las evidencias recogidas mediante encuestas aplicadas a comuneros y autoridades, así como las soluciones adoptadas dentro del ámbito comunal.

Este enfoque permite observar con mayor amplitud cómo se ejerce la justicia comunal frente a hechos de índole sexual, considerando tanto lo establecido en el reglamento interno como las formas reales en que estas disposiciones son aplicadas en la práctica cotidiana. Así, se pueden identificar los actores que intervienen, los pasos que siguen las autoridades para atender una denuncia, las medidas que se adoptan y los criterios empleados en cada caso, lo cual aporta una visión integral del sistema de justicia indígena en Urakusa.

Reglamento interno de la Comunidad Nativa de Urakusa

El reglamento interno de la Comunidad de Urakusa fue establecido en 1984 y ha experimentado diversas modificaciones y ratificaciones a lo largo del tiempo, siendo la última ratificación realizada en 2011, durante la administración comunal de Don Natanael Timias Mateca.

En cuanto a los delitos sexuales, estos están específicamente tipificados en el capítulo VI, titulado "Faltas y Sanciones", del reglamento interno de la Comunidad Nativa de Urakusa, donde se regulan:

Art. 41º Los comuneros y comuneras se hacen acreedores a sanciones por imponer las siguientes disposiciones:

d. *“Comunero(a) que comete el delito de violación de honor sexual con la menor de edad actuando contra su voluntad será sancionado en la comunidad con el conocimiento de los padres del o la menor. Si el caso no se puede tratar dentro de la comunidad o los padres del o el menor perjudicado (a) el Apu tiene la obligación de transferir la denuncia a las autoridades de la provincia de Condorcanqui”.*

e. *“Por intento de violación será sancionado por 48 horas de calabozo”.*

El precepto recogido en el artículo 41 del Reglamento Interno de la Comunidad Nativa de Urakusa refleja un intento de normar internamente conductas de alto contenido lesivo, como la violación de honor sexual y el intento de violación. No obstante, el tratamiento que se otorga a estos delitos en el marco comunal presenta vacíos normativos importantes y preocupantes desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos.

Toda vez, que en la encuesta realizada a los miembros de la Comunidad Nativa de Urakusa, el 93% indicaron que el procedimiento y sanción sobre los delitos sexuales, se inicia con la presentación de una denuncia ante el despacho comunal, donde la autoridad cita a las partes, investiga el caso y determina la responsabilidad, dictando una multa de S/ 1,500 a S/ 3,000 Nuevos Soles; según los acuerdos y con 24 y/o 48 horas de calabozo y 7% algunos comuneros agraviados ponen denuncia comunal y la autoridad comunal transfiere a la autoridad estatal, esto se da siempre cuando las partes no están de acuerdo resolver dentro de su comunidad.

En atención a ello, no se establece con precisión qué tipo de sanción se impone al comunero que comete violación sexual contra una menor de edad, más allá de señalar que el caso será tratado en la comunidad con conocimiento de los padres. Esta falta de tipificación sancionadora concreta abre paso a criterios discrecionales, conciliaciones informales o sanciones simbólicas, incompatibles con la gravedad del delito.

asimismo, la disposición establece que solo si el caso no puede resolverse internamente o a pedido de los padres, se remitirá a las autoridades estatales. Esta redacción es problemática, pues convierte en opcional lo que en el derecho penal peruano es obligatorio: la persecución de delitos de acción pública. La violación sexual a menores y el intento de violación no son asuntos conciliables ni transferibles, y deben ser atendidos por el sistema judicial ordinario.

Y respecto, a la sanción establecida para el intento de violación (48 horas de calabozo) resulta absolutamente desproporcionada frente al bien jurídico protegido y al nivel de

afectación. Además, no cumple con los fines de prevención, reparación ni disuasión que exige el Estado en materia penal.

En suma, aunque el reglamento interno busca mantener el orden comunal y ejercer su jurisdicción conforme al artículo 149° de la Constitución, en la práctica se evidencia una preocupante vulneración de derechos fundamentales, en particular cuando se trata de delitos sexuales. Entre ellos, destaca el derecho a la libertad sexual, que las personas tienen derecho a decidir autónomamente tener o no relaciones sexuales y con quién (Metrio, 2024, pág. 4). Asimismo, se vulnera el derecho a la indemnidad sexual, del niño, niña o adolescente para desarrollar su sexualidad en forma natural, sin ningún tipo de intervención, que por su naturaleza anormal o desviada tengan la capacidad real o potencial para pervertir, corromper o impedir dicho desarrollo (Moron, 2020, pág. 27). La autonomía comunal no puede justificar omisiones frente a delitos graves. En ese sentido, se hace necesaria una articulación más clara entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, que garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos, sin poner en riesgo la dignidad e integridad de las personas dentro de las comunidades.

En relación a este contexto, y conforme se desprende del consolidado de las doce actas de denuncias recabados (ver cuadro de resumen), se evidencia que ni en los hechos ni en el Reglamento Interno de la Comunidad Nativa de Urakusa existe una regulación clara y detallada sobre el procedimiento de denuncia, investigación y sanción frente a los delitos sexuales. El reglamento solo establece, de manera genérica, que por intento de violación corresponde una sanción de 48 horas de calabozo (art. 41, inciso e), mientras que, en el caso de violación sexual contra menor de edad, se menciona la aplicación de una sanción, sin especificar su naturaleza ni alcance (art. 41, inciso d). Esta omisión revela una falta de protección real y efectiva de los derechos fundamentales vinculados a la libertad e indemnidad sexual, especialmente en casos donde las víctimas son menores de edad.

Además, el reglamento no clasifica ni diferencia los tipos de delitos sexuales, limitándose únicamente a mencionar la violación sexual contra menor de edad. No hace alusión a otras modalidades como la violación sexual contra personas adultas, los tocamientos indebidos, de forma más específica. Esta omisión evidencia una visión limitada y generalizada del fenómeno, lo cual genera un vacío normativo que puede afectar gravemente la protección de la víctima y la respuesta sancionadora de la comunidad.

No obstante, la información obtenida mediante las encuestas aplicadas a las autoridades y miembros de la comunidad ha permitido reconstruir el procedimiento comunal seguido en la práctica. A través de la pregunta: “¿Cuál es el procedimiento que se sigue en la

comunidad de Urakusa para denunciar y procesar un caso de delito sexual?”, se obtuvo como resultado (pregunta 1-ver figura 1) que el 93% de los encuestados señala que el procedimiento inicia con la presentación de la denuncia ante el despacho comunal, donde la autoridad local cita a las partes, realiza una investigación directa, determina la responsabilidad y, de acuerdo con los hechos, impone una multa que varía entre S/ 1,500 y S/ 3,000, además de 24 a 48 horas de calabozo como sanción. Solo el 7% de los encuestados indicó que, en algunos casos, los comuneros agraviados presentan la denuncia comunal y la autoridad opta por derivarla al sistema de justicia estatal.

Este panorama permite concluir que en la Comunidad Nativa de Urakusa no existe un procedimiento normado y positivizado en su reglamento para atender casos de delitos sexuales. Las sanciones impuestas responden más a acuerdos informales o decisiones tomadas caso por caso, sin contar con criterios uniformes, ni garantías procesales, y mucho menos con un enfoque de protección hacia la víctima.

En la práctica, cuando se presenta una denuncia de violación sexual, la autoridad comunal cita a las partes y, bajo el amparo del artículo 41º, se impone una sanción consensuada entre multa y calabozo sin garantizar la protección integral de las víctimas. Asimismo, este procedimiento no se encuentra formalizado ni sistematizado en ninguna norma interna, lo que genera un tratamiento ambiguo, impreciso y alejado de los estándares mínimos de justicia y protección de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la víctima, quien no recibe una atención especializada ni medidas de protección integral. En este contexto, se puede confirmar la hipótesis de la investigación: la administración de justicia indígena en la comunidad de Urakuza ha tenido un impacto negativo en la resolución de casos de delitos sexuales. Además, se ha vulnerado el derecho a la indemnidad sexual, que se entiende por indemnidad sexual al derecho del niño, niña o adolescente a desarrollar su sexualidad en forma natural sin interferencia de hechos que por su naturaleza anormal o desviada tengan la capacidad real o potencial para pervertir, corromper o impedir dicho desarrollo. (Viviano, 2012, pág. 15) , se ha transgredido el artículo 149 de la Constitución Política, y se han incumplido normas de derechos humanos, lo que ha derivado en impunidad debido a la ineficacia en la imposición de sanciones por delitos de violación sexual.

Objetivo específico b) Analizar la efectividad de la resolución de casos de delitos sexuales a través de la justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa

La Constitución Política del Perú, en su artículo 149°, reconoce que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, siempre que respeten los derechos fundamentales de las personas. Este principio consagra el pluralismo jurídico y reconoce el valor de la identidad cultural de los pueblos indígenas como eje fundamental de su organización social y normativa (Constitución Política del Perú). Este derecho se ve reforzado por instrumentos internacionales como el Convenio 169° de la OIT, que garantiza el respeto a las instituciones y prácticas propias de los pueblos originarios, dentro del marco de los derechos humanos universalmente reconocidos (Organización Internacional del Trabajo OIT).

Sin embargo, al analizar la práctica jurisdiccional de la Comunidad Nativa de Urakusa frente a los delitos sexuales, se evidencia una seria disonancia entre el ejercicio de dicha autonomía y la garantía efectiva de derechos fundamentales como la indemnidad sexual, especialmente en casos que involucran a niñas, adolescentes y mujeres indígenas. se refiere a la obligación de proteger el desarrollo físico y emocional saludable de quienes aún no tienen la madurez suficiente para tomar decisiones sobre su vida sexual. Este derecho busca resguardar a los menores de 14 años frente a cualquier acto que pueda interferir con su evolución personal, de modo que, al alcanzar esa edad, puedan ejercer libremente y con plena conciencia su derecho a la libertad sexual.

Los datos empíricos revelan que las sanciones impuestas por la justicia comunal, como multas económicas de S/ 1,300 a S/ 1,500 Nuevo Soles, castigos físicos o reclusión en el calabozo comunal, no corresponden con la gravedad de los delitos sexuales denunciados. Además, el Reglamento Interno de Urakusa carece de una adecuada tipificación de los delitos sexuales, lo que contribuye a una aplicación arbitraria y poco efectiva de la justicia. Esta situación ha generado impunidad, pues muchas de las sanciones no se cumplen en su totalidad y no existe un seguimiento que garantice su efectividad. Como resultado, las víctimas no sienten que hayan recibido justicia ni protección, lo que agrava su condición de vulnerabilidad.

El caso 11, en el cual el padre de la víctima solicitó que la denuncia fuera transferida a las autoridades estatales, evidencia la desconfianza que existe hacia la justicia comunal en casos de violación sexual. Esta percepción es compartida por la mayoría de los comuneros encuestados: el 60% considera que la justicia indígena es "no muy efectiva"

y un 13% la califica como "nada efectiva". Esto demuestra una crisis de legitimidad dentro del propio sistema comunal, especialmente en delitos que afectan derechos humanos fundamentales.

Desde un enfoque de derechos humanos, esta realidad es preocupante. Como sostiene UNICEF, los derechos humanos son inherentes a todas las personas, independientemente de su cultura o territorio, y deben ser respetados por todo sistema normativo, incluido el indígena. Entre estos derechos se encuentra la dignidad humana, Entre estos derechos se encuentra la dignidad humana, que significa reconocer que toda persona tiene un valor propio que no se pierde y que debe ser respetado siempre. Cuidar este derecho es clave en cualquier decisión o acción, ya sea legal o social.

La transgresión al artículo 149° de la Constitución se hace evidente cuando las autoridades comunales actúan al margen del respeto por estos derechos. La omisión de un proceso formal de investigación y la falta de proporcionalidad en las sanciones constituyen prácticas que vulneran derechos fundamentales y reproducen patrones de violencia estructural.

En consecuencia, se concluye que la justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa no ha sido eficaz en la resolución de casos de delitos sexuales, lo cual corrobora la hipótesis planteada en esta investigación: que el sistema comunal ha tenido un impacto negativo en la protección de los derechos de las víctimas. Por tanto, se hace necesaria una coordinación intercultural entre la justicia ordinaria y la comunal, especialmente en los casos en que están en juego bienes jurídicos de máxima protección, como la libertad y la indemnidad sexual. Solo así se podrá garantizar que el reconocimiento de la identidad cultural no implique una relativización de los derechos humanos fundamentales.

Desde un enfoque constitucional y de derechos humanos, esta situación exige mecanismos de coordinación entre la justicia comunal y la justicia ordinaria, en casos donde están comprometidos bienes jurídicos de alta protección. El reconocimiento del derecho a la jurisdicción comunal debe ir de la mano con el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, garantizando que ningún sistema de justicia, por legítimo que sea, vulnere la dignidad ni la integridad de las personas, especialmente cuando se trata de víctimas en situación de vulnerabilidad, como niñas, adolescentes y mujeres indígenas.

Objetivo específico c) Análisis de los principios del derecho consuetudinario que rigen la administración de justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa frente a denuncias por delitos sexuales

La administración de justicia por parte de los pueblos indígenas está reconocida legalmente en el ordenamiento jurídico peruano. El artículo 149° de la Constitución Política del Perú reconoce a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales en su territorio, siempre que lo hagan conforme a su derecho consuetudinario y con respeto a los derechos fundamentales de la persona (Congreso de la República del Perú, 1993). A nivel internacional, este principio se refuerza en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus sistemas de justicia propios, en tanto no sean incompatibles con los derechos humanos reconocidos por el derecho nacional e internacional (OIT, 1989, art. 8).

En este marco normativo, la justicia indígena debe ser entendida como un ejercicio legítimo de la autonomía cultural, estructurado sobre la base de principios tradicionales o consuetudinarios. Sin embargo, un primer hallazgo del presente estudio es que en la Comunidad Nativa de Urakusa no se identifican ni se desarrollan de forma expresa estos principios en su reglamento interno. Esta omisión genera un vacío normativo que repercute directamente en el tratamiento de delitos sexuales dentro de la comunidad, ya que impide establecer criterios claros y uniformes para su resolución.

Los principios del derecho consuetudinario que suelen regir la administración de justicia indígena incluyen, entre otros: proporcionalidad, la oralidad y la autoridad moral,. Estos principios, aunque válidos culturalmente, deben aplicarse bajo estándares de derechos humanos, sobre todo en casos de delitos graves como la violencia sexual.

El principio de proporcionalidad, es una estructura argumentativa que nos permite interpretar principios constitucionales y aportar soluciones jurídicas cuando diversos derechos fundamentales están en colisión. (Càrdenas, 2013)

La oralidad, juega un papel crucial en la preservación de la identidad cultural de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, es fundamental para la resolución de conflictos, a través de la oralidad, las comunidades indígenas pueden mantener vivos sus

conocimientos ancestrales, transmitir valores de convivencia y fortalecer su identidad y autonomía. (Buñay & Herrera, 2024, pág. 14)

El principio de autoridad moral, se refiere reconocimiento colectivo basado en la sabiduría, la experiencia de vida, la honestidad y la coherencia ética del líder comunal. Es una forma de liderazgo legítimo que se construye en el tiempo, a través de la práctica del bien común, el respeto por los principios ancestrales y la capacidad de resolver conflictos con equidad.

La ausencia de estos principios en el reglamento comunal de Urakusa ha favorecido su interpretación libre, ambigua o culturalmente sesgada, generando resultados profundamente injustos para las víctimas. Lejos de constituir un ejercicio legítimo de justicia intercultural, lo que se ha observado es la vulneración sistemática de derechos fundamentales, tales como: El derecho a la dignidad humana, entendido como el valor interno de la persona, por el hecho de ser persona, en razón de su ser. (Samayoa, 2020), El derecho a la libertad e indemnidad sexual, entendida como la necesidad de proteger y garantizar el desarrollo normal en el ámbito sexual de quienes aún no han alcanzado un grado de madurez, es decir, protege las condiciones psíquicas y físicas de los menores de 14 años a fin de que cuando lleguen a la edad de 14, puedan decidir realmente si desean involucrarse en actos sexuales y ejercer su derecho a la libertad sexual, por consiguiente, al tratarse estos casos en agravio de menores de edad se vulneran estos derechos, las víctimas son menores de edad, y el derecho a la justicia, al no garantizar un sistema que sancione adecuadamente los delitos y proteja a las personas más vulnerables.

En este contexto, se corrobora la hipótesis de esta investigación: la administración de justicia indígena en Urakusa no ha sido efectiva en proteger el derecho a la indemnidad sexual ni en garantizar los derechos fundamentales de las víctimas de delitos sexuales, contribuyendo así a una situación de impunidad estructural. La ausencia de principios rectores en su reglamento interno, la falta de procedimientos claros y la debilidad en la aplicación de sanciones, evidencian la necesidad urgente de una reforma normativa comunal que incorpore los principios constitucionales, sin renunciar a su identidad cultural, pero garantizando siempre la protección plena de los derechos

Análisis de las sanciones impuestas en delitos sexuales desde una perspectiva constitucional en el marco de la justicia indígena-Perú.

En el Perú, el pluralismo jurídico constituye un principio esencial consagrado en la Constitución Política. El artículo 149° reconoce que las comunidades campesinas y nativas tienen la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones. No obstante, esta autonomía tiene ciertos límites. Aunque las comunidades pueden resolver conflictos internos, surgen restricciones evidentes cuando se trata de delitos graves, como los de carácter sexual, ya que estos vulneran gravemente la dignidad, la integridad personal y la libertad sexual de las víctimas. Por ello, en estos casos, es fundamental que las sanciones impuestas no solo se ajusten a las normas tradicionales de la comunidad, sino que también respeten los principios establecidos en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado peruano.

En este contexto, los tratados internacionales ratificados por el Perú adquieren un papel fundamental, ya que establecen ciertos límites al ejercicio de la justicia indígena en casos específicos. Uno de estos instrumentos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como el Pacto de San José), ratificada por el Perú en 1978, la cual protege derechos esenciales como la integridad personal, el derecho al debido proceso y la prohibición de penas que sean inhumanas. En particular, el artículo 5° de dicha convención prohíbe expresamente las sanciones crueles, inhumanas o degradantes, incluyendo el abuso sexual, y señala que el Estado tiene la obligación de sancionar las violaciones graves a los derechos humanos, como es el caso de los delitos sexuales.

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Perú en 1978, reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad personal y a ser juzgada en un proceso justo. Este instrumento internacional reafirma que todos los ciudadanos, incluidos los integrantes de las comunidades indígenas, deben acceder a un sistema de justicia que garantice el respeto de sus derechos fundamentales. En este sentido, la justicia indígena no puede sustituir al sistema judicial ordinario cuando se trata de delitos graves, como los de naturaleza sexual.

En 1982, el Perú ratificó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual obliga al Estado a prevenir y sancionar la violencia sexual, prohibiendo la implementación de mecanismos como la conciliación que puedan comprometer la dignidad de la víctima. Asimismo, la Convención sobre los

Derechos del Niño, ratificada en 1990, establece que debe prevalecer el interés superior del niño y exige su protección contra cualquier forma de abuso o explotación sexual.

El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado en 1994, reconoce el derecho de las comunidades indígenas a administrar justicia de acuerdo con sus tradiciones. Sin embargo, señala que este derecho debe estar alineado con los derechos humanos y con el sistema jurídico nacional, lo que implica que la justicia indígena debe respetar los principios fundamentales de justicia, especialmente en casos de delitos graves.

A pesar de la aceptación del pluralismo jurídico, la aplicación de la justicia indígena no puede contradecir los derechos humanos fundamentales. En este sentido, tanto el Tribunal Constitucional del Perú como la Corte Suprema han afirmado claramente que la justicia indígena no puede violar los derechos humanos fundamentales. En particular, en los casos de violación sexual, que afectan de manera grave la integridad y dignidad de las personas, se establece que debe prevalecer la justicia ordinaria. Esto se evidencia en dos sentencias clave que abordan esta temática: la STC 07009-2013-PHC/TC y la Casación 1343-2017, Del Santa.

- **Sentencia STC 07009-2013-PHC/TC: El derecho a la protección de los menores**

En el caso (STC N.º 07009-2013-PHC/TC, 2016), el Tribunal Constitucional trató un caso de violación sexual perpetrada contra una menor en una comunidad indígena. A pesar de que la justicia comunal intentó intervenir, el Tribunal, fundamentándose en los principios constitucionales, concluyó que los derechos fundamentales de las personas, especialmente los de los menores de edad, no pueden ser vulnerados por la justicia indígena. El Tribunal declaró lo siguiente:

"No puede justificarse, respaldarse ni legitimar, desde la perspectiva de la justicia comunal, la vulneración de derechos fundamentales cuya protección es irrenunciable y que además cuentan con una protección internacional reforzada, como es el caso de los menores de edad."

Este pronunciamiento subraya que el interés superior del niño, principio consagrado en el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene prioridad sobre cualquier decisión que pueda tomar la justicia comunal. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos de los menores, sin que esto dependa de las decisiones de las autoridades comunales.

• **Casación 1343-2017, Del Santa: El límite de la competencia de la justicia indígena**

En la Sentencia de Casación N° 1343-2017, 2019, del Santa, se trató un caso en el que una ronda campesina intentó intervenir en un caso de violación sexual, a pesar de que su estatuto no le confería competencia para juzgar este tipo de delitos. La Corte Suprema de Justicia concluyó lo siguiente:

“El estatuto de la ronda campesina San Roque establece un listado específico de los delitos que puede abordar e imponer sanciones, y entre ellos no figura la violación sexual, lo que demuestra que, incluso de acuerdo con sus propias normas, carece de competencia para tratar este delito.”

Este fallo refuerza la idea de que la justicia comunal solo tiene competencia en los casos que se ajustan a sus normas internas, y que los delitos graves, como la violación sexual, deben ser resueltos exclusivamente por la justicia penal ordinaria. Este principio, que establece la competencia exclusiva de los tribunales ordinarios en estos casos, está respaldado tanto por el Código Penal peruano como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8°), que garantiza el derecho al debido proceso y el acceso a una justicia imparcial.

Objetivo específico d) Proponer recomendaciones para mejorar la administración de justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakuza, en la resolución de casos de delitos sexuales.

La situación actual de la justicia comunal en Urakusa, frente a delitos de carácter sexual, revela vacíos normativos y prácticas que no garantizan una atención adecuada a las víctimas ni sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos. Por ello, es necesario plantear propuestas que fortalezcan este sistema desde un enfoque que respete su autonomía, pero que también asegure la protección efectiva de los derechos de las personas más vulnerables de la comunidad.

Una primera medida fundamental consiste en que la comunidad incorpore en su reglamento interno una norma clara que establezca la obligación de remitir de inmediato todos los casos de delitos sexuales a las autoridades competentes del Estado, como la Policía o el Ministerio Público. Esta acción es prioritaria en situaciones que involucren a niñas, adolescentes, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad, ya que permite evitar la impunidad y asegurar un tratamiento especializado de estos casos.

Asimismo, resulta indispensable que se formalicen mecanismos de coordinación entre la comunidad y las entidades del sistema nacional de justicia. La creación de canales directos y operativos de comunicación con instituciones como el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, las fiscalías o las defensorías municipales del niño y del adolescente, permitiría garantizar una atención integral a las víctimas y una adecuada derivación de los casos cuando así lo requiera su gravedad.

Otro aspecto importante para mejorar la administración de justicia comunal es la capacitación permanente de las autoridades indígenas. Esta formación debe enfocarse en temas como derechos humanos, protección de mujeres, niñas y niños, principios básicos de derecho penal y el respeto por la dignidad de las personas. Fortalecer las capacidades de los líderes comunales no solo contribuye a una mejor identificación y tratamiento de los casos, sino que también permite prevenir prácticas sancionatorias que podrían vulnerar la integridad de las personas denunciadas o de las víctimas.

En esa línea, es necesario promover espacios de diálogo y entendimiento mutuo entre el sistema comunal y el estatal. Estos espacios deben construirse sobre la base del respeto y el reconocimiento recíproco, y buscar puntos de encuentro que permitan responder de manera conjunta a los delitos sexuales, especialmente aquellos que afectan profundamente la vida y la salud emocional de las víctimas.

Por último, se recomienda que la comunidad inicie un proceso de revisión y actualización de su reglamento interno. El documento vigente fue elaborado hace más de tres décadas y su última modificación ocurrió en 2011. Este desfase impide que responda adecuadamente a los retos actuales en materia de justicia, protección de la niñez y violencia de género. La actualización del reglamento debe ser participativa, con el involucramiento de todos los sectores de la comunidad, incluyendo a mujeres, jóvenes, autoridades y actores tradicionales, de modo que el nuevo marco normativo refleje tanto la identidad cultural como los principios fundamentales de protección y equidad.

En conjunto, estas propuestas buscan que la justicia comunal en Urakusa evolucione hacia un modelo más justo, protector y articulado con el entorno legal nacional, sin dejar de lado su esencia cultural ni su derecho a la autodeterminación

IV. CONCLUSIONES

1. La administración de justicia indígena en la Comunidad Nativa de Urakusa carece de procedimientos normados y específicos para abordar casos de delitos sexuales. Aunque el Reglamento Interno contempla ciertas conductas de índole sexual sancionables (art. 41°), sin embargo, no clasifica adecuadamente los delitos sexuales ni define sanciones proporcionales. En la práctica, la resolución de estos casos se realiza directamente por la autoridad comunal mediante sanciones económicas y calabozos, sin un procedimiento estructurado ni una adecuada derivación a instancias estatales competentes.
2. La justicia indígena en Urakusa presenta una baja efectividad percibida en la resolución de delitos sexuales, como lo evidencia la encuesta donde el 73% de los comuneros la califican como poco o nada efectiva. Esta percepción refleja una pérdida de legitimidad del sistema comunal en la atención de delitos graves, especialmente aquellos que afectan la integridad de mujeres, niñas y adolescentes. La limitada remisión de los casos al sistema judicial ordinario y el uso exclusivo de sanciones comunitarias refuerzan un entorno de impunidad.
3. La normativa interna de Urakusa no incorpora explícitamente principios fundamentales del derecho consuetudinario compatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos, como la proporcionalidad, oralidad, legalidad o la autoridad moral. Esta omisión normativa facilita la toma de decisiones arbitrarias y compromete la protección de los derechos fundamentales de las víctimas, especialmente cuando se trata de delitos sexuales contra menores de edad.
4. La ausencia de un marco normativo claro y de mecanismos efectivos de articulación con el sistema judicial estatal requiere una intervención urgente. Es imprescindible fortalecer el Reglamento Interno, estableciendo una clasificación clara de delitos sexuales, sanciones proporcionales, y un procedimiento obligatorio de derivación al Ministerio Público en casos graves, especialmente cuando involucran a menores. Asimismo, es necesario incorporar principios del derecho indígena armonizados con los derechos humanos para garantizar justicia intercultural efectiva, legítima y respetuosa de la dignidad de las víctimas.

V. RECOMENDACIONES

- 1) Se recomienda que la comunidad de Urakusa establezca en su reglamento interno la obligación expresa de remitir inmediatamente al Ministerio Público o a la Policía Nacional todos los casos de delitos sexuales, en especial aquellos que involucren a menores de edad, mujeres o personas vulnerables. Esta acción es necesaria para evitar la vulneración de derechos fundamentales, la impunidad y la revictimización.
- 2) Se sugiere establecer canales formales y operativos de coordinación entre la comunidad y el sistema estatal de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, DEMUNAs), para facilitar la transferencia de casos y la protección integral de las víctimas.
- 3) Las autoridades comunales deben recibir formación permanente en derechos humanos, derecho penal, protección de la niñez y la mujer, y enfoques interculturales para fortalecer su rol en la identificación y canalización adecuada de los casos.
- 4) Es fundamental construir puentes de diálogo entre el sistema comunal y el sistema estatal, donde se reconozca la autonomía indígena, pero también se garantice el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, especialmente en casos que comprometan la dignidad humana.
- 5) Se recomienda que la Comunidad Nativa de Urakusa inicie un proceso participativo de actualización integral de su reglamento, dado que la norma vigente data del año 1984, y fue modificada por última vez en 2011 bajo el gobierno comunal de Don Nataniel Timias Mateca. Hasta la fecha, no se ha realizado ninguna revisión adicional, lo cual representa un serio desfase respecto a los estándares legales y sociales actuales.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aranda, S. R. (2020). Violencia sexual y justicia comunal en pueblos indígenas Awajún-Wampis, Región Amazonas. *Ciencia y Tecnología*. doi:10.17268/rev.cyt.2020.03.11
- Buñay, L., & Herrera, C. (2024). *La oralidad en la resolución de los conflictos internos de las comunidades indígenas del Ecuador*. Artículo de Investigación, Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba. Obtenido de file:///C:/Users/HP/Downloads/8528-45172-1-PB.pdf
- Càrdenas Gracia, J. (19 de marzo de 2013). Noción, justificación y críticas al principio de proporcionalidad. *Boletín mexicano de derecho comparado*. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332014000100003#:~:text=El%20principio%20de%20proporcionalidad%20e,sus%20posibilidades%20f%C3%A1cticas%20y%20jur%C3%ADdicas.
- Dati, J. R. (2022). *Delito contra la libertad e indemnidad sexual en menores de edad y su regulacion en el derecho consuetudinario de la Comunidad Nativa Wawit Chapi-Imaza*. Tesis, Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas, Amazonas. Obtenido de <https://repositorio.untrm.edu.pe/handle/20.500.14077/3260>
- Delgado, N. Y. (2019). *La Administracion de Justicia indigena y su influencia en la violacion de los derechos humanos*. Tesis, Universidad Nacional de Chimborazo-Ecuador, Riobamba. Obtenido de <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/8954/1/Delgado%20Delgado%2c%20N.%282022%29%20La%20administraci%C3%B3n%20de%20justicia%20ind%C3%ADgena%20y%20su%20influencia%20en%20la%20violaci%C3%B3n%20de%20los%20derechos%20humanos%2c%20Cant%C3%B3n%20Guamote%20>
- Fabiola, C. C. (2021). *Castigo físico como sanción aplicada en la justicia indígena frente al Derecho Constitucional a la integridad física*. Tesis, Universidad de Otavalo, Otavalo. Obtenido de <https://repositorio.uotavalo.edu.ec/server/api/core/bitstreams/89c0d1f3-3066-499d-9925-4183b5bb6c33/content>
- Metrio, W. (2024). *El derecho a la libertad sexual frente a la formación de las instituciones educativas de los niños, niñas y adolescentes en Colombia en el año 2022*. Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia . Obtenido de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Quinto+El+derecho+a+la+libertad+sexual+frente+a+la+formaci%C3%B3n+de+las+instituciones+educativas+de+los+ni%C3%B1os,+ni%C3%B1as+y+adolescentes+en+Colombia+en+el+a%C3%B1o+2022+Justicia+y+Derecho+2024.pdf
- Moron, D. (2020). *LA INDEMNIDAD SEXUAL Y SUS IMPLICANCIAS EN LOS CASOS DE MENORES DE 10 A 13 AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE ICA 2016*. Tesis, Universidad Privada San Juan Bautista, Ica. Obtenido de <https://repositorio.upsjb.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/0fb9b11a-4fcb-4ab5-b5fa-1ccf6d87d8b3/content>

- Ortega, L. E. (2022). *Justicia indígena en los delitos de trata de persona y violación: propuesta para su limitación*. artículo, Universidad de Guayaquil-Ecuador, Guayaquil. Obtenido de <https://santiago.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/view/5659/4867>
- Salambay, S. P. (2023). *La Competencia de la justicia indígena en el Juzgamiento de los delitos sexuales*. tesis, Universidad Nacional Chinborazo, Riobamba. Obtenido de <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/11002/1/Rolda%cc%81n%20Salam%20bay%20S.%20%282023%29%20La%20competencia%20de%20la%20Justicia%20Ind%20c3%adgena%20en%20el%20juzgamiento%20de%20delitos%20sexuales..pdf>
- Samayoa, A. (2020). *Dignidad humana: una mirada desde un enfoque filosófico*. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos. Obtenido de <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/15093/21283>
- Sentencia de Casación N° 1343-2017 (Sala Penal Transitoria 7 de agosto de 2019). Obtenido de <https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/01/Casaci%C3%B3n-1343-2017-Del-Santa-LP.pdf>
- STC N° 07009-2013-PHC/TC (Sentencia de Tribunal Constitucional 3 de Marzo de 2016). Obtenido de <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/07009-2013-HC.pdf>
- Tobin, B., & de la Cruz, R. (2024). *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. Reseña. doi:10.34667/tind.47897
- Villacrès, B. R. (2019). *El derecho consuetudinario en la justicia indígena*. tesis, Universidad Técnica de Ambato, Ambato. Obtenido de <https://repositorio.uta.edu.ec/server/api/core/bitstreams/7927db05-9963-407d-a805-cefb6060ae20/content>
- Viviano, T. (2012). *Abuso Sexual: Estadísticas para la reflexión y pautas para prevención*. Obtenido de https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/libro_abusosexual.pdf
- Zegarra, G. B. (2023). *Frecuencia del delito de explotación sexual en menores de 14 y 16 años, Tayunta-Condorcanqui*. Tesis, Chachapoyas-Perú. Obtenido de <https://repositorio.untrm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14077/3066/Santa%20Cruz%20Zegarra%20Gissel%20Bilermana.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

ANEXOS

Anexo 1: Solicitud de validación de instrumentos de investigación por los expertos.



**UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE
AMAZONAS**

Escuela posgrado-EPG

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

2019

Chachapoyas, 24 de febrero del 2025

CARTA N° 01 -2025-UNTRM.A/EPG/JSWS

Segundo Roberto Vasquez Bravo

De mi mayor consideración

Es grado dirigirme a usted para manifestarle mi saludo cordial. Dada su experiencia profesional, méritos académicos y personales, solicito su inapreciable colaboración como experto para la validación de contenido de los ítems que conforman los instrumentos (encuesta y ficha documental), que serán aplicados a una muestra, seleccionada que tiene como finalidad recoger información de los reglamentos internos, acta de denuncias y sanciones, así como normas en delitos contra la libertad sexual, para la investigación titulada: "LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE URAKUSA EN LOS DELITOS SEXUALES, CONDORCANQUI-AMAZONAS 2011-2023", para obtener el grado de maestro en ciencias penales en nuestra casa superior de estudios.

Para efectuar la validación del instrumento, Agradeceré leer cuidadosamente cada ítem, la encuesta y ficha documental, las mismas que servirán para recolectar y clasificar información durante la ejecución de la investigación.

Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia y congruencia u otro aspecto que considere relevante para mejorar la investigación.

Muy atentamente


Bach. JANDY SEKUT WEEPIU SAMEKASH
TESISTA

*Recibido
28/02/25*

Adjunto:

- ✓ Formato de informe de opinión
- ✓ Constancia de validación
- ✓ Encuesta
- ✓ Ficha documental.



UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE
AMAZONAS
Escuela posgrado-EPG

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chachapoyas, 24 de febrero del 2025

CARTA N° 02/2025-UNTRM.A/EPG/JSWS

ME. José Luis Rodríguez Medina

De mi mayor consideración

Es grado dirigirme a usted para manifestarle mi saludo cordial. Dada su experiencia profesional, méritos académicos y personales, solicito su inapreciable colaboración como experto para la validación de contenido de los ítems que conforman los instrumentos (encuesta y ficha documental), que serán aplicados a una muestra, seleccionada que tiene como finalidad recoger información de los reglamentos internos, acta de denuncias y sanciones, así como normas en delitos contra la libertad sexual, para la investigación titulada: "LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE URAKUSA EN LOS DELITOS SEXUALES, CONDORCANQUI-AMAZONAS 2011-2023", para obtener el grado de maestro en ciencias penales en nuestra casa superior de estudios.

Para efectuar la validación del instrumento, Agradeceré leer cuidadosamente cada ítem, la encuesta y ficha documental, las mismas que servirán para recolectar y clasificar información durante la ejecución de la investigación.

Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia y congruencia u otro aspecto que considere relevante para mejorar la investigación.

Muy atentamente


Bach. JANDY SEKUT WEEPIU SAMEKASH
TESISTA

Adjunto:

- ✓ Formato de informe de opinión
- ✓ Constancia de validación
- ✓ Encuesta
- ✓ Ficha documental.

*Recibido
24.02.25*



UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE
AMAZONAS
Escuela posgrado-EPG

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chachapoyas, 26 de marzo de 2025

CARTA N° 03-2025-UNTRM.A/EPG/JSWS

Mg. *Geinán Avila evangelista*

CARGO

De mi mayor consideración

Es grado dirigirme a usted para manifestarle mi saludo cordial. Dada su experiencia profesional, méritos académicos y personales, solicito su inapreciable colaboración como experto para la validación de contenido de los ítems que conforman los instrumentos (encuesta y ficha documental), que serán aplicados a una muestra, seleccionada que tiene como finalidad recoger información de los reglamentos internos, acta de denuncias y sanciones, así como normas en delitos contra la libertad sexual, para la investigación titulada: "LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE URAXUSA EN LOS DELITOS SEXUALES, CONDORCANQUI-AMAZONAS 2011-2023", para obtener el grado de maestro en ciencias penales en nuestra casa superior de estudios.

Para efectuar la validación del instrumento, Agradeceré leer cuidadosamente cada ítem, la encuesta y ficha documental, las mismas que servirán para recolectar y clasificar información durante la ejecución de la investigación.

Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia y congruencia u otro aspecto que considere relevante para mejorar la investigación.

Muy atentamente


Bach. JANDY SEKUT WEEPIU SAMEKASH
TESISTA

Adjuntos:

- ✓ Formato de informe de opinión
- ✓ Constancia de validación
- ✓ Encuesta
- ✓ Ficha documental.


Recibido: Bach. J. Sekut Weepiu Samekash
Fecha: 26/03/2025
Gestión: Avila Evangelista
89562444

Anexo 2: Constancia de validación



UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA
DE AMAZONAS
Escuela posgrado-EPG

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CONSTANCIA DE OPINIÓN DE EXPERTO

Quien suscribe Segundo Roberto Vázquez Bravo, con documento
Nacional de identidad N° 33402687, de profesión
Abogado, con grado de Doctor,
ejerciendo actualmente como Docente de la universidad UNT por
medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación el instrumento
(encuesta, análisis de expediente), para efectos de su aplicación y ejecución del proyecto de
tesis titulada: "LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD
NATIVA DE URAKUSA EN LOS DELITOS SEXUALES, CONDORCANQUI-
AMAZONAS 2011-2023"

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones.

DEFICIENTE () ACEPTABLE () BUENO () EXCELENTE (X)

Chachapoyas. 27 de marzo del 2025


DNI. 33402687
Segundo R. Vázquez Bravo



UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA
DE AMAZONAS
Escuela posgrado-EPG

"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las
heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

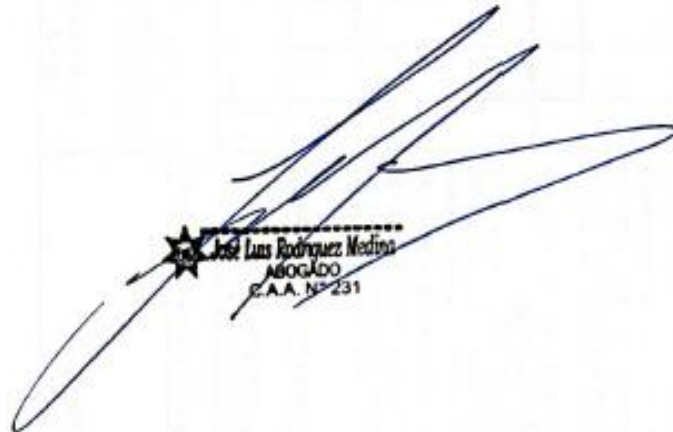
CONSTANCIA DE OPINIÓN DE EXPERTO

Quien suscribe Jose Luis Rodriguez Medina, con documento
Nacional de identidad N° 42514490, de profesión
Abogado, con grado de doctor,
ejerciendo actualmente como Docente de la UNTRM - por
medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación el instrumento
(encuesta, análisis de expediente), para efectos de su aplicación y ejecución del proyecto de
tesis titulada: **"LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD
NATIVA DE URAKUSA EN LOS DELITOS SEXUALES, CONDORCANQUI-
AMAZONAS 2011-2023"**

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones.

DEFICIENTE () ACEPTABLE () BUENO (☒) EXCELENTE ()

Chachapoyas. 24 de febrero del 2025


Jose Luis Rodriguez Medina
ABOGADO
C.A.A. N° 231



UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA
DE AMAZONAS
Escuela posgrado-EPG

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana".

CONSTANCIA DE OPINIÓN DE EXPERTO

Quien suscribe German Auri Evangelista, con documento
Nacional de identidad N° 09563415, de profesión
ABOGADO, con grado de Doctor en Derecho y Ciencia Política
ejerciendo actualmente como Docente TC de la UNTA-0 - por
medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación el instrumento
(encuesta, análisis de expediente), para efectos de su aplicación y ejecución del proyecto de
tesis titulada: "LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD
NATIVA DE URAKUSA EN LOS DELITOS SEXUALES, CONDORCANQUI-
AMAZONAS 2011-2023"

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones.

DEFICIENTE () ACEPTABLE () BUENO () EXCELENTE (X)

Chachapoyas. 27 de marzo del 2025


German Auri Evangelista
DNI: 09563415

Anexo 3: ficha de encuesta

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



**ENCUESTA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE
URAKUSA EN LOS DELITOS SEXUALES, CONDORCANQUI-AMAZONAS 2011-2023.**

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente las preguntas y responda la alternativa con una X la respuesta que crea conveniente, sus respuestas nos ayudarán a comprender mejor la administración de justicia en los delitos de violación sexual, en la comunidad Nativa de Urakusa.

I. Generalidades: Información.

1.1. Nombre y Apellidos:.....

Edad: ()

Sexo: M ()

F ()

Estudios:

a) Primaria ()

b) Secundaria ()

c) Ninguna ()

1.2. Cuál es la relación con la Comunidad Nativa de Urakuza.

a) Miembro de la comunidad

b) Autoridad tradicional

c) Autoridad estatal

d) Otro (especificar).....

1.3. ¿Cuántos años lleva viviendo en la comunidad de Urakusa?

a) Menos de 5 años

b) 5-10 años

c) 11-20 años

d) Más de 20 años

II. Preguntas.

2.1. ¿Cómo se inicia el procedimiento de las denuncias en los delitos sexuales en la comunidad de Urakusa?

a) Denuncia ante la autoridad indígena.

b) Denuncia ante la autoridad estatal

c) Reunión comunitaria

d) Otro especificar)

2.2. ¿Cuál es el papel de las autoridades indígenas en la resolución de casos de delitos sexuales en la comunidad Nativa de Urakusa?

- a) Investigación y sanción
- b) Asesoramiento y apoyo
- c) Coordinación con autoridades estatales
- d) Otro (especificar).....

2.3. ¿Cuál es su opinión sobre la efectividad de la justicia indígena en la resolución de casos de delitos sexuales en la comunidad de Urakuza?

- a) Muy efectiva.
- b) Algo efectiva
- c) No muy efectiva.
- d) Nada efectiva

2.4. ¿Cómo cree que la justicia indígena ha impactado en la reducción de los delitos sexuales en la comunidad Nativa de Urakusa?

- a) Mucho
- b) Algo
- c) Poco
- d) Nada

2.5. ¿Qué tipo de sanción se aplica en la comunidad Nativa de Urakusa para casos de delitos sexuales?

- a) Sanción física (castigo corporal)
- b) Sanción económica (multa o reparación)
- c) Sanción comunitaria (servicio comunitario o trabajo en beneficio de la comunidad)
- d) Sanción espiritual (rituales o ceremonias de purificación)
- e) Otra (especificar).....

2.6. ¿Cuál es el criterio para determinar la sanción para un caso de delito sexual en la comunidad Nativa de Urakusa?

- a) Gravedad del delito
- b) Edad y condición del agresor
- c) Edad y condición de la víctima
- d) Participación de autoridades, comuneros en la resolución del caso
- e) Otra (especificar).....

2.7. ¿Qué medida cree que sería más efectiva para mejorar la justicia indígena en la resolución de casos de delitos sexuales en la comunidad de Urakusa?

- a) Capacitación para autoridades tradicionales.
- b) Creación de un protocolo de actuación
- c) Fortalecimiento de la participación comunitaria
- d) Otro (especificar).....

2.8. ¿Cómo se garantiza que la sanción sea justa y proporcional al delito cometido en la comunidad de Urakusa?

- a) A través de la aplicación de la ley tradicional

- b) A través de la aplicación de la ley estatal
- c) A través de la participación de los integrantes de la comunidad en la resolución del caso
- d) Otra (especificar).....

2.9. ¿Considera que los delitos sexuales se deberían juzgar en la justicia ordinaria?

SI () NO ()

2.10. ¿Considera usted que los delitos sexuales sancionados por la justicia indígena originan impunidad?

SI () NO ()

2.11. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en la comunidad de Urakusa para denunciar y procesar un caso de delito sexual? (Respuesta abierta)

.....

.....

.....

.....

2.12. ¿Cómo se garantiza la protección y el apoyo a las víctimas de delitos sexuales en la comunidad de Urakusa? (Respuesta abierta)

.....

.....

.....

.....

2.13. ¿Qué sanciones o medidas se aplican a los agresores en casos de delitos sexuales en la comunidad de Urakusa? (Respuesta abierta)

.....

.....

.....

.....

2.14. ¿Tiene algún comentario o sugerencia adicional sobre la administración de la justicia indígena en la comunidad nativa de Urakusa para resolver casos de delitos sexuales?

.....

.....

.....

.....

Anexo 4: ficha documental: de revisión de actas de denuncias.

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



**FICHA DOCUMENTAL: DE REVISIÓN DE ACTAS DE DENUNCIAS Y SOLUCIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EN LA COMUNIDAD NATIVA DE URAKUSA EN LOS DELITOS SEXUALES, CONDORCANQUI-AMAZONAS 2011-2023**

N.º	TIPO DE DELITO	EDAD DE LA VÍCTIMA	SEXO	AÑO	FUENTE	RESUMEN DE LOS HECHOS	SANCIÓN IMPUESTA	OBSERVACIÓN
1	Violación sexual	No indica edad	F	2011	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra D.D.N. por violación sexual a la menor M.E.	Multa de S/. 300.00 en 15 días, destitución del cargo de ronda campesina, compromiso de no reincidencia.	No se dispone de información adicional.
2	Violación sexual	08 años	F	2012	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra V.E.O, quien reconoció haber violado a la menor Y.E.CH. en dos oportunidades.	Padre de la víctima solicitó remisión del caso al Ministerio Público.	No se dispone de información adicional.
3	Intento de violación	No indica edad	F	2014	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra V. por intento de violación a la	Aplicación de sanción según reglamento comunal.	No se dispone de información adicional.

						menor E., al ofrecerle colonia.		
4	Acoso sexual	17	F	2016	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra W.T.T, por acoso en agravio de la señorita de iniciales SH.P.O. P, habiendo pretendido llevar a la señorita a su comunidad de Yahuahua, habiendo sido enamorados desde el año 2015. Que además fue víctima de violencia física	No se dispone de información adicional.	No se dispone de información adicional.
5	Violación sexual	12 y 10 años	F	2017	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra E.T.D. por violación a las menores A.W.A. (12) y K.S.A. (10).	Sanción de un mes de calabozo y multa de S/. 2,000.00, a pagar en dos meses.	No se dispone de información adicional.
6	Violación sexual	No indica edad	F	2017	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra C.D.P.W. por violación a la señora E.P.W. luego de años de acoso.	30 días de calabozo y multa de S/. 1,000.00 según art. 54 del reglamento comunal.	No se dispone de información adicional.
7	Intento de violación	12 años de edad	F	2018	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra S.Y.SH, por intento de violación en agravio de la menor de iniciales M.O.W, circunstancias en que la madre de la menor deja a	Sanción por 48 horas por intento de violación y 24 horas por violación de domicilio. A partir del día y hora se controlará la	No se dispone de información adicional.

						sus menores hijos de madrugada por motivo de trabajo, por cuanto el denunciado ingresa al domicilio alzando el mostiquero y procediendo a tocarle sus partes íntimas de la menor, por cuanto la menor al despertar se percato que era su tío.	sanción que percibe el acusador.	
8	Tocamientos indeviduos	13 años	F	2020	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra G.W.T, en agravio de la menor de iniciales D.D.P, por tocamientos indebidos, circunstancias en que la menor se regresaba de bañarse de pozo, aprovechando en tocarle los senos y su parte intima, por cuanto solicita sanción conforme el reglamento de la comunidad Nativa de Urakusa.	48 horas de sanción por tocamientos individuos	No se dispone de información adicional.
9	Intento de violación	13 años	F	2020	Estatuto de la Ronda Campesina	Denuncia contra E.TS.SH, en agravio de iniciales	Multa de S/. 1,200.00, y sancion de 3 años (10 de	No se dispone de información adicional.

						A.Y.Y, por intento de violación sexual	octubre hasta 10 de enero del 2022)	
10	Intento de violación	11 años	F	2021	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra I.TS. JH, tío de la víctima M.E.O.TS, por intentos reiterados de violación desde los 7 años.	Multa de S/. 1,500.00 en tres meses.	No se dispone de información adicional.
11	Violación sexual	5 años de edad	M	2022	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra D.S.C, por violación en agravio de la menor de iniciales J.C.W.K	Multa de S/. 5,000.00 fraccionada en 3 meses.	No se dispone de información adicional.
12	Violación sexual	No indica edad	F	2022	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra O.D.W, por violación en agravio de iniciales M-W-W-	Multa de S/. 200.00 nuevos soles, otorgando el plazo hasta el mes de marzo. Y así mismo depositara S/. 100.00 nuevos soles	No se dispone de información adicional.
13	Violación sexual	No indica edad	F	2023	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra R.W.O, por violación en agravio de iniciales M.M.P.W	La madre de la menor manifiesta desconocer el hecho	No se dispone de información adicional.
14	Violación sexual	No indica edad	F	2024	Libro de actas de la Comunidad Nativa Urakusa	Denuncia contra el infractor, en agravio de la menor de iniciales M.E.O.TS, por violacion	Sancion de pagar una multa de S/. 2,109.00 Nuevo Soles, que pagará en 4 partes (abril, mayo, junio y julio del 2024)	No se dispone de información adicional.

Anexo 5: formato de opinión, examen de contenido de los instrumentos de la investigación.

FORMATO DE INFORME DE OPINIÓN, EXÁMEN DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN DENOMINADA:

“LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE URAKUSA EN LOS DELITOS SEXUALES, CONDORCANQUI-AMAZONAS 2011-2023”

Nombres y apellidos del experto: Segundo Roberto Vasquez Bravo
 Cargo que desempeña: Docente de la UNIRN
 Institución en la que trabaja el experto: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNIRN
 Autor del instrumento: **Bach. Jandy Sekut Weepiu Samekash.**

I.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES	CRITERIOS	MUY DEFICIENTE				DEFICIENTE				ACEPTABLE				BUENA				EXCELENTE			
		00	06	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96
		05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
CLARIDAD	Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es decir exento de ambigüedades.																		87%		
OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permitirán mensurar a las variables: “Administración de justicia en la Comunidad Nativa Urakusa y delitos sexuales.																			92%	
ACTUALIDAD	El instrumento evidencia vigencia acorde con el conocimiento científico.																			94%	
ORGANIZACIÓN	Los ítems del instrumento traducen organicidad lógica en concordancia con la definición operacional y conceptual de las variables: “la administración de justicia en la comunidad nativa de Urakusa en los delitos sexuales, Condorcanqui-Amazonas”, dimensiones e indicadores, de manera que permitan hacer abstracciones e inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la investigación.																		88%		
SUFICIENCIA	Los ítems del instrumento expresan suficiencia en cantidad y calidad.																			92%	
INTENCIONALIDAD	Los ítems del instrumento evidencian ser adecuados para el examen de contenido y mensuración de las evidencias inherentes a la administración de justicia en la comunidad nativa de Urakusa en los delitos sexuales, Condorcanqui-Amazonas.																			89%	
CONSISTENCIA	La información que se obtendrá, mediante los ítems del instrumento, permitirá analizar, describir y proponer la administración de justicia en la comunidad nativa de																		84%		

	Urakusa en los delitos sexuales, Condorcanqui-Amazonas.																			
COHERENCIA	Los ítems del instrumento expresan coherencia entre la variable: la administración de justicia en la comunidad nativa de Urakusa en los delitos sexuales, Condorcanqui-Amazonas, dimensiones e indicadores.																	87%		
METODOLOGÍA	Los procedimientos insertados en el instrumento responden al propósito de la investigación.																	94%		

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

.....

.....

.....

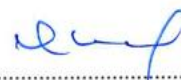
.....

.....

.....

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 89%

LUGAR Y FECHA: Chachapoyas, 27 de marzo de 2025.

 FIRMA	
DNI	33408687
TELF. N°.	997585251

FORMATO DE INFORME DE OPINIÓN, EXÁMEN DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN DENOMINADA:

“LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE URAKUSA EN LOS DELITOS SEXUALES, CONDORCANQUI-

AMAZONAS 2011-2023”

Nombres y apellidos del experto: ... Jose Luis Rodriguez Medina

Cargo que desempeña: ... Docente de la UNIR

Institución en la que trabaja el experto: ... Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza - UNIR

Autor del instrumento: **Bach. Jandy Sekut Weepiu Samekash.**

I.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES	CRITERIOS	MUY DEFICIENTE				DEFICIENTE				ACEPTABLE				BUENA				EXCELENTE			
		00	06	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96
		05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
CLARIDAD	Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es decir exento de ambigüedades.															77%					
OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permitirán mensurar a las variables: “Administración de justicia en la Comunidad Nativa Urakusa y delitos sexuales.															78%					
ACTUALIDAD	El instrumento evidencia vigencia acorde con el conocimiento científico.															77%					
ORGANIZACIÓN	Los ítems del instrumento traducen organicidad lógica en concordancia con la definición operacional y conceptual de las variables: “la administración de justicia en la comunidad nativa de Urakusa en los delitos sexuales, Condorcanqui-Amazonas”, dimensiones e indicadores, de manera que permitan hacer abstracciones e inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la investigación.															69%					
SUFICIENCIA	Los ítems del instrumento expresan suficiencia en cantidad y calidad.															74%					
INTENCIONALIDAD	Los ítems del instrumento evidencian ser adecuados para el examen de contenido y mensuración de las evidencias inherentes a la administración de justicia en la comunidad nativa de Urakusa en los delitos sexuales, Condorcanqui-Amazonas.															69%					
CONSISTENCIA	La información que se obtendrá, mediante los ítems del instrumento, permitirá analizar, describir y proponer la administración de justicia en la comunidad nativa de															74%					

[illegible]

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 	
PROMEDIO DE VALORACIÓN:	73 %
LUGAR Y FECHA: Chachapoyas, 24 de febrero de 2025.	

LUGAR Y FECHA: Chachapoyas, 24 de febrero de 2025.

FIRMA	
DNI	42514490
TELF. Nº.	9181737

DNI

TEL. N°.

FORMATO DE INFORME DE OPINIÓN, EXÁMEN DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN DENOMINADA:

“LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE URAKUSA EN LOS DELITOS SEXUALES, CONDORCANQUI-AMAZONAS 2011-2023”

Nombres y apellidos del experto: German Auri Evangelista
 Cargo que desempeña: Docente en la UNTM
 Institución en la que trabaja el experto: Universidad Nacional Taibío Rodríguez de Mendoza - UNTM
 Autor del instrumento: Bach. Jandy Sekut Weepiu Samekash.

I.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES	CRITERIOS	MUY DEFICIENTE				DEFICIENTE				ACEPTABLE				BUENA				EXCELENTE			
		00	06	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96
		05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
CLARIDAD	Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es decir exento de ambigüedades.																	87%			
OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permitirán mensurar a las variables: “Administración de justicia en la Comunidad Nativa Urakusa y delitos sexuales.																		92%		
ACTUALIDAD	El instrumento evidencia vigencia acorde con el conocimiento científico.																	87%			
ORGANIZACIÓN	Los ítems del instrumento traducen organicidad lógica en concordancia con la definición operacional y conceptual de las variables: “la administración de justicia en la comunidad nativa de Urakusa en los delitos sexuales, Condorcanqui-Amazonas”, dimensiones e indicadores, de manera que permitan hacer abstracciones e inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la investigación.																		93%		
SUFICIENCIA	Los ítems del instrumento expresan suficiencia en cantidad y calidad.																		94%		
INTENCIONALIDAD	Los ítems del instrumento evidencian ser adecuados para el examen de contenido y mensuración de las evidencias inherentes a la administración de justicia en la comunidad nativa de Urakusa en los delitos sexuales, Condorcanqui-Amazonas.																		93%		
CONSISTENCIA	La información que se obtendrá, mediante los ítems del instrumento, permitirá analizar, describir y proponer la administración de justicia en la comunidad nativa de																	83%			

	Urakusa en los delitos sexuales, Condorcanqui-Amazonas.																			
COHERENCIA	Los ítems del instrumento expresan coherencia entre la variable: la administración de justicia en la comunidad nativa de Urakusa en los delitos sexuales, Condorcanqui-Amazonas, dimensiones e indicadores.																	89%		
METODOLOGÍA	Los procedimientos insertados en el instrumento responden al propósito de la investigación.																	93%		

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

.....

.....

.....

.....

.....

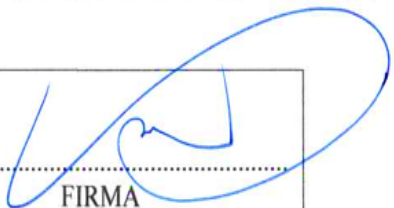
.....

.....

PROMEDIO DE VALORACIÓN:

90%

LUGAR Y FECHA: Chachapoyas, 27 de marzo de 2025.

 FIRMA	
DNI	09567475
TELF. N°.	955846859

Anexo 6: Relación de autoridades y registro fotográfico del proceso de aplicación de encuestas a autoridades y miembros de la Comunidad Nativa de Urakusa.

Relación de autoridades

N.º	Nombre completo	Cargo actual o periodo	Atribuciones principales (sugeridas)
1	<i>Eninora Wipio Shikio</i>	<i>Apu (actual)</i>	<i>Representación de la comunidad; resolución de conflictos.</i>
2	<i>Humberto Wejin Weepiu</i>	<i>Vice Apu (actual)</i>	<i>Apoyo al Apu; coordinación con miembros comunales.</i>
3	<i>Don Natanael Timias Mateca</i>	<i>Apu (2011 – periodo de ratificación del reglamento)</i>	<i>Dirección comunal durante la actualización normativa.</i>

FOTO N.º 01: ENINORA WIPIO SHIKIO (APU DE LA CC. NN URAKUSA)



**FOTO N.º 02: HUMBERTO WEJIN WEEPIU (VICE APÙ DE LA CC. NN
URAKUSA)**



FOTO N.º 03: MIEMBROS DE LA CC. NN URAKUSA



FOTO N.º 04: MIEMBROS DE LA CC. NN URAKUSA



FOTO N.º 05: MIEMBROS DE LA CC. NN URAKUSA



FOTO N.º 06: MIEMBROS DE LA CC. NN URAKUSA



FOTO N.º 07: MIEMBROS DE LA CC. NN URAKUSA



FOTO N.º 08: MIEMBROS DE LA CC. NN URAKUSA



FOTO N.º 9: MIEMBROS DE LA CC. NN URAKUSA



FOTO N.º 10: MIEMBROS DE LA CC. NN URAKUSA



FOTO N.º 11: MIEMBROS DE LA CC. NN URAKUSA



FOTO N.º 12: MIEMBROS DE LA CC. NN URAKUSA



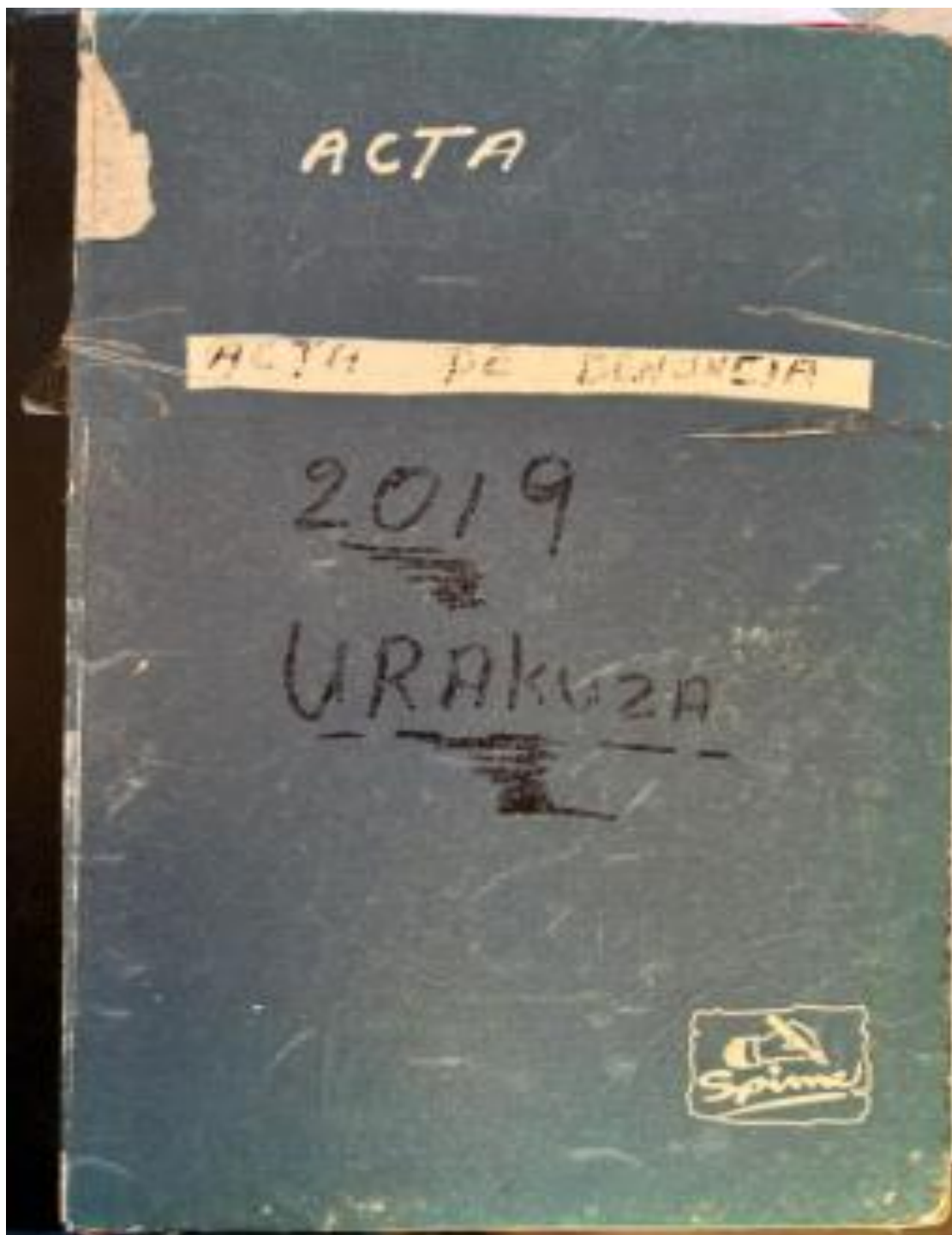
FOTO N.º 13: MIEMBROS DE LA CC. NN URAKUSA

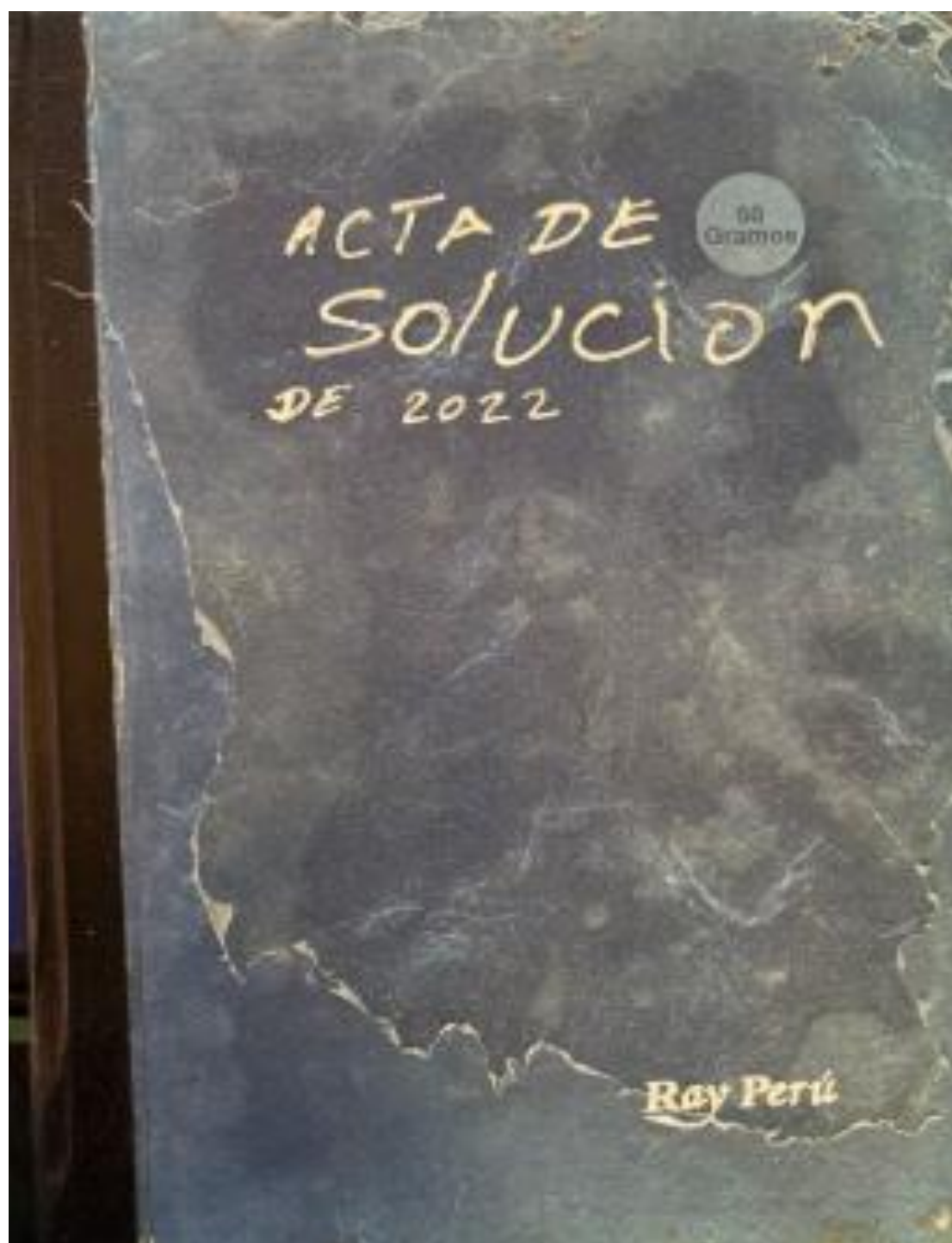


FOTO N.º 14: MIEMBROS DE LA CC. NN URAKUSA



Anexo 7: Muestra de Actas de denuncias y sanciones de la Comunidad Nativa de Urakusa, periodo 2011-2023.





03/02-12611

Acta de solución del Sr: Darwin Nujinkus

Por la violación de la niña: [REDACTED]

En el despacho Comunal de Urakza, a horas 10:00 am
a los 03 días del febrero del 2011.

Apri aperturo dando conocimiento acerca del reglamento
de la comunidad - quedando su compromiso del Sr: Darwin
como siguiente -

1º Reparación a la niña por 15 días.

La suma de \$300.00 sera depositado en efectivo ante el despacho
Comunal de Urakza. con la fecha tentativa 20 de abril 2011.

2º Por violación de acuerdo al Reglamento
Comunal se aplicará, y recibirá los 3 meses de sanción apartir
de la fecha 03 de febrero al 03 de Mayo del 2011.

3º Destitución del cargo de la ronda por
cometer el acto de violación.

4º El el Retiro de la fecha del 03 del Mayo
se retirará el Sr: Darwin bajo un compromiso de no mas violación y
amenazas familiares y autoridades comunales que siempre demostro
su caracter que vino demostrando.

No habiendo mas que tratar se levanta el presente acta
de solución, siendo las horas. 11:00 hrs



[Signature]
Gustav Wejin Weepiu
Vice Titular de Urakza
DNI N° 33566391

[Signature]
Julian Orrego Weepiu
Vice Apu - Urakza

[Signature]
Autoridad Christ Tajen
Secretario - Comunal

[Signature]
Jesús Orrego Weepiu
Presidente de Ronda

[Signature]
Darwin Nujinkus
Demandado.

[Signature]
María Emilia
Biolada

[Signature]
CESAR, aujies

[Signature]
Arturino Nujinkus

[Signature]
Nelson aujies

ACTA DE SOLUCIÓN

En la oficina de Ronda de Centro poblado Urukuza
Comprención Santa Maria de Nueva Provincia de Condorcanqui
Departamento Region Amazonas, siendo las hora 10:16
am. el día sábado 21 de octubre del 2017 se presentaron
Los señores para determinar caso de violación
que la niña mencionada como N.º 01 [REDACTED]
que tiene 12 años de edad [REDACTED] 10 años
Atendemos de acuerdo al CERTIFICADO MEDICO El joven
mencionado Enrique Taishi Dawila DNI: 44464959 el joven
tiene 19 años de edad. En caso de violación el padre
pide que cumpla sanción sin mes de sanción y después
de sanción que pague una multa de 2.000 nuevo soles
entonces el padre mismo deja un plazo de 2 mes.
que empiece a partir de 21 de noviembre hasta
31 de enero termina su plazo.
Caso contrario si el joven si escapa nuevamente los rondros
tomaron su decisión de acuerdo al Reglamento que manda
Ley N.º 27908, caso de esa problema tanto su padre
y madre también están de acuerdo.
No hay otro punto de tratar se cierra acta de solución
y dejan firma los presentes.

ROMAN BAMEKASH KUMIAN
DNI: 44423560
PADRE

ORINDA AJUI HANUO
DNI: 43455310
MADRE

NAICE E. TSUBITO
DNI: 74464959
CULPADO

EVELARDO TUIS PASKUAG
DNI: 33766826
TESTIGO

ADELA KAYAD DAWILA
DNI: 43488859
TESTIGO



Confederación Nacional de Rondas Cameristas del Perú
COMITÉ DE BASE
A. C. R. S. As. N.º Chamikag
PRESIDENTE

En otro folio se dispuso conducir a la víctima a la comisaría y de conformidad firmen los presentes.

Uruapan, 05 de Junio del 2012
Firmamentos.

[Signature]

[Signature]



[Signature]
Gustavo Wéber Weepin
APU - UAPV
D.M. N.º 100000000

Acta de denuncia.

Caro: Gilmer Weepin

Villeros ENTSAKUA ORREGO

En el Despacho comunal del C.P. Uruapan, Distrito de Nieria, Príncipe de Condorcuqui, región Huasteca; se presentaron los autos mencionados, y como testigos: Benito Pichreum Shikim (

() para tomar declaraciones y amparo sobre la presunta violación a la menor: *[Redacted]* (08 años), por lo que se sigue:

PRIMERO: El joven Villeros ENTSAKUA ORREGO (17 años) reconoce haber violado a la menor en cuestión, durante las veces en esta comunidad.

SEGUNDO: El Sr. Gilmer Weepin SHIKIM, padre de la menor, solicita la transferencia de esta violación a las autoridades competentes de la provincia, para su solución a nivel judicial.

En otro folio, se concluye la denuncia y de conformidad con lo acordado firman los presentes.

Uruapan, 05 de Junio 2012

Firmamentos.

[Signature]
Villeros ENTSAKUA ORREGO
Denunciado

[Signature]
Gilmer Weepin Shikim
Denunciado

[Signature]
Jacely Weepin Chumpi
Agariado

Benito Pichreum Shikim
Testigo

Thunbert Weepin Weepin
Testigo.

Olantz

OSWALDO TOSJEM.
D.M.Z. N.º 77398635.
MIEMBRO - RUNDA.
URAKUNA.

CRISTO ANTONIO SANPILAN.
D.M.Z. N.º 27661937
SECRETARIO - URAKUNA.



Oscar Weepim
D.M.Z. N.º 3356393

SOLUCIONADO
URAKUNA
RONDACAMPESINA

Acta de Solución por Terminación Indefinida A ALICIAH [REDACTED]

En la Oficina de la Ronda Indígena de Urakuna Campesina Distrito de Nueva Provincia de Condorcanque Departamento de Amazonas siendo a horas a las 9:20 A.M. de la mañana del 2021

Se presenta el denunciante Señor:
Martín Paekat Majion natural de Urakuna.

SEÑOR: MARTÍN PAKAT SHUTIAN. Reclama por su hija y le anticipa en esta oficina de la Ronda Indígena de Urakuna. Agrega en adelante que se corrige que se resuelve a repetir en otra oportunidad que reconoce que por error que cometiese, el afectado dice que que cambie y se corrige del problema recibido de acuerdo su intención que va recibir que respeta su libertad también le anticipa

reclamación de: [REDACTED]

Se fue a buscar en el paro regular de del paro en el paro lo primero para que sea la segunda ley se no se despierta así le agarró en el paro y en la parte interna

[redacted] es de 13 años ella no niega
uniprima que le sucedió ha
declarado.

Jedion Weepie Traken
Manifiesta al juez que declara de
Alcorno 1945. que todo lo
abrogado es punto de acuerdo el
reglamento de la comunidad en torno
para sancionando a Jedion seria
y día dos de agosto de 1945 el
mencionado de la de recibir sanción
que apoyo de Jedion según aporta el
Holeo el ya por reglamento sancionando
sancionando la sancionando que
sería sanción.

No habiendo de mas punto que
tratar la carta de notificación de
depone porando a primer día
denunciante y la junta directiva
quedo a horas a las 9:40. A. de
la mañana del día jueves del
2028.

Jedion
Martín Daktat Magian Jedion Weepie TS.
D.N.Z.N. 33765299 D.N.Z.N. 2
DENUNCIANTE. AFECTADO.

Jedion
Lidia Piguakun Jipia [redacted]
D.N.Z.N. 33766056 D.N.Z.N. 607613
TESTIGO. AFECTADA.

TSAMC YUCA AKUS.
D.N.I. N° 60307689.
COMPROMETIDO
CON SU ESPOSA -
CIENKUSA.

ALBA TSAMAH JAN SANCHUCY
D.N.I. N°
TESTIGU.

ERNESTO ARANHAN S.
D.N.I. N° 27661937.
SECRETARIO
MIEMBRO - FONDA.
CIENKUSA.

ELEODORO ORRERO YAMPIS
D.N.I. N°
VICE-PRESIDENTE
FONDA AURAKUSA.

MICHEE WEEPIA PAICAMP.
D.N.I. N° 44119707
MIEMBRO - FONDA
CIENKUSA.



OSCAR WEPIA WEEPIA
D.N.I. N° 33566392

ACTA DE SOLUCIÓN POR INFRACCIÓN VIOLACIÓN A UNA NIÑA de 12 años

En la oficina de la fonda Indígena de Urakusa, Comproción del distrito de Nueva Provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas, siendo a horas a las 1:20 P.M. del medio día jueves del 2020.
En presencia de la junta Directiva
LA NIÑA DECLARA: lo siguiente

LA NIÑA LLAMADA: [REDACTED]

La misma Declaración en presencia de la junta Directiva de la fonda indígena de Urakusa.

Horacio declara lo que su Tio Isaac
 trabajó que lo intentó con vivir
 a esta niña lo intentó a violar la
 niña todo que le ofreció algo
 ofreciendo con Dinero, ofreciendo con
 de la la niña se encuentra Tapaada
 mentalmente a la niña viene en pensando
 desde la edad de 7 años que no es
 persona de este es por costumbre.
 - Tu mamá: Milca Trabajó. También
 declara caso de su hijo dice que
 primero en este caso fue solucionado
 familiarmente ella dice que con su hermano
 Isaac no tiene la enemistad ni hijo
 como su Tio siempre se van en su caso
 de su Tio. la niña tiene 11 años
 cuando se fue a bamar a la quebrada
 ella lo sospecho desde allí (Visto) no tiene
 confianza viendo para sucedido
 - Caso de su hijo ya tubo dialogo
 con su papa que ya soluciono
 sabiendo lo hace
 VICE PRESIDENTE: ELEODORO ORRERO Yampis
 Como lo oculto el hijo es para solucion
 uno a uno dice que fue solucionado
 en familia fue solucionado como de su
 hijo fue culpado que no fuera
 a suceder el tiene este castigo
 dice que se encuentra en ferno dice
 que tiene hora este caso fue la primera
 fue una amonestacion este caso es
 de 2da y Tercera vez que reconoca
 las 3 veces que viene causando su su
 hijo que cumple de acuerdo al reglamento
 3 veces que intentó a violar a niña lo
 compare de acuerdo a ley reconoca la suma
 de: 1.500.00 nuevos soles al apretado
 esta de acuerdo de reconocer al Vice Pte
 Eleodoro Yampis y a su mamá Milca
 Trabajó de la plaza 3 meses
 Pagos los meses 22 de Marzo 1 mes
 de Abril 2 mes 22 de Mayo
 los 3 meses

en presencia en esta oficina de la
Ronda Indígena de Urukusa por cada
mes la suma de: 500.00. nuevos
500.00 = n.º OTRO mes 500.00
Total la suma de 1500.00
nuevos soles.

El dinero se depositará en esta
oficina de la Ronda de Urukusa
llegando a Korus a las 2:40 P.M del
mismo día de tarde del día jueves
del 2021

No habiendo mas punto que tratar
a esta de solución por su tanto
violación a la norma para a firmar
la junta directiva y el denunciante

Eleodoro

ELEODORO OREGO YAMPIS

D.N.I. N.º 33769558

VICE-PRESIDENTE

URUKUSA.

DE DENUNCIANTE.



Ortega
D.N.I. N.º 3350392

Milca

MILCA TSAMATHIN

D.N.I. N.º 46104434

TESTIGA - URUKUSA.

Isac

ISAC TSAMATHIN SH.

D.N.I. N.º 48999532

DE DENUNCIADO.

URUKUSA.

Michael

MICHAEL WEEPI D.

D.N.I. N.º 44119707

MIEMBRO - RONDA.

URUKUSA.

Lucina

LUCINA YAPI KUNCHIRU

D.N.I. N.º 40637153

TESTIGA - URUKUSA.



ACTA DE SOLUCIÓN DE PRESUNTO VIOLACION POR RODIL WEPIN ORREGO

En la oficina de la comunidad urakusa los citados se presentaron siendo la hora 3.50pm en la fecha 13 de julio de 2023. Se consensó el dialogo. En la oficina la Señora Emerita Wepin Orrego Madre de Mariela Merce Pape Wepin explica que por la discusión por terreno la Señora Mariela Merce expresó que el el señor Rodil había acosado en la actualidad por motivo de discusión expresa. por lo tanto la Señora Emerita recién había enterado explicando que su hija había contado que el señor Rodil había violado cuando estaba en el ejército.

- El Señor Rodil respondió que todo este caso es por envidia lo están acusando, por el problema de terreno lo están acusando. expresó el señor Alberto Wepin Orrego hermano Mayor expresó que es por pretexto del terreno.
- El apur interrogó si alguien de la familia sabe el caso, los presentes respondieron que ellos no sabían el caso supuestamente sucedido hace 27 años atrás.

los presentes son:

- Rodil Wepin Orrego DNI 40749326
- Emerita Wepin Orrego DNI 33764823
- Alberto Wepin Orrego DNI 33765256
- Rosa Wepin Orrego DNI 48991940
- Luisa Wepin Orrego DNI 41119712
- Luisa Ampara Wepin DNI 77215312
- Arerex Ampara Bjush DNI 43833163



Melci Smpam Weepiu DNI 48395007
 Mariela Weepiu Wadun DNI 47308132
 Mirian Weepiu Cuklan DNI 48621678
 Calin Wampagkit Yampis DNI 48358528
 [REDACTED] DNI [REDACTED]
 Abel Peas Orrego DNI 75566793
 Pablo Tsjeen Yagkug DNI 48714939
 Beraluia Wepio Wadun DNI 44706498
 Gomer Huayunga Huadanga DNI 74529225
 Eluia Wepio Orrego DNI 44740554
 Sergio Yampis Shijap DNI 4542390
 Nicolas Weepiu Wampiu DNI 44687915
 Lenin Smpam Weepio DNI 45297962
 Claudio Weepiu Yuv DNI 44876821

OBSERVACION

El APU de la jefatura comunal interrogó a la madre de la víctima Mariela Hesi Pape Wepiu, quien durante este tiempo ha visto alguna huella o rose en la parte íntima de su menor hija. La víctima, la señora Emerita Wepiu Orrego, la Señora respondió diciendo totalmente desconoce la acusación de su hermano Rodil Wepiu Orrego.



Eninora Wepio Shiklo
 DNI N° 33589030
 APU



48 33

POR ACOSO SEXUAL DE LA

En el despacho comunal de URAKUZA, siendo las 11.30 HORAS del 29 MARZO 2016, se hizo presente dona CRISTINA PARILLO HUATA (50), natural de PUNO, conuyente, secundaria, su casa, haber nacido el 12 DIC 63, con DNI 07386210, actualmente domiciliada en la comunidad de URAKUZA; denunciando: Que el joven WILDER TÚ YAS TOLEDO, que vive en la comunidad de YAHUAHUA, constantemente llega a URAKUZA, merodeando a inmediaciones del colegio secundario "Weepiv Kuyi" donde estudia su menor hija [REDACTED] (17), con el propósito de llevar a su comunidad. Toda vez que han sido enamorados en el año 2015; habiendo escapado de mi casa hasta en seis (06) oportunidades, y por maltrato físico que era sometido por su enamorado antes indicado, optó por regresar a mi casa y actualmente está estudiando. Sin embargo el denunciado con amenazas pretende llevar a mi hija; Hechos que me ha contado mi hija SHALE Pamela. Indica que su enamorado en mención en el año 2015 le robó sus ropas y su DNI. le ha quitado. Indicando que denunció ante la Ronda Indígena pero no le han sancionado al denunciado. Asimismo denunció a la Fiscalía de Familia de Nueva, pero no se realizó investigación alguna porque mi hija no estaba presente, y tampoco no continúe con mi denuncia por falta de medios económicos para



sufragar los gastos de pasaje, comida y otros. Lo que pone en conocimiento del Despacho Consular de Urukuza, para los fines pertinentes.

WIPIO SHIKIO TUPIRA
DNI: 43339388



LA DENUNCIANTE
Cristina Parillo Huatta
CRISTINA PARILLO HUATTA
DNI 07386210

Benito Pijushkun Shikiu
DNI N° 33760757
APU DE URUKUZA
MIEVA-GONDORCANGUI-AMAZONAS-PERU





476.373

ACTA DE SOLUCION

En el despacho de la Jefatura Comunal de Urakusa a los dieciocho días del mes de enero de 2018, siendo las 12:44 de la tarde, se procedió a determinar el caso por intento de violación a menor de edad con iniciales M.O.W de doce años de edad y por violación de domicilio, denuncia interpuesta por la señora Geogina Wipio Nasum, contra el señor Sergio Yampis Shijap.

El Apu Titular de la Comunidad de Urakusa señor Alberto Wipio Orrego, deja abierta la reunión para debatir el caso por violación de domicilio y por intento de violación a menor de edad.

Manifestación de la Sra. Geogina Wipio Orrego, que como tiene negocio de la venta de comida en el barrio Unión, salió a las 4:00 de la madrugada, la Sra. regresó de su trabajo a las 9:00 de la noche cuando sus hijos estaban dormidos con la luz prendida. La niña de iniciales M.O.W avisó a su madre que el Sr. Sergio Yampis Shijap, quien es su cuñado de la Sra. Geogina Wipio, llegó a la casa y la menor de iniciales M.O.W sintió que le estaba manoseando en el cuerpo levantando el mosquitero.

Declaración del Señor Sergio Yampis Shijap con DNI 45421390 el día sábado a las 7:15 p.m. salió de su casa a la casa de su concurado Griserio Orrego, para consultar sobre el trabajo de electrificación en la comunidad de Wawico. El señor Sergio llegó cuando los niños y niñas estaban durmiendo, saludó a todos y se despidió de los niños. El acusado declara que no escucho lo que dice la menor solo fue a ver a su padre.

Según la Declaración de la menor M.O.W el acusado volvió



cuando la estaba tocando sus intimidades se des-
pertó y se dio cuenta que era su tío Sergio y
mencionándole por su nombre le reclamó que le iba
a besar a su padre. El acusado solo respondió que
tienes, no pasa nada y donde está tu papá" dijo
con estas expresiones salió de la casa.

Centencia del Acusado:

El Apu de la comunidad evaluando el caso y viendo
otras acusaciones del mismo índole, centenció a sanco-
nar 48 horas por intento de violación y 24 horas
por violación de domicilio. A partir del día y
hora se controlará la sanción que percibe el
acusado.

En presencia de los testigos Nico Wasum Orrego
DNI 44706479, Abel Wasum Ipukui DNI 77213970
y en presencia de la junta Directiva el apu
reiteró la sanción que recibirá el acusado y cuando
cumpla el tiempo se reunirá para hacer el Acta
de Compromiso y de Solución, siendo las 13:50
se cierra el acta y los presentes firmamos en
señal de conformidad.



Alberto Wipio Orrego
DNI 33788288
APU DE URUKUZA
REPRESENTANTE

Georgina Wipio Wasum

Gricorio Orrego Ipukui Nico Wasum Orrego

DNI 45367076

DNI 44706479





3375

Abel Wasum Ipukui
DNI 77213970

Sergio Yampis Shijap
DNI 45421390

~~WUPU WIPU~~
DNI 33557920

Mariela Wipio Warem
DNI 47808132

ACTA DE SOLUCION

En el despacho de la Jefatura Comunal de Urakusa a los 19 días del mes de enero del 2020, siendo las horas 9:30 A.M. de la mañana se procedió a determinar el caso de la señora Rosalina que ella manifiesta sus cosas.

La señora Rosalina manifiesta que ella está cometiendo una falta por adulterio sus hijas que está hablando que no es cierto no quiere escuchar más críticas a diásporas ahora así en adelante quiero que me digan en frente lo que es cierto de frente de los presentes testigos.

El señor Guillermo Toki manifiesta que durante muchos tiempos que a vivido / sin problema ahora totalmente se a cambiado lo que ella dice por eso yo digo puede ser lo que ella dice es cierto a cometido una falta por Adulterio a un así me está engañando por eso no lo puedo creer.





[Signature]
Nunkai Weepin Matias
DNI: 45369055

Segundo Milton Orrego Weepin.
DNI: 45421388

[Signature]

[Signature]
Glades Timias Weepin
DNI: 45058134

[Signature]
Luzbely Ampush Timias
DNI: 48752137

ACTA DE SOLUCION.

En la Septura comunal de Urakusa siendo el día lunes 15 de Mayo del 2017 a horas 9:22 a.m. Se han presentado los Señores, Santiago Pijushkun Shikin, Justina Pekunchan Weepin, Eneida Pijushkun Ukunchan y el Sr. Cunachi Daekat Puanching, Para dar solución Interpuesta por la sra: *[Redacted]* contra el joven Cunachi Daekat Puanching, por caso de intento de violación forzada, que en la oficina del Apu de Urakusa se procede de la siguiente manera:

Manifestación de la Sra. *[Redacted]*: Declara que cuando ella era Señorita, años atrás me ha estado fastidiando y una vez le avice a mis hermanos y lo atencionaron y en este caso él fue a la casa a molestarme y me exorsó por lo que yo tenga relaciones sexuales y trato de violarme y en tanto maltrato, logro de violarme y fue por eso que he venido a esta despacho para que sea sancionado de acuerdo el Reglamento Establecido de la Autoridad Comunal.

DECLARACION DEL JOVEN CUNACHI DAERAT PUANCHING. →



196



Se manifiesta que cuando era Señorita lo hizo declarar que sean enamorados; pero no tuvimos ninguna relación. Pero ahora cuando fue su marido lo quise enamorar pero no paso nada, y ahora que su marido está ciente cuando yo estuve en Chidayo ella me llamo diciendome que le disculpe de las rechazos que antes le habia hecho cuando Cuñachi lo trataba de enamorar, y ahora que he venido, como ella mediante la llamada que me hizo tratando de disculparse de mi fui por eso para conversarle y fue en ese momento que a la fuerza sin consentimiento de Eneida lo expuso a la mala y logro violarlo en su casa donde vive por la altura del kilometro 1 ruta a Caserillo Chingos.

Y en breves debates la sra. Eneida declara que en ningún momento lo habia insinuado a Cuñachi que venga a Urakusa para que venga a convivir con Eneida. Y tambien antes tiene antecedente de lo que trato de violarlo a mi sobrina Sheila Chumapi Pijushkun cuando era niña es por eso que está tratando de mentir.

PARABRAS DEL SR. SANTIAGO PIJUSHKUN SHUKU. expresa de que antes el Sr. Cuñachi a mi nieta lo trato de violarlo cuando era niña; este Sr. Cuñachi tiene antecedentes de caso como intento de violación y lo que cause esta violación con mi hija cumpla la sanción de lo que lo rige el Reglamento y sea calabocero por que antes lo pegaron ala autoridad para que no lo calaboceran.

Sin otro particular que agregar se dio por culminado esta acta de solución siendo las horas 9:00 am. siendo el día lunes 15 de Mayo del presente año, para mayor validez pasaron



197

a firmar los presentes:

OBSERVACION: El Seveñ Cuñachi Daecat Puanchin se compromete cumplir lo que riega el Artículo 54 y llevar sanción de 30 días de calabozo y pago de 1000.00 Soles por reparación civil.

[Signature]

[Signature]

[Redacted Name]

CUNACHI DAECAT PUANCHIN

DNI: 73827840

DNI = 47646601

VICTIMA-DENUNCIANTE

CHUSANTE - DENUNCIADO.

[Signature]

118

SANTIAGO PUSUKUNSHIKU

JUSTINA UKUNCHAM WEEPIU

DNI = 33760773

DNI =

PADRE DE LA VICTIMA

MADRE DE LA VICTIMA.





Acta de Solución

Siendo las 3:40 p.m. de la tarde el día lunes 07 de Abril del 2014, Iroka, distrito de Nuevo provincia de Condena, Región Amazónica.

Se presentaron los Señores como: el Señor Elmer Yac. p/a Señora Mastelina Krishna - la denuncia presentada en la dirección del Colegio Wacpi y la Directora Nora hizo la transferencia de denuncia redactada en nuestra Oficina Comunal.

El Señor apu titular hizo las preguntas a la afe alumna [redacted] diciendo: Si era cierto que había intentado violar y la alumna manifestó que es cierto, 10.00

Así mismo el apu hizo las preguntas al Señor Volentin que si él, había ofrecido calzonio regular a la colonia, y todo era cierto, que si había ofrecido. p. por tanto dialogo se llegó un acuerdo para solucionar.

El Señor Elmer manifestó que sea aplicado de acuerdo al reglamento establecido de la Comunidad. Así mismo la Señora Mastelina manifestó que sea la última vez y que no vuelva repetir y que la sea castigada.



El Señor Valentín : comprometo
que ser sancionado de acuerdo al regla-
mento. el día que en que se cumple el
castigo: el día miércoles 09 de Abril
el Señor Valentín hará otro
compromiso.

No habiendo mas punto que tratar
se cierra la acta de Solución la denuncia
presente y pasa a firmas: los presentes
siendo las 4:40 P.m.



COMUNIDAD NATIVA 32175
NIEVA-CONDORCANCU-AM. ZONAS

Bu

BENJAMIN OKUNCHAU WEEPIU
APU TITULAR URAKUSA
DNI N° 33562289

Valentin Shikin U

DNI: 33760600

ELMER YUUA P.

DNI: 80619555

MISSELINA WISHUA A.

DNI: 80682837

CERPA ANGIS AV.

DNI: 44606491

GILKIER WEEPIU SH.

DNI: 33767759

WILDER OREGO P.

DNI: 43433165

Doc. 1000

DNI: 43433165

ACTA DE SOLUCIÓN: por violación de una niña

Menor: Hacienda Petras iniciales
M.N.M. 27-02-2022

En la oficina de Ronda Cuapetec a indicación de una casa a los 27 días del mes de febrero de 2022
Diciendo las Horas: 11:45 de la mañana de presentación
los Señores: Familias afectadas Lady Weepin Masum
y el Sr. padre Gregorio San Martín Masum Alegar.
y la afectada niña Hacienda [redacted]
e) Agresor: Obedán Weepin Masum con D.N.E. 45367084 natural de la comunidad Nalco de Nueva Unión, [redacted] Se dialogó en el debate y así mismo el agresor se compromete con el dar la suma de \$1,200 Nuevo Soles, se dio plazo hasta el mes de marzo 27 de marzo, el agresor depositará en el despacho de la casa de [redacted] de igual manera de posar la suma de \$1,200 Nuevo Soles no habiendo más puntos que tratar se dio por concluido diciendo mismo día Domingo 27 de febrero de 2022. para a firmar los presentes testigos:

Simón Masum Alegar:
D.N.E.: 45367071
DEMANDANTE:

Lady Weepin Masum: Leonardo Masum U.
D.N.E.: 44697297
afectada:
D.N.E.: 44697297
D.N.E.: 44697297

Obedán Weepin Masum
D.N.E.: 45367084
Agresor:



Oscar Weepin Masum
D.N.E.: 3356334

J. A. F. 362197604:
afectada:



Jose Wipio Orrego
D.N.E.: 48901940
D.N.E.: 48901940
FARMACÉUTICO

Amiel

Gleodoro Orrego Campis

DNI: 33767553

vice presidente

ACTA SOLUCIÓN INTENTO VIOLACIÓN 11-10-09-21.

En la Oficina de la Ronda Campesina e indígena de la casa Campesina Distrito de Nueva Provincia de Banderazquez Región de Amazonas, pasada a horas a las 12:40. del medio día Domingo del 2021.

Se presenció al ciudadano Anaxel Esgarito el señor? Mecha in que yapa la denuncia por acoso sexual en la comandancia de Kayan? de acuerdo Transparencia remitidos la misma Especial la misma llamada? [REDACTED] 13 años por por ser tanto violación del señor Esgarito TAMAYO SHAYIN se compromete de pagar la suma de: 1200.00 al dueño de una mujer en esta oficina de la Ronda Campesina e indígena de acuerdo al estatuto de Ronda Campesina e indígena

de una cosa desde hoy día debiera
a recibir 3 mes de ración de
apoyo desde hoy día 10 de octubre
hasta 10 de Enero del año 2022
de compensación de salarios de enero
y ración.
y el dinero deberá remitido en esta
oficina o despacho de la Pando de
Uruapan siendo a Horas a las
12:54 del medio día.
No ha bien de sus puntos que
tratar la acta que no fueren por
violación de exámenes de menor grado
especial de la comunidad Anexo
de Kagants. para a firmar los
presidentes.

NICHAIN YUU YAPU
D.N.I.Nº 43182100
DENUNCIANTE. KAYANTS.
SECRETARIO. R. URGASIN

ISAAC TSAMTAIN SA.
D.N.I.Nº 78999532.
AFECTADO DE LA
NINIA.

[REDACTED]
D.N.I.Nº 81679838
AFECTADO.
KAYANTS.

ERNESTO UKURICHAM SANCHEZ
D.N.I.Nº 27661937.
SECRETARIO. R. URGASIN

Anexo 8: Reglamento Interno durante 1984-2025, de la Comunidad Nativa de Urakusa.

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE URAKUZA

ASOCIADA AL CONSEJO AGUARUNA Y HUAMBISA

**AUTORES: GERARDO WIPIO DEICAT
RUBEN PAUKAI CHIAS**

URAKUZA, 1984

**MODIFICADA Y RATIFICADA EN EL 2011, GOBIERNO
COMUNAL DE DON NATANAEL TIMIAS MATECA.**

TITULO I

DE LA NATURALEZA, FINALIDAD, OBJETIVOS Y FUNCIONES

CAPITULO I

DE LA NATURALEZA

Art. 1° La comunidad nativa de Urakuza tiene origen de los ancestros y están constituidas por conjunto de familias, unidad por vínculos familiares por idiomas, costumbres, sometidas a un Reglamento Interno, establecido en beneficio común y permanente de un mismo territorio reconocido con la R.D.N° 974 - 95 y con Título de Propiedad D.S.N° 628. Asociado al Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH) con derecho público interno y externo. Tiene autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, y con fines de lucro orientada a la línea de organización empresarial y desarrollo económico sustentable.

CAPITULO II

FINALIDAD

Art. 2° La comunidad nativa de Urakuza tiene la finalidad de realizar las actividades productivas y económicas como única fuente de ingreso para un desarrollo sustentable que facilitará a los comuneros dando satisfacción de sus necesidades básicas biológicas y sociales, implantar una mediana y pequeña empresa en beneficio de la comunidad.

CAPITULO III

OBJETIVOS

Art. 3° La comunidad tiene como objetivos:

- a. Incrementar la producción agrícola para establecer el canal de comercialización de dichos productos en forma permanente.
- b. Promover y establecer una mediana y micro empresa comunal, asociada o privada entre otras actividades económicas que satisfaga las necesidades básicas de la población.
- c. Proyectar y ejecutar programas de reforestación, la piscicultura, avicultura, apicultura para garantizar a la población más vulnerable, con alimentos necesarios de alto valor nutritivo y mejoramiento de la dieta alimenticia de la población en especial de los niños y niñas que se encuentran afectados de una desnutrición crónica.
- d. Reestructurar y adecuar la administración de los órganos ejecutivos de la comunidad para dinamizar el cumplimiento eficiente de las acciones administrativas.

CAPITULO IV

FUNCIONES

Art. 4° Las funciones que cumple la comunidad son las siguientes:

- a. Mantener y conservar limpio el lindero y la integridad territorial de la comunidad.
- b. Proteger y conservar la integridad de sus recursos como la flora, fauna y los recursos ictiológicos. En cuanto a los recursos mineros entre otras especies valoradas se regirá al Convenio 169 OIT, y la Ley de Consulta para establecer un Convenio para el desarrollo de estudio, investigación científica, exploración y explotación de los mismos.
- c. Mantener la unidad étnica dentro de sus miembros integrantes de la comunidad, como patrimonio cultural de nuestros ancestros.
- d. Mantener y conservar la etnociencia de nuestros ancestros que conocieron y aplicaron dentro de su cosmovisión indígena.
- e. Establecer e implantar un taller de artesanía tradicional con un conocimiento intercultural.
- f. Promover la comercialización de los productos agrícolas de la comunidad.
- g. Incentivar y promover la reforestación de las plantas medicinales, maderas finas, árboles frutales, palmeras y otras especies de uso para la construcción de viviendas.
- h. Establecer canales de coordinación y participación en las organizaciones internas y de las instituciones estatales, financieras y ONG's que brindan apoyo social que ayudan a salir de la extrema pobreza y que colaboran con la organización, capacitación y apoyo en las acciones de educación, salud y comercialización.
- i. Proteger e incentivar formas de matrimonios tradicionales en la comunidad, evitando los matrimonios prematuros y el abandono del hogar.
- j. Someter al matrimonio civil en la Municipalidad Delegada de Urakuza, con previa coordinación entre el jefe de la comunidad, para que celebre su matrimonio civil conforme a Ley.
- k. Administrar eficientemente el potencial humano y demás recursos.
- l. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los comuneros en relación a los derechos y prioridades que le corresponden a los comuneros acorde a ley.
- m. Mantener estrecha coordinación con autoridades locales, regionales y con representantes de organizaciones de base de las comunidades de diferentes cuencas.
- n. Invitar a autoridades civiles y militares representantes de gobierno central, así como a representantes de ONG's para una reunión de coordinación y para el desarrollo sostenible de la comunidad.

TITULO II DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

CAPITULO I DE LOS ORGANOS DE LA COMUNIDAD

Art. 5° Órganos de la comunidad está constituida por:

- a. Asamblea General
- b. El Consejo Directivo

CAPITULO II DE LA ASAMBLEA GENERAL

Art. 6° La Asamblea General es el órgano máximo de gobierno de la comunidad y constituida por la reunión de todos los comuneros activos y ancianos, debidamente inscritos en el padrón de comuneros. Sus acuerdos obligan a todos sus comuneros en cuanto sean tomados de conformidad con el presente Reglamento Interno.

Art. 7° La Asamblea General tiene las siguientes funciones:

- a. Aprobar el Proyecto del Reglamento Interno de la comunidad que sustentará El Consejo Directivo.
- b. Cubrir los vacantes de El Consejo Directivo eligiendo mediante votos directos. La votación se dará a partir de 18 años de edad jóvenes que no estén siguiendo sus estudios y estén activamente participando en eventos y actividades que desarrolla la comunidad.
- c. Tomar acuerdos para la ejecución de las actividades económicas en beneficio de la comunidad y en apoyo de El Consejo Directivo.
- d. Tomar acuerdos y decisiones para la ejecución de los trabajos comunales programados en atención a las necesidades más urgentes de la población.
- e. Proponer y elegir a los comuneros calificados y reconocidos por su eficiencia, responsabilidad para que represente a la comunidad ante las instituciones del Estado y Privadas.
- f. Cuestionar y exigir a El Consejo Directivo saliente sobre los casos de malversación de fondo comunal durante su ejercicio.
- g. Aprobar la salida y la incorporación de un comunero(a) que venga de otra comunidad o que haya salido de su comunidad natal, exigiendo presentar todos los requisitos establecidos en el Estatuto y el Reglamento Interno.
- h. Los acuerdos de la Asamblea General se aprobarán por la mitad más uno de los asistentes.
- i. Llamar seriamente a las personas negligentes, irresponsables, provocadoras de problemas sociales exigiendo el cumplimiento de las obligaciones, sanciones, multas y castigos que exige el presente Reglamento Interno.

- j. Informar ante las instancias superiores a los trabajadores del sector público que viven cometiendo las faltas de inmoralidad, y que vienen demostrando su irresponsabilidad, negligencia y deficiencia en el ejercicio de sus funciones encomendada por el Estado.
- k. La Asamblea General tendrá reuniones Ordinarias y extraordinarias dirigidos por la Mesa Directiva, previamente organizada por el Apu de la comunidad y aprobada por la Asamblea General.
- l. La Asamblea General Ordinaria es convocado por el Apu de la comunidad, para sancionar válidamente la concurrencia debería asistir la mitad más uno de los comuneros(as) empadronados que se desarrollarán en cada fin trimestral. A falta de este quórum hará la segunda citación en la siguiente semana.

CAPITULO III

DE EL CONSEJO DIRECTIVO

Art. 8° El Consejo Directivo es el órgano de gobierno legal de la comunidad elegidos por un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos.

Art. 9° Los miembros de El Consejo Directivo están constituidos por los siguientes miembros:

- a. Un apu de la Comunidad
- b. Un vice Apu de la Comunidad
- c. Un secretario de Actas.
- d. Un secretario de economía
- e. Cuatro Vocales:
 - 1. Vocal 1
 - 2. Vocal 2
 - 3. Vocal 3
 - 4. Vocal 4
- f. Tres Vigilantes comunales

Art. 10° Son funciones de El Consejo Directivo:

- a. Dirigir a la Comunidad y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
- b. Organizar una mesa de concertación, en donde participarán los Muun sabios(as), presidentes de comités, profesionales, pastores, líderes, lideresas, directores de instituciones educativas quienes se encargarán de analizar y priorizar los problemas, necesidades de la comunidad en la reunión de El Consejo Directivo.
- c. Elaborar el Plan de Desarrollo de la comunidad y presupuesto al iniciar su periodo de gobierno.
- d. Establecer coordinaciones para la vigilancia y control de venta de alimentos preparados, productos agrícolas, y la venta de productos industrializados que los

comerciantes ofrecen a los comuneros, a fin de garantizar la salud comunal y exista una venta con precios justos para la satisfacción de los usuarios.

- e. Aprobar la solicitud de los comuneros la extracción de maderas dentro de sus parcelaciones y otros recursos vegetales (plantas medicinales y ornamentales), hídricas entre otras especies que ofrece la naturaleza existente dentro del territorio comunal.
- f. Contabilizar y dar información a la Asamblea General sobre los ingresos y egresos en la tesorería de Consejo Directivo Comunal, entre otros negocios de carácter comunal.
- g. Tomar acuerdo para convocar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

Art. 11° Las sesiones de El Consejo Directivo son Ordinarias y Extraordinarias convocadas por el Apu de la comunidad.

A estas sesiones deberán participar todos los miembros de El Consejo Directivo, los delegados de las comunidades Anexas y los miembros de la Mesa de Concertación. Todos ellos participarán con voz y voto.

Art. 12° Las sesiones ordinarias de El Consejo Directivo junto a la Mesa de Concertación se realizarán el último sábado de cada mes.

Art. 13° Las sesiones extraordinarias son convocadas por el apu de la comunidad en cualquier fecha del mes, en caso de los asuntos urgentes y de emergencia.

Art. 14° El Consejo Directivo junto a la Mesa de Concertación sesiona por lo menos con la mitad más uno de sus miembros.

Art. 15° Los miembros de El Consejo Directivo son solidariamente responsables en cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones y decisiones que asumen.

CAPITULO IV

DEL APU DE LA COMUNIDAD

Art. 16° El Apu es el líder y representante legal de la comunidad. Es titular de la administración de potencial humano, del presupuesto y demás recursos de la comunidad.

Art. 17° Son funciones del Apu:

- a. Dirigir la marcha administrativa de la comunidad.
- b. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General y de El Consejo Directivo.

- c. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de El Consejo Directivo y de la Asamblea General.
- d. Ejecutar y evaluar el plan de desarrollo de la comunidad.
- e. Supervisar la administración de los servicios y bienes de la comunidad, así como la venta de bazares, botiquines comunales.
- f. Suscribir y refrendar los documentos de la comunidad.
- g. Llamar atención o sancionar a los infractores del presente Reglamento interno a comuneros que infrinjan el presente reglamento.
- h. Llevar el libro de Acta de Matrimonio tradicional.
- i. Defender y proteger el patrimonio comunal e intereses de la comunidad.
- j. Someter ante la Asamblea General el funcionamiento de los bazares, de los comerciantes ilegales, regatones a fin de adecuar su funcionamiento y determinar el tipo de negocio.
- k. Otorgar Certificados de Buena Conducta a los comuneros interesados.
- l. Autorizar por escrito a los comuneros la extracción de recursos naturales (hojas de construcción, plantas medicinales, árboles maderables, plantas ornamentales) existentes dentro del territorio comunal para el uso o consumo familiar y/o para fines de mercado.
- m. Legalizar los libros de Actas de la comunidad anexo (Juez).
- n. Llevar actualizado el padrón de comuneros.
- o. Llevar actualizado el censo comunal.
- p. Gestionar y coordinar el canal de comercialización de productos agrícolas de la comunidad.
- q. Revisar o firmar los siguientes documentos: comprobante de pagos, recibos de ingreso y egreso e información contable en la Asamblea General.
- r. Mantener estrecha coordinación con las organizaciones de base, con los gobiernos locales, regional, con representantes del gobierno central y con las ONG's.
- s. Celebrar convenios con órganos del gobierno, ONG's y de instituciones cooperantes a favor de la comunidad.
- t. Recibir y autorizar a los turistas que realizan visitas de recreación y de investigación científica.

CAPITULO V

DEL VICE APU

Art. 18° Después del Apu viene el Vice Apu y cumple las siguientes funciones:

- a. Reemplazar al Apu en casos de enfermedad con todas las atribuciones e inherentes al cargo.
- b. cumplir con responsabilidad las funciones que le encargue el apu.

- c. Tendrá a su cargo el Programa de producción agrícola, piscicultura y supervisión de las actividades productivas y piscícolas de los comuneros.

CAPITULO VI

DEL SECRETARIO DE ACTAS

Art. 19° El secretario cumple las siguientes funciones:

- a. Llevar el libro de Actas de la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria y las sesiones de El Consejo Directivo.
- b. Mantener el orden de los documentos de manera confidencial para evitar que personas no autorizadas utilicen y tergiversen informaciones de la autoridad local. Organizar archivos de los documentos de gestión activos y pasivos.
- c. Redactar todos los documentos: oficios simples, múltiples, solicitudes, memoriales, carta aval, credenciales, constancias, cartas de autorización, memorandos entre otros.
- d. Cumplir otras acciones que encomiende el Apu.
- e. Tendrá a su cargo el Programa de Reforestación.

CAPITULO VII

DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA

Art. 20° El/la secretario(a) de economía cumple las siguientes funciones:

- a. Mantener actualizado la documentación contable de la comunidad.
- b. Hacer el efectivo del cobro de las multas, aportaciones aprobadas ante la Asamblea General, otorgando recibos.
- c. Llevar el inventario general de todos los bienes actualizándolos anualmente y al cumplir el periodo para la entrega de cargo respectivamente.
- d. Tener actualizado los ingresos y egresos, el balance general de la comunidad.
- e. Dar información detallada y explícita al Apu de la comunidad.

CAPITULO VIII

DE LOS VOCALES

Art. 21° Son funciones de los Vocales:

- a. Intervenir y cumplir con responsabilidad a las comisiones que los encomiende la asamblea General, El Consejo Directivo y el Apu de la comunidad.
- b. Ejercer con responsabilidad otras funciones de cargos de miembros de El Consejo Directivo encomendadas por el Apu. El caso de asumir puede ocurrir en casos de ausencia por salud, permiso.

CAPITULO IX

DE LOS VIGILANTES

Art. 22° Son funciones que cumplen los vigilantes de la comunidad:

- a. Detener a los infractores del Reglamento.
- b. Controlar a los detenidos.
- c. Resguardar la integridad física del Apu y demás autoridades de la comunidad.
- d. Ejercer otras atribuciones que confiere el Apu.
- e. Llevar uniforme de Vigilante Comunal durante los actos públicos.

CAPITULO X

DE LOS ANEXOS

Art. 23° La comunidad de Urakuza por su amplia extensión geográfica y por su alto crecimiento demográfico, está dividido en cuatro sectores representados por el Vice Apu de los Anexos como:

1. **Anexo Kayants** constituidos con los demás miembros de una Consejo Directivo:

- a. Un Vice Apu
- b. Un Secretario de Actas
- c. Un Secretario de economía
- d. Tres Vocales
- e. Dos vigilantes comunales

2. **Anexo Tunants** constituidos con los demás miembros de una Consejo Directivo:

- a. Un Vice Apu
- b. Un Secretario de Actas
- c. Un Secretario de economía
- d. Tres Vocales
- e. Dos vigilantes comunales

3. **Anexo Yahuahua** constituidos con los demás miembros de una Consejo Directivo:

- a. Un Vice Apu
- b. Un Secretario de Actas
- c. Un Secretario de economía
- d. Tres Vocales

- e. Dos vigilantes comunales

Art. 24° Son elegidos por voto directo de los comuneros de Anexos y ejercen sus atribuciones en forma limitada.

CAPITULO XI

DE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LOS ANEXOS

Art. 25° El Consejo Directivo de los Anexos es el órgano ejecutivo y de gobierno de su comunidad, elegidos por un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos.

Art. 26° Son funciones de El Consejo Directivo:

- a. Dirigir dentro del Anexo y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
- b. Elaborar el Plan de desarrollo de su Sector y presupuesto al iniciar su periodo de gobierno.
- c. Vigilar la administración y el buen funcionamiento de los bazares, botiquines comunales, otros ingresos de carácter comunal.
- d. Comunicar al Apu Titular de Urakuza, la Nómina de las personas que solicitan la extracción de recursos naturales (hojas de construcción, plantas medicinales, árboles maderables, plantas ornamentales) existentes dentro del territorio comunal para el uso o consumo familiar y/o para fines de mercado.
- e. Dar información ante la Asamblea General el manejo y la administración de los bazares, botiquines comunales, otros ingresos económicos de carácter comunal.
- f. Tomar acuerdo para convocar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de su comunidad.
- g. Presentar informe por escrito el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal, señalando sus logros y dificultades a fin de que el Apu Titular pueda dar sus sugerencias y apoyo en sus gestiones.

CAPITULO XII

DEL VICE APU

Art. 27° El Vice Apu de las comunidades Anexos es el representante legal de su sector. Representar al Apu Titular en su comunidad Anexo.

- a. Es autónomo dentro de su comunidad para las gestiones y coordinaciones con representantes del Estado, organismos no gubernamentales para el trabajo de bien común de la comunidad.
- b. Es responsable legal en la administración y control dentro de su comunidad.
- c. Dirigir la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de su comunidad.

- d. Es autónomo en resolver problemas no graves de su comunidad. Los problemas graves serán transferidos al despacho del Apu titular.
- e. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la asamblea General acorde al Estatuto y del Reglamento Interno.
- f. Controlar y dar información a la Asamblea General la buena marcha de los bazares, botiquines comunales y otros ingresos económicos de carácter comunal.

CAPITULO XIII

DEL SECRETARIO DE ACTAS

Art. 28° El secretario cumple las siguientes funciones:

- a. Llevar el libro de Actas de la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria y las sesiones de El Consejo Directivo.
- b. Mantener el orden de los documentos de manera confidencial para evitar que personas no autorizadas utilicen y tergiversen informaciones de la autoridad local. Organizar archivos de los documentos de gestión activos y pasivos.
- c. Redactar todos los documentos: oficios simples, múltiples, solicitudes, memoriales, carta aval, credenciales, constancias, cartas de autorización, memorandos entre otros.
- d. Cumplir otras acciones que encomiende el Apu.
- e. Tendrá a su cargo el Programa de Reforestación.

f. CAPITULO XIV

g.

h. DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA

i.

j. Art. 29° El secretario de economía cumple las siguientes funciones:

- k. Mantener actualizado la documentación contable de la comunidad.
- l. Hacer el efectivo del cobro de las multas, aportaciones aprobadas ante la Asamblea General, otorgando recibos.
- m. Llevar el inventario general de todos los bienes actualizándolos anualmente y al cumplir el periodo para la entrega de cargo respectivamente.
- n. Tener actualizado los ingresos y egresos, el balance general de la comunidad.
- o. Dar información detallada y explícita al Apu de la comunidad.

CAPITULO XV

DE LOS VOCALES

Art. 30° Son funciones de los Vocales:

- a. Intervenir y cumplir con responsabilidad a las comisiones que los encomiende la asamblea General, El Consejo Directivo y el Apu de la comunidad.

- b. Ejercer con responsabilidad otras funciones de cargos de miembros de El Consejo Directivo encomendadas por el Apu. El caso de asumir puede ocurrir en casos de ausencia por salud, permiso.

CAPITULO XVI

DE LOS VIGILANTES

Art. 31° Son funciones que cumplen los vigilantes de la comunidad:

- a. Detener a los infractores del Reglamento.
- b. Controlar a los detenidos.
- c. Resguardar la integridad física del Apu y demás autoridades de la comunidad.
- d. Ejercer otras atribuciones que confiere el Apu.
- e. Llevar uniforme de Vigilante Comunal durante los actos públicos.

CAPITULO XVII

DEL ASESOR DEL APU

Art. 32° Después del Apu el asesor es el personal profesional o técnico y externo de El Consejo Directivo que apoya, orienta y facilita las atribuciones en conformidad del Reglamento y el Estatuto de la comunidad.

Art. 33° Sus funciones son:

- a. Dar asesoramiento técnico a El Consejo Directivo en sus atribuciones de acuerdo a Ley, en la elaboración del Plan de desarrollo comunal, Diagnóstico situacional, elaboración de documentos administrativos y de gestión.
- b. Facilitar el trabajo del cumplimiento, ejecución del Plan de desarrollo comunal y gestión comunal.

CAPITULO XVIII

DESTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE EL CONSEJO DIRECTIVO

Art. 34° La destitución de los miembros de El Consejo Directivo se procederá con previa tercera contemplación en los siguientes casos:

- a. Abandono de cargo por más de 30 días consecutivas.
- b. Malversación del fondo de la comunidad.
- c. Ejercer abuso de autoridad
- d. Incumplir el Reglamento en cuanto a la aplicación de las sanciones y de multas.
- e. Por falsificación de documentos.

- f. Por violación, adulterio y otros similares a este delito.
- g. Por apropiación de recursos económicos, bienes, donaciones otorgados por el Estado, organismos no gubernamentales y de países cooperantes con carácter comunal para el desarrollo de la comunidad.
- h. Aprovechamiento indebido de los recursos naturales a cuenta de la comunidad.

TITULO III

DE LOS COMUNEROS

CAPITULO I

REQUISITOS PARA SER COMUNERO

Art. 35° Son requisitos para ser miembro de la comunidad:

- a. Haber nacido en la comunidad y ser censado.
- b. Tener residencia estable en la comunidad.
- c. Ser aceptado por la Asamblea General, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto y en el Presente Reglamento Interno de la comunidad como:
 - Documentos personales DNI si es adulto o Partida de nacimiento si tiene 15 años de edad.
 - certificado de buena conducta expedido por el apu de la comunidad de su procedencia, detallando qué tipo de faltas y denuncias ha tenido el comunero o la comunera.
 - Firmar una Acta de compromiso.
 - No pertenecer dos comunidades.
 - Tener 15 años cumplidos.
 - Haber sido casados mediante Acta de matrimonio tradicional y/o matrimonio masivo.
 - No haber sido sospechado dañino, o brujo maléfico.

CAPITULO II

DERECHOS Y DEBERES DEL COMUNERO

DERECHOS

Art. 36° Son derechos de los comuneros:

- a. Elegir y ser elegido para asumir cargos que encomiende la Asamblea General.
- b. Intervenir con voz y voto dando opiniones constructivas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

- c. Denunciar ante el despacho de la comunidad o en la Asamblea General, cualquier acto ilícito que agravie a la dignidad de la persona o irregularidades que cometieran nuestros representantes de la comunidad.
- d. Ser admitido como miembro de la comunidad si este ha sido retirado de la comunidad por motivos personales, familiares, trabajo, estudio por primera y última vez.
- e. El uso de tierra y recursos naturales otorgados por la comunidad.
- f. Mantener el derecho de ser comunero cuando este se ausenta por los siguientes motivos:
 - g. Por estudio secundario, superior o universitaria.
 - h. Por cumplir el servicio militar obligatorio.
 - i. Por desempeñar un cargo público y/o político.
 - j. Por ejercer un trabajo eventual con fines de apoyo a las comunidades.
- k. Todos los estudiantes y trabajadores que señala el presente Artículo en el inciso f, deberán solicitar constancias de permiso, credencial y cada fin de año actualizar sus datos como las constancias de estudio y de trabajo para su reconocimiento.
- l. Pierde de ser comunero cuando:
 - Ausenta sin autorización del apu.
 - Ausenta por más de 12 meses calendarios.
 - No presenta documentos justificatorios.
 - No aporta ni colabora económicamente los acuerdos establecidos en la Asamblea General.

CAPITULO III

DEBERES DE LOS COMUNEROS

DEBERES:

Art. 37° Son deberes de todos los comuneros:

- a. Vivir en forma pacífica, respetando los derechos de los demás miembros de la comunidad.
- b. Respetar, defender y cumplir los acuerdos tomados en la Asamblea General.
- c. Respetar a las autoridades y de más personas mayores de edad de su comunidad.
- d. Cumplir las Normas establecidas en el presente Reglamento.
- e. Aceptar los cargos y comisiones que les encomienda las autoridades de la comunidad.
- f. Asistir a las Asambleas Generales de la comunidad.
- g. Proteger y defender los recursos de la comunidad.
- h. Respetar la dignidad de los demás miembros de las comunidades y fortalece la amistad entre sus miembros.
- i. Mantener el orden público dentro de la comunidad.
- j. Respetar los derechos y los intereses de los demás miembros de la comunidad.
- k. Aportar dinero en efectivo para gastos de salud comunal por todos los comuneros activos a partir de 18 años de edad los que no cursan sus estudios. Queda exonerado

los comuneros(as) de 18 años que cursan sus estudios y los ancianos(as) de 60 años de edad.

- l. Los ingresos propios de la comunidad queda totalmente prohibido el uso en gastos de salud comunal.
- m. Educar a nuestros hijos y prepararlos a partir de una educación intercultural y bilingüe. Dicha formación permita desenvolverse dentro y fuera de su comunidad.

CAPITULO IV

DE LAS OBLIGACIONES

Art. 38° Son obligaciones de todos los comuneros:

- a. Comuneros a partir de 18 años de edad tienen la obligación de colaborar en forma activa a los trabajos, aportación de víveres, bebida que organiza El Consejo Directivo aprobada mediante la Asamblea General.
- b. participar activamente en la celebración de fiesta cívica patriótica, y aniversario de la comunidad.
- c. Asistir puntualmente en todos los trabajos públicos y en actividades para la recaudación de fondo con fines comunales. La hora de asistencia en todo trabajo es de 7:00 a.m. habrá una tolerancia de 45 minutos y pasando la hora indicada el comunero pagará una multa de S/. 15.00.
- d. Quedan exonerados todos los servidores públicos: como los profesores, técnicos enfermeros, dirigentes de organizaciones de base, y Los ancianos(as) a partir de 60.
- e. Ancianos(as) de 60 años de edad no aportarán económicamente ni en trabajos públicos organizados por El Consejo Directivo.
- f. Todo comunero, comunera que desea contraer matrimonio con comunero, comunera de otra comunidad tienen la obligación de solicitar la constancia de comunero(a), ficha de comunero, certificado de buena conducta.

CAPITULO V

APOYO A LOS DIRECTIVOS

Art. 39° Los miembros de El Consejo Directivo del Centro Poblado de Urakuza y de más Anexos realizan tareas inherentes al desarrollo sostenible y bienestar de las comunidades lo que demanda tiempos sin pago alguno, por lo que requerirá a ejecutar las siguientes actividades: Bingo-danzan-deportiva, rifas, polladas, entre otras a fin de adquirir un ingreso para su sostenimiento familiar.

Art. 40° Los comuneros y comuneras apoyarán a los miembros de El Consejo Directivo correspondiendo a cada en trabajos que requiere mayor ayuda como la construcción de vivienda, acarreo de materiales de construcción, cosecha de productos agrícolas, trabajos de rozo y tumba de árboles, como obra pública debiendo traer consigo bebida y alimentos propios.

CAPITULO VI

DE LAS FALTAS Y SANCIONES

Art. 41° Los comuneros y comuneras se hacen acreedores a sanciones por imponer las siguientes disposiciones:

- a. Comunero(a) que no cumple el presente Reglamento primera vez será amonestado(a) por el Apu de la comunidad.
- b. Comunero(a) que por segunda vez persiste con la falta recibirá una sanción de 8 horas de jornada laboral como parte del trabajo público que ordene el Apu.
- c. Comunero(a) que por tercera vez incumple el presente Reglamento recibirá una sanción de 24 horas de calabozo y firmará un Acta de Compromiso donde se compromete no volver reinsistir al presente Reglamento.
- d. Comunero(a) que comete el delito de violación de honor sexual con la menor de edad actuando contra su voluntad será sancionado en la comunidad con el conocimiento de los padres del o la menor. Si el caso no se puede tratar dentro de la comunidad o los padres del o la menor perjudicado(a) el Apu tiene la obligación de transferir la denuncia a las autoridades de la provincia de condorcanqui.
- e. Por intento de violación será sancionado por 48 horas de calabozo.
- f. Por violación de domicilio será castigado por 24 horas de calabozo.
- g. En caso de peleas y amenazas será sancionado 48 horas de calabozo, bajo el consentimiento de los agraviados y haciéndole comprometer al culpable a reconocer la reparación civil, caso contrario se pasará a las autoridades competentes.
- h. Comunero(a) que cometa robo como: plantas, productos de la chacra, animales menores del corral, objetos valorizados de los bazares, de una institución o de una casa familiar recibirá una sanción de 48 horas y firmar un Acta de Compromiso con el fin de devolver todos los animales u objetos robados o dinero en efectivo.
- i. Comunero(a) que comete adulterio causando destrucción de hogar será sancionado una semana de calabozo y una multa de de una jornada laboral de 7 días. El hombre será evacuado en otro anexo de la comunidad según disponga el Apu. La mujer recibirá sanción en su misma comunidad donde vive.
- j. Los culpados tienen derecho de asistir al Despacho con sus testigos y queda terminantemente prohibido el ingreso a personas no invitadas por el Apu o por el denunciado.
- k. Comunero(a) que provoca la ruptura social con chismes, difamaciones contra el honor de la persona serán sancionados por 48 horas de calabozo.

- l. Todas las denuncias por faltas y por delitos cometidos en agravio de las personas serán atendidos en el Despacho comunal bajo el acta de Compromiso Extra Judicial, donde firmarán los denunciantes y testigos, en caso contrario serán transferidas a las autoridades competentes de la provincia de Condorcanqui.
- m. Las parejas convivientes constituidas mediante el matrimonio tradicional serán atendidos para permitiéndoles una separación de cuerpo durante tres meses. Cumpliendo el lapso establecido solicitarán divorcio definitivo. Si la pareja uno de ellos no está de acuerdo de la separación definitiva, las autoridades comunales analizan el caso y dictara el fallo.

CAPITULO VII

DE LA FORMACIÓN DEL HOGAR

Art. 42° Cualquier comunero(a) podrá contraer matrimonio civil convivencia tradicional de acuerdo a las siguientes normas establecidas:

- a. Estarán permitidos de contraer el matrimonio a los ciudadanos, hombres de 25 años y las de 28 años de edad.
- b. Hombres y mujeres debidamente identificados con su Documento Nacional de Identidad, Libreta Militar.
- c. Estar debidamente preparado para mantener a su familia.
- d. Tener la capacidad de atender a los suegros y a los cuñados cuando inviten a un trabajo sin ningún interés ni compromiso. Es parte de la generosidad y la reciprocidad de la cultura Awajún.
- e. El hombre que desea contraer el matrimonio debe contar con sus respectivos servicios básicos como: Ollas, platos, cucharas, tinas, baldes, cuchillos, machetes, hachas, sábanas, colchas, mosquiteros, sillas, bancas.
- f. La mujer que desea contraer el matrimonio debe tener algunas cosas como básico lo siguiente: Olla, cuchillos, cucharas, tinas, colchas, sábanas, y una parte debe contar con la cría de aves de corral.

Art. 43° Queda terminantemente prohibido el matrimonio a menores de edad a los jóvenes que cursan sus estudios y los que están por concluir.

Art. 44° Los padres que consienten a sus hijos o hijas menores de edad para que contraer matrimonio sin el conocimiento de la autoridad comunal serán sancionados en ambas partes con 48 horas de calabozo.

Art. 45° A todos los comuneros que tienen sus hogares constituidas como convivientes el Apu y el Alcalde Delegado regularizarán su condición, con matrimonio masivo para ser reconocidos

legalmente. Para el efecto de gastos de trámite documentario cada pareja es responsables de armar su expediente.

Art. 46° Todo comunero(a) que contraen el matrimonio o convivencia deberán recibir consejo de los Muun y del Apu de la comunidad.

Art. 47° Comunero de otra cuenca o comunidad deberá presentar todos los requisitos de acuerdo al Art. 35°. Deberá ser admitido por los padres y familiares de la mujer para que el matrimonio sea real.

Art. 48° Está terminantemente prohibido obtener una segunda mujer ya que este es el producto del caos social, familiar, destrucción del hogar, suicidio y abandono de niños y niñas.

Art. 49° El comunero(a) que a pesar de tener convivencia o está matrimoniado legalmente persisten incumpliendo el artículo anterior del presente Reglamento, recibirán una sanción de 48 horas de calabozo y pagar una reparación civil de 600.00 Nuevos Soles.

Art. 50° Todo comunero, comunera que esté indocumentado deberá ser obligado a obtener en orden sus documentos personales. Para el caso, el Apu y el Alcalde delegado asumirán una responsabilidad de realizar un Censo Comunal y ayudar a aquellos indocumentados a gestionar con el gobierno local de la provincia de Condorcanqui.

TITULO IV

USO DE TIERRAS Y DEMÁS RECURSOS DE LA COMUNIDAD

CAPITULO I

DE LA TIERRA

Art. 51° Para efectuar la repartición de tierras de la comunidad se constituirá una comisión donde se integrarán Apu de la comunidad, Vice Apu de los tres Anexos (Kayants, Tunants y Yahuahua), dos Apu de la comunidad que tenga titulo de propiedad de tierra comunal y sean de la jurisdicción del Centro Poblado de Unakuza.

Art. 52° El territorio comunal estará repartido de la siguiente manera:

- a. Cada comunero(a) que participa activamente, vive y colabora permanentemente cumpliendo los acuerdos de la Asamblea General, recibirá una parcela.
- b. La parcelación se efectuará de frente 200 metros y de fondo de 2 000 metros.

- c. La Asamblea General aprobará la entrega de parcelas para que cada comunero(a) utilice para el cultivo y debidamente registrado en el padrón de parcelación y uso de tierras comunales.

Art. 53° Queda terminantemente prohibido el acaparamiento de tierras de la comunidad.

Art. 54° Cada comunero deberá trabajar en su parcela otorgado por la Asamblea General, sin causar malestar a sus vecinos.

Art. 55° Toda parcela sin uso deberá ser devuelta a la comunidad para que la Comisión y en coordinación con la Autoridad comunal pueda transferir a otro comunero(a).

Art. 56° Comunero(a) que se ausenta sin la autorización escrita por el Apu tienen una tolerancia de 06 meses para justificar su ausencia. Iniciando el primer día del séptimo mes es automática la anulación del padrón de comunero perdiendo todos sus derechos. Perdiendo su parcelación para que sea transferida a otro comunero(a). No se reconocerá los gastos ocasionados si lo hay una plantación.

Art. 57° Toda parcela desocupada por el retiro legal del comunero(a) queda declarada vacante y estará sometido a disposición.

Art. 58° Todo comunero que ejercen una labor a favor del Estado o un obrero eventual se ausente y abandone su parcela por motivos de trabajo en otros lugares, manteniendo su censo comunal, cumpliendo sus obligaciones en aportaciones económicas y colabore con materiales de escritorio u otros al Despacho de la comunidad, le serán reservados su parcela hasta su retorno.

Art. 59° Todos los comuneros tienen que evaluar el tipo de suelo para que puedan cultivar plátano, maíz, arroz, frijol, maní, sandía, caigua, palta, cocona, sachapapa, para el consumo familiar y con fines de comercialización.

Art. 60° Después de la cosecha la purma quedará reforestada con sembrío de árboles maderables y plantas silvestres cuya semilla son comestibles para el consumo humano.

Art. 61° todas las familias quedan obligados a criar animales menores, aves de corral, piscigranjas y el cultivo de apicultura para el sustento de la familia.

CAPITULO II

DE LOS RECURSOS NATURALES

Art. 62° El territorio y los recursos naturales con toda su integridad pertenecen a la comunidad para el uso común.

Art. 63° El territorio y los recursos naturales con toda su integridad pertenecen a la comunidad para el uso común.

Art. 64° Todas las plantas comestibles e industriales de la comunidad están prohibida su exterminación, y por incumplir el presente reglamento Interno serán multados de acuerdo a la tarifa establecida y aprobado por La Asamblea General.

Art. 65° Queda terminantemente prohibido la venta de trozas de madera, shungo, tamiz, palos y hojas de construcción fuera de la comunidad, debiendo ser aceptado en la Asamblea General recursos que sean propios de su parcela fuera y dentro de la comunidad.

Art. 66° A partir de la fecha queda prioritaria la extracción de madera programadas por El Consejo Directivo, para la construcción de mobiliarios, local comunal y en uso común de la población.

Art. 67° Se prohíbe realizar pesca indiscriminada con el uso de barbasco, huaca y resina de catahua. El uso de explosivos (dinamita) está penado a una sanción de 24 horas de calabozo y una multa de 150.00 Nuevos Soles. Se permite realizar pesca con el uso de barbasco, huaca y resina de catahua cuando es coordinado con los Muun y la autoridad de la comunidad si es para bien común.

Art. 68° Se realizará pesca en las quebradas de Urakuza, Kayamas del campamento, Majanú Entsa, Tunants, y Yahuahua en los meses de junio y diciembre de cada año. Bajo conocimiento y autorización de los Muun y del Apu.

Art. 69° No se admite realizar pesca de beneficio personal con el uso de tramperas, chinchorros, cerrando la desembocadura de las quebradas de Urakuza, Kayamas campamento, Tunants y Yahuahua. Salvo autorización de la autoridad comunal para una pesca de participación colectiva.

Art. 70° La quebrada de Kayamas que se limita entre la comunidad de Huaracayo pertenece a la comunidad de Urakuza, desde el hito lindero de Urakuza hasta la desembocadura.

Art. 71° El comunero(as) que realice pesca infringiendo el presente Reglamento Interno será castigado con calabozo de 24 horas de calabozo.

Art. 72° Todos los comuneros que tienen motores fuera de borda, motores peque peque, motosierras, motocicleta, tienen la obligación de empadronar sus bienes. El aserrío de

maderas con motosierra se efectuará con la autorización escrita y aprobado en la Asamblea General.

Art. 73° Todo comunero(a) que asierre madera fina y corriente abonará el 5% de del total de su venta obtenida como tributo comunal.

Art. 74° Los motosierristas que infringen el artículo anterior del presente Reglamento Interno, se le decomisará toda la madera aserrada y pagará una multa y en caso de reincidencia será transferida ante las autoridades de la provincia.

TITULO V

DE LAS RELACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

CAPITULO UNICO

Art. 75° El Apu Titular y los Vice Apu de los Anexos Kayants, Tunants y Yahuahua, para el cumplimiento de los fines, objetivos, propósitos comunes se establecerán las coordinaciones y las relaciones permanentes con el sector público y privado como organización de base, APAFA's, Instituciones Educativas, Municipalidad Delegada, Centro de Salud (sin hospitalización), Iglesias Evangélica y nazarena, comités de la comunidad en base al Marco de sus atribuciones legales vigentes, a fin de canalizar las acciones orientadas, a la promoción, del desarrollo de la comunidad en todos sus aspectos.

Art. 76° Las organizaciones del sector privado como bazares comunales, farmacias y otros comités u organismos internos estarán sujetos bajo la administración de El Consejo Directivo de la Comunidad.

Art. 77° Todos los organismos antes indicados ejecutarán sus actividades programadas con la previa coordinación con el Apu Titular y Vice Apu de los Anexos Kayants, Tunants y Yahuahua, para evitar la interferencia de los trabajos públicos e interrumpir otras actividades de bien común a nivel de la comunidad.

Art. 78° La celebración de Fiestas Patrias, Aniversario de la Comunidad Centro Poblado de Urakuza, II.EE, entre otras instituciones comunales se cumplirá con previa coordinación entre el Apu, Presidentes de APAFA's, Directores de las II.EE, Presidentes de Comités.

TITULO VI

DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO ÚNICO

Art. 79 Los recursos de financiamiento de la comunidad son:

- a. Los provenientes de las instituciones estatales y del exterior.
- b. Los ingresos propios que pueden generar como resultados de sus actividades económicas.
- c. Los legados y donaciones.
- d. Uso de recursos naturales por las empresas estatales y privadas que apoyan como canon forestal y minero o petrolero.

TITULO VII

DE LAS ELECCIONES

CAPITULO ÚNICO

Art. 80° Para las elecciones del Apu de la comunidad y de Vice Apu de las comunidades Anexas con todos sus miembros de la Directiva, se constituirá un comité de Elecciones compuesta de 05 personas entre hombres y mujeres, que sean designados por la Asamblea General de acuerdo al presente Reglamento y del Estatuto de la comunidad.

Art. 81° El Comité electoral no podrá integrar a un miembro de El Consejo Directivo y se tendrá en cuenta los grados de afinidad y afines para evitar el nepotismo.

Art. 82° Las elecciones se efectuarán en la fecha indicada por el Comité Electoral con anticipación de 30 días y se realizarán durante el día no laborable (sábado o domingo) con la finalidad de que todos los comuneros(as) asistan.

Art. 83° Las elecciones son de voto secreto o directo de cada comunero. En caso de existir empate los candidatos que empataron participarán a una segunda vuelta. Esto se efectuará dentro de los 15 días calendarios a partir del siguiente día de la primera votación.

Art. 84° El padrón electoral contendrá nombres y apellidos, DNI y su firma si es mayor de edad y en caso de menores de edad que participan a partir de 15 años de edad solo el N° de Partida de nacimiento.

Art. 85° Los candidatos para el cargo de El Consejo Directivo, serán personas mayores de 35 a 50 años de edad que tengan documentos de identidad y que sepan leer y escribir.

TITULO VIII
DE LA REFORESTACIÓN
CAPITULO ÚNICO

Art. 86° En la Producción de árboles frutales, recursos maderables, de construcción, medicinales y ornamentales se realizarán campañas de reforestación como sembrío de cedro, caoba, moena, tornillo, huacapú, yanahuara, yarina, bombonaje, palmiche, palmichillo, guayaquil, caña brava, tamiz, que sirven como materiales de construcción y comercialización. Además se cultivarán las plantas silvestres cuyo fruto son comestibles para el consumo humano como: chopé, aguaje, pijuayo, ungurahui, dinamillo, huasá, macambo, guaba, uvilla, capulí, etc.

Art. 86° Cada comunero que haya reforestado las especies anteriormente señalados en el artículo anterior, dará a conocer al despacho comunal para empadronar y supervisar el cultivo.

TITULO IX
DE LA ORGANIZACION

Art. 87° La comunidad Nativa de Urakuza y de los demás Anexos se organizarán para apertura de calles teniendo en cuenta sus costumbres demarcarán acordando en la Asamblea General, levantando plano topográfico para facilitar futuras instalaciones de energía eléctrica, agua y desagüe.

Art. 88° La urbanización como comunidad nativa de Urakuza, formados como barrios o sectores organizados de acuerdo su extensión demográfica tendrá su comité que se encargará a mantener y conservar limpia las calles, lotes, pozos y otros usos de categoría comunal.

Art. 89° Ningún comunero(a) podrá criar chanchos dentro de los solares o lotes a fin de no provocar la contaminación ambiental, daños en el patio o en la casa por respetar y valorar la practica de higiene comunal, familiar; a fin de no provocar ruptura social, debiendo criar fuera de los barrios o urbanizaciones.

Art. 90° El comunero(a) que incumpla el Artículo anterior será por primera y segunda vez será amonestado por el dueño(a) del animal (chanchos) y por tercera vez pasará a la autoridad

comunal y se le sancionará con una multa no menor de 50.00 Nuevos Soles de acuerdo a los daños ocasionados por el animal y previamente inspeccionado por el Apu. En caso de que el dueño no cuida adecuadamente a sus animales y persiste en hacer daños en la casa, patio o en la chacra será muerto en el mismo lugar sin derecho a reclamos ni quejas.

TITULO X

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CAPITULO ÚNICO

Art. 91° El presente Reglamento después de la aprobación por la Asamblea General será interpretado en lengua materna Awajún por un especialista de lengua e impreso distribuido a las autoridades de las comunidades Anexas Kayants, Tunants, Yahuahua y los comuneros letrados podrán adquirir con el precio módico y si la impresión ha sido con apoyo solidario se tendrá que distribuir en forma gratuita con una capacitación dirigido por los Directivos, de un asesor legal, participación de los docentes y de los pastores de iglesias de la comunidad.

Art. 92° En ningún momento los artículos del presente Reglamento Interno serán suprimidos, agregados, modificados o reimpresos sin la autorización y aprobación de la Asamblea General.

Art. 93° El Apu Titular y Vice Apu de las comunidades Anexas son los únicos responsables de aplicar y velar el fiel cumplimiento del presente Reglamento Interno.

DISPOSICIÓN FINAL

Art. 94° Queda derogado o modificado, en su uso, a las disposiciones del presente Reglamento Interno que se opongan en la Asamblea General.

Urakuza, 08 de enero de 2011.

Sr. NATANAEL TIMIAS MATECA
APU TITULAR DE URAKUZA
ANEXOS: KAYANTS, TUNANTS, YAHUAHUA

Prof. HUGO WIPIO PAUCAI

Anexo 9: Estatuto de la Comunidad Nativa de Urakusa.

